

المحاضرة الأولى: المدخل العام لمادة "مساعدو العدالة"

المقدمة العامة:

تحتل العدالة موقعاً مركزياً في بناء الدولة القانونية الحديثة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه شرعية السلطة وركيزة الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات. فهي ليست مجرد جهاز مؤسساتي يفصل في المنازعات، بل منظومة متكاملة تضمن احترام القانون وتكريس المساواة أمامه، وتترجم في الآن ذاته العلاقة بين المواطن والدولة في بعدها القيمي والحقوقى والسياسي. ومن ثمة، فإن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا بتضافر جهود مجموعة من الفاعلين الذين يشتغلون في محيط القضاء، ويساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهم من يُطلق عليهم في الأدبيات القانونية "مساعدو العدالة".

وقد جاء إقرار مادة جديدة ضمن مسالك التكوين القانوني بالجامعات المغربية تحت عنوان «مساعدو العدالة» تنويعاً لتطور النظرة الأكاديمية والوظيفية إلى هذه الفئة من المهن القانونية، ووعياً متزايداً بأهمية تأهيل الطلبة لاستيعاب البنية الكاملة لجهاز العدالة، بما يتجاوز النظرة التقليدية التي كانت تختزل القضاء في القاضي والمحامي فقط. فاليوم، لم يعد من الممكن الحديث عن عدالة ناجعة دون فهم دقيق للأدوار الحيوية التي يضطلع بها العدول، والمحامون، والموثقون، والمفوضون القضائيون، والمترجمون المحلفون، والخبراء، والموثقون العصريون، والموظفون العاملون في كتابة الضبط، وغيرهم من الفاعلين الذين يشكلون النسيج البشري والإداري المكمل للسلطة القضائية.

ويكتسي هذا المدخل العام أهمية مزدوجة: من جهة أولى، لأنه يُمكن الطالب من الإحاطة بمفهوم العدالة في أبعاده الفلسفية والمؤسسية والتاريخية، ومن جهة ثانية، لأنه يضعه أمام التحولات العميقة التي عرفها النظام القضائي المغربي في تنظيم مهن العدالة، خصوصاً بعد دستور 2011 الذي رسّخ مبدأ استقلال السلطة القضائية، ونص في فصله 107 على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، وهو ما أعاد ترتيب أدوار كل المتدخلين في منظومة العدالة، بما في ذلك المساعدون القضائيون.

لقد أبانت التجربة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم عن وعي متزايد بضرورة تحديث مهن العدالة وضبط مهامها القانونية، فتم سن قوانين مهيكلة لكل مهنة على حدة، من قبيل¹:

¹دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، الفصل 107 .

- القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة².
 - القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق العصري³.
 - القانون رقم 55.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم⁴
 - القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة⁵.
 - القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة⁶
 - القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين⁷.
 - القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين⁸
 - المرسوم رقم 2.11.473 المعدل بمرسوم رقم 2.18.932 بشأن أعوان كتابة الضبط⁹.
- إلى غيرها من النصوص التي تهدف إلى إحكام التنسيق بين هذه المهن وإدماجها في سير العدالة وتيسير ولوج المواطنين إلى القضاء في إطار من النجاعة والجودة.
- كما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، الذي شكل وثيقة مرجعية في السياسة العمومية القضائية، أكد في توصياته المحورية على ضرورة «تأهيل المهن القانونية والقضائية وإعادة تنظيمها في إطار من التكامل والنجاعة»¹⁰ وقد استُتبِع ذلك بإصلاحات مؤسساتية همت النظام الأساسي لكتابة الضبط، وهيئات الموثقين، وخطة العدالة، في أفق بناء عدالة رقمية تواكب متطلبات الحكامة الجيدة.
- إنّ دراسة مادة «مساعدو العدالة» لا تقتصر على التعريف بالمهن المساندة للقضاء، بل تروم أيضاً فهم فلسفة العدالة في بعدها الوظيفي والإنساني، واستحضار تطورها التاريخي في المغرب، من نظام القضاء الشرعي التقليدي الذي كان يعتمد على العدول والعلماء، إلى النظام القضائي العصري الذي يضم أجهزة ومهن منظمة بقوانين حديثة. ومن هنا، تأتي أهمية هذه المحاضرة الأولى التي ستحاول الإحاطة بالمفاهيم التأسيسية للعدالة ومكوناتها، ثم تتبع التطور التاريخي لمساعدو العدالة في المغرب، تمهيداً لفهم أعمق لبنية العدالة المغربية المعاصرة.
- وبناءً على ما سبق، سنقسم هذا المدخل العام إلى مبحثين أساسيين:

² القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل وتميم قانون مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008.

³ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 نوفمبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 15 ديسمبر 2011.

⁴ القانون رقم 55.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 22 يونيو 2001

⁵ القانون رقم 32.09 المنظم لخطة العدالة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 نوفمبر 2011.

⁶ القانون رقم 49.0 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 22 يونيو 2001

⁷ القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.81 بتاريخ 14 فبراير 2006.

⁸ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.01.126

⁹ المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 24 ديسمبر 1958 بشأن النظام الأساسي لأعوان كتابة الضبط.

¹⁰ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، اللجنة العليا لإصلاح العدالة، 2013، التوصية رقم 27.

- المبحث الأول: مفهوم العدالة ومكوناتها؛
- المبحث الثاني: التطور التاريخي لمساعدتي العدالة في المغرب.

المبحث الأول: مفهوم العدالة ومكوناتها.

إنّ الحديث عن “مساعدتي العدالة” يقتضي بدايةً الوقوف عند الإطار المرجعي الذي تعمل ضمنه هذه الفئة، وهو منظومة العدالة ذاتها. فمفهوم العدالة يُعدّ من أكثر المفاهيم التباساً وتشعباً في الفكر القانوني، إذ يجمع بين بعدٍ قيمي وأخلاقي من جهة، وبعدٍ مؤسساتي قانوني من جهة أخرى. فهي من ناحية مبدأ فلسفي يروم تحقيق الإنصاف والمساواة بين الناس، ومن ناحية أخرى نظام مؤسسي تُمارس فيه السلطة القضائية وفق قواعد وإجراءات مضبوطة.

ولما كانت العدالة هي المجال الذي يتحرك فيه القاضي والمحامي والكاتب والعدول والمفوض القضائي والخبير وغيرهم، فإنّ فهم مفهومها ومكوناتها يُعدّ مدخلاً لا غنى عنه لاستيعاب طبيعة عمل مساعدتي العدالة وموقعهم ضمن النظام القضائي المغربي.

وفي هذا الإطار، سنحاول في هذا المبحث الأول تناول مفهوم العدالة وأسسها النظرية من جهة أولى، ثم مكوناتها الأساسية في النظام القانوني المغربي من جهة ثانية.

المطلب الأول: مفهوم العدالة وأسسها النظرية.

تُعدّ العدالة من أقدم القيم التي شغلت الفكر الإنساني، إذ ارتبطت منذ نشأة المجتمعات الأولى بفكرة النظام الاجتماعي القائم على التوازن والإنصاف. فهي المعيار الذي تُقاس به شرعية السلطة، والأساس الذي يقوم عليه احترام الحقوق والواجبات، ومصدر الثقة في المؤسسات القانونية. وإذا كان مفهوم العدالة قد شغل الفلاسفة والمفكرين قبل أن يشغل رجال القانون، فذلك لأنها تمثل نقطة الالتقاء بين الأخلاق والسياسة والقانون، وبين ما هو قيمي وما هو مؤسساتي.

لقد أجمعت التجارب الإنسانية على أن العدالة ليست مجرد عملية للفصل بين الخصوم، بل هي فلسفة حكم ونظام حياة، تنعكس في التشريع والقضاء والإدارة والمجتمع. ولهذا، كانت العدالة ولا تزال محور اهتمام الدولة الحديثة، التي لا تقوم إلا على أساسها، كما قال مونتسكيو: “لا حرية بدون عدالة، ولا عدالة بدون قضاء مستقل”. وقد أصبحت العدالة، في الفكر الدستوري المعاصر، تجسيدا لمبدأ سمو القانون، ووسيلة لتكريس المساواة أمامه، ودرعاً لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.

وفي السياق المغربي، فإن العدالة تكتسي بعداً مؤسسياً وتاريخياً متميزاً، بالنظر إلى عمقها في الثقافة الإسلامية والقضائية المغربية. فمنذ القرون الأولى للدولة المغربية، ارتبط القضاء بمبدأ العدل كمقوم من مقومات الحكم الرشيد، فكان القاضي يُعَيَّن بصفته "قاضي العدل"، وكانت الأحكام تصدر "باسم العدل"، أي باسم القيمة التي تمثل جوهر الشرعية. ومع تطور الدولة الحديثة، انتقلت العدالة من كونها وظيفة فقهية إلى كونها مؤسسة دستورية، ثم إلى سلطة مستقلة بمقتضى دستور 2011، الذي نص صراحة على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.¹¹

إن أهمية دراسة مفهوم العدالة وأسسها النظرية لا تكمن فقط في معرفة معناها اللغوي أو الاصطلاحي، بل في فهم التحول من العدالة كمبدأ قيمى إلى العدالة كنظام مؤسساتي. فهذا التحول يُبرز العلاقة الوثيقة بين النظرية الانونية والفكر السياسي من جهة، وبين التنظيم القضائي والضمانات الدستورية من جهة أخرى. فالقاضي لا يمكن أن يطبق العدالة إلا في ظل نظام قانوني يضمن استقلاله، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالعدالة إلا إذا لمس حياد المؤسسات التي تسهر على حمايته.

وتتطلق العدالة من فكرة محورية مفادها أن كل حق يقابله واجب، وكل سلطة يقابلها تقييد قانوني، وهو ما يشكل جوهر دولة القانون (État de droit) ومن هنا، فإن تحقيق العدالة لا يتم إلا بوجود منظومة قضائية مؤسساتية تضمن التطبيق السليم للقانون عبر فاعلين متعددين يتقاسمون المهام في إطار تكامل وظيفي ومهني. فالإ جانب القاضي الذي يُصدر الحكم، هناك محام يدافع عن الحقوق، وكاتب ضبط يسهر على الإجراءات، ومفوض قضائي ينفذ الأحكام، وعدل محرر الوثائق ذات الحجية الرسمية، وخبير يقدم المساعدة التقنية، وغيرهم ممن يُطلق عليهم اصطلاحاً مساعدو العدالة.

وبالنظر إلى هذا التداخل بين المفهوم الفلسفي للعدالة وبنيتها القانونية والمؤسساتية، فإن دراسة هذا المطلب الأول ستسعى إلى معالجة العدالة من زاويتين متكاملتين:

- زاوية فلسفية وقانونية تبحث في مفهوم العدالة كقيمة ومبدأ أساسي في الفكر الإنساني والقانوني؛
- زاوية نظامية ومؤسساتية تبرز مظهرات العدالة داخل النظام القضائي المغربي من خلال النصوص القانونية والتنظيمية.

وبذلك، سيبنى هذا المطلب على مقاربتين متداخلتين:

- مقارنة مفاهيمية تحليلية في الفقرة الأولى، نعرض فيها البعد الفلسفي والقانوني للعدالة؛
- ومقارنة قانونية-مؤسساتية في الفقرة الثانية، نُبرز فيها كيف تجسد العدالة في النظام المغربي الحديث كمنظومة مؤطرة دستورياً وقانونياً.

الفقرة الأولى: البعد الفلسفي والقانوني لمفهوم العدالة.

ارتبط مفهوم العدالة منذ العصور القديمة بالفلسفة الأخلاقية والسياسية، إذ اعتبرها أفلاطون في "الجمهورية" الفضيلة العليا التي تنظم باقي الفضائل، ورأى فيها أرسطو "إعطاء كل ذي حق حقه" وفقاً للإنصاف والمساواة¹². وقد تطوّر هذا التصور مع الفقهاء والفلاسفة المسلمين مثل ابن رشد والماوردي، الذين اعتبروا العدالة شرطاً من شروط قيام الحكم الصالح واستقامة العمران البشري.

أما في الفكر القانوني الحديث، فقد تبلورت العدالة كمفهوم قانوني يرتكز على احترام الشرعية وضمن الحقوق الأساسية للأفراد، لتصبح بذلك أحد أعمدة دولة القانون. (État de droit) فالعدالة هنا لم تعد مفهوماً أخلاقياً مجرداً، بل نظاماً قانونياً مؤسسياً تسهر الدولة على تنظيمه وحمايته عبر سلطة قضائية مستقلة.

وقد كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذا التصور حين جعل العدالة إحدى ركائز النظام الدستوري، مؤكداً في ديباجته على "تثبيت المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وبإقامة مؤسسات تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة"¹³.

إذن، فالعدالة في السياق المغربي الحديث ليست مجرد وسيلة لفض المنازعات، بل هي منظومة قيم ومؤسسات وآليات تروم تحقيق المساواة وضمن الحقوق وتكريس سيادة القانون. ومن هذا المنطلق، فإن كل من يساهم في إنفاذ القانون أو تنفيذ الأحكام أو تحرير العقود أو تبليغ الإنذارات يدخل ضمن دائرة العدالة ومساعدتها.

الفقرة الثانية: العدالة في النظام القانوني المغربي.

عرف النظام القضائي المغربي تطوراً تدريجياً نحو بناء عدالة حديثة تتقاطع فيها الأبعاد الدستورية والقانونية والمؤسسية. فبعد مرحلة القضاء الشرعي التقليدي، جاء ظهير 27 شتنبر 1957 ليؤسس لأول مرة تنظيماً موحداً للقضاء المغربي، وأتبع بظهير 26 يناير 1965 الذي وضع أسس التنظيم القضائي العصري.¹⁴

وقد بلغ هذا التطور ذروته مع دستور 2011 الذي أفرد باباً خاصاً للسلطة القضائية (الفصول 107 إلى 128)، وأحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية مستقلة، وأعاد تنظيم العلاقة بين القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل.

وبذلك أصبحت العدالة، في المغرب، مفهوماً مؤسسياً يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية؛
2. ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين؛

¹² Aristotle, Éthique à Nicomaque, Livre V.

¹³ ديباجة دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

¹⁴ الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 27 شتنبر 1957 بشأن التنظيم القضائي للمملكة.

3. تأهيل المهن المساعدة للعدالة كعنصر أساسي في حسن سير العدالة.

وتتجلى أهمية المساعدين القضائيين في هذا الإطار من خلال مساهمتهم المباشرة في تفعيل هذه المرتكزات، سواء عبر تحرير العقود (العدول والموثقون)، أو الدفاع عن الحقوق (المحامون)، أو تنفيذ الأحكام (المفوضون القضائيون)، أو تسيير الإجراءات القضائية (كتابة الضبط)، أو تقديم الخبرة الفنية (الخبراء). فكل هؤلاء يشكلون نسيجاً مهنيّاً متكاملًا يخدم غاية العدالة في بعدها الدستوري والمؤسساتي.

المطلب الثاني: مكونات العدالة في النظام المغربي.

إن العدالة، بوصفها منظومة متكاملة، لا تُختزل في سلطة القضاء ولا في نص القانون وحده، بل تقوم على شبكة من المؤسسات والهيئات والفاعلين الذين يتعاونون من أجل تحقيق هدف واحد هو إيصال الحقوق إلى أصحابها وضمان المساواة أمام القانون.

ومن ثمّ، فإنّ فهم مكونات العدالة في النظام المغربي يُعتبر خطوة أساسية لفهم دور "مساعدتي العدالة" ضمن هذا البناء، إذ لا يمكن إدراك طبيعة مهامهم ووظائفهم دون استيعاب الإطار المؤسسي الذي يتحركون داخله.

لقد شهدت العدالة المغربية تحولات جوهرية منذ الاستقلال، انتقلت فيها من نموذج تقليدي كانت فيه العدالة متمركزة في يد القاضي الشرعي والأعوان المحليين، إلى نموذج مؤسساتي متكامل يضم سلطة قضائية مستقلة، وهيئات مهنية منظمة، ووزارة وصية تضطلع بالتدبير الإداري واللوجستيكي.

ويُعتبر دستور 2011 نقطة تحوّل كبرى في هذا المسار، إذ جعل من العدالة سلطة قائمة الذات، وأقرّ مبدأ استقلالها التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأرسى في الوقت نفسه مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف مكونات المنظومة القضائية من أجل تحقيق العدالة في مفهومها الواسع.¹⁵

فمكونات العدالة في المغرب لم تعد تُفهم فقط على ضوء التنظيم الهرمي للمحاكم، بل أصبحت تشمل جميع البنى التي تؤطر العمل القضائي في مختلف مستوياته:

- من المؤسسات الدستورية (كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة)،
- إلى البنى الإدارية (وزارة العدل، إدارة كتابة الضبط، المؤسسات المهنية).

هذا التوسع في مفهوم العدالة يعكس تحولاً في الرؤية التشريعية والسياسية، حيث لم يعد الهدف مجرد "النطق بالحكم"، بل ضمان "حسن سير العدالة" (le bon fonctionnement de la justice)، وهو المفهوم الذي أكدّه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 في توصياته الأولى، حين شدّد على ضرورة "تحقيق التكامل والتنسيق بين السلطة القضائية والإدارة القضائية والمهن القانونية والمساعدة".¹⁶

¹⁵دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 107-128.

¹⁶ميثاق إصلاح منظومة العدالة، اللجنة العليا لإصلاح العدالة، 2013، المحور الأول.

وإذا كانت المؤسسات القضائية تُشكل البنية الصلبة التي تركز عليها العدالة، فإنّ العنصر البشري المهني هو المحرك الحقيقي لها. فالقاضي دون كتابة ضبط فعّالة لا يستطيع إدارة المساطر، والمواطن دون محام أو موثق لا يستطيع ممارسة حقه في الدفاع أو توثيق معاملاته. ومن هنا، فإنّ العدالة هي تفاعل دينامي بين مؤسسات وهيئات وأشخاص، لكل منهم وظيفة محددة توطرّها نصوص قانونية دقيقة.

إنّ مكونات العدالة في النظام المغربي يمكن تقسيمها إلى صنفين مترابطين:

1. مكونات مؤسسية تمثل البنية التنظيمية والإدارية والقانونية التي تحتضن الفعل القضائي وتؤمن استقلاله ونجاعته.

2. مكونات بشرية ومهنية تمثل الفاعلين المباشرين في عملية إنتاج العدالة وتنفيذها، من قضاة ومحامين وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وغيرهم.

وسنعالج في هذا المطلب هذين الصنفين في فقرتين منفصلتين:

• في الفقرة الأولى سنقف عند المكونات المؤسسية للعدالة المغربية من خلال تحليل الإطار الدستوري والتنظيمي.

• وفي الفقرة الثانية سنتناول المكونات البشرية والمهنية، مع إبراز أهم المهن المساندة للقضاء وأدوارها القانونية في سير العدالة.

الفقرة الأولى: المكونات المؤسسية للعدالة.

تقوم العدالة المغربية على هرم مؤسساتي متكامل يُنظم العلاقة بين السلطة القضائية، والنيابة العامة، والإدارة القضائية، والهيئات المهنية، ويضمن في الوقت نفسه استقلال القضاء وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين.

1. السلطة القضائية كعمود فقري للعدالة.

أقرّ دستور 2011 في فصله 107 مبدأ استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة قائمة بذاتها، لا تخضع لأي تدخل من السلطتين التشريعية أو التنفيذية¹⁷. ويُمارس هذه السلطة من خلال جهازين رئيسيين:

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في الفصول 113 إلى 116 من الدستور، وهو الهيئة الدستورية التي تضمن استقلال القضاة وتسهر على مسارهم المهني، ويترأسه الملك بصفته الضامن لاستقلال القضاء؛

¹⁷دستور المملكة المغربية، الفصل 107.

• محاكم المملكة التي تنقسم إلى محاكم ابتدائية، محاكم استئناف، ومحكمة النقض، وفقاً لظهير التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15 الصادر سنة 2023.¹⁸

هذا التنظيم يعكس إرادة الدولة في تحديث بنية القضاء وجعلها أكثر قرباً من المواطن، من خلال تبسيط المساطر، واعتماد الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات العدلية.

2. رئاسة النيابة العامة

أحدثت مؤسسة رئاسة النيابة العامة بمقتضى القانون رقم 33.17 الذي نقل اختصاصات وزير العدل في مجال الإشراف على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً لها.¹⁹ ويمثل هذا الإصلاح أحد أهم تجليات استقلال العدالة، إذ فصل بين الوظيفة القضائية والإدارة الحكومية، وجعل النيابة العامة سلطة مستقلة في ممارستها للدعوى العمومية، مع خضوعها فقط للقانون وتوجيهات السياسة الجنائية التي يحددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

3. وزارة العدل والإدارة القضائية.

رغم استقلال السلطة القضائية، فإن وزارة العدل تظل فاعلاً محورياً في تدبير الشأن العدلي من الناحية الإدارية واللوجستية، إذ تتولى إعداد مشاريع القوانين، وتدبير الموارد البشرية والمالية للمحاكم، والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للعدالة. وتعمل الوزارة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق مقاربة تقوم على التعاون دون المساس بالاستقلال.²⁰

4. الهيئات المهنية والتنظيمات الموازية

إلى جانب هذه المؤسسات، توجد هيئات مهنية تسهم في تنظيم وضبط المهن القانونية والقضائية، من قبيل:

- هيئة المحامين، المنظمة بالقانون رقم 28.08؛
- الهيئة الوطنية للعدول، المحدثّة بموجب القانون 32.09؛
- الهيئة الوطنية للموثقين، طبقاً للقانون 81.03؛
- الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفق القانون 03.81؛
- بالإضافة إلى جمعيات الخبراء والمترجمين المحلفين التي تعمل في إطار المساعدة التقنية للعدالة.

¹⁸ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.25 بتاريخ 13 يوليوز 2023، الجريدة الرسمية عدد 7211 بتاريخ 20 يوليوز 2023.

¹⁹ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 11 غشت 2017.

²⁰ وزارة العدل، الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة القضائية 2021-2026، ص 4

هذه الهيئات تساهم في تكوين وتأطير مهنيي العدالة، وتمثل حلقة الوصل بين الدولة والممارسين، كما تلعب دوراً تأديبياً وتنظيمياً يضمن احترام أخلاقيات المهنة.

ومن ثمة، فإن المكونات المؤسسية للعدالة تُشكل إطاراً متكاملًا يؤمّن التوازن بين الاستقلال والتنسيق، ويتيح لمساعدتي العدالة ممارسة مهامهم داخل منظومة متجانسة قانونياً وتنظيمياً.

الفقرة الثانية: المكونات البشرية والمهنية للعدالة.

إذا كانت المؤسسات هي الإطار الذي تُمارس داخله العدالة، فإنّ العنصر البشري هو القوة الفاعلة التي تُجسّدُها على أرض الواقع.

فالعدالة لا تتحقق إلا بوجود فاعلين مهنيين مؤهلين، يزاولون مهامهم وفق القوانين المنظمة، ويشكلون ما يُعرف بمساعدتي العدالة.

1. القضاة ومهامهم في ترسيخ العدالة.

يشكل القضاة النواة الصلبة للعدالة، إذ يتولون الفصل في القضايا وتطبيق القانون على الوقائع. ويخضع القضاة لنظام أساسي خاص بموجب القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي يحدد شروط تعيينهم وضمّاناتهم ومسؤولياتهم.

ويُعتبر استقلال القاضي ونزاهته حجر الزاوية في الثقة العامة في العدالة، لذلك فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على احترام هذه المبادئ ومراقبة أداء القضاة.

2. المحامون كفاعلين في الحق في الدفاع.

تُعد مهنة المحاماة من أبرز المهن المساعدة للقضاء، إذ كرس الفصل 120 من دستور 2011 الحق في الدفاع وجعل ممارسته مكفولة أمام جميع المحاكم.²¹

وينظمها القانون رقم 28.08، الذي يحدد اختصاصات المحامي في الترافع والاستشارة القانونية وتمثيل الأطراف. ويعتبر المحامي شريكاً أساسياً للقضاء، كما ورد في المادة الأولى من هذا القانون، ويساهم في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة.

3. العدول والموثقون.

العدول والموثقون يمثلون الواجهة التوثيقية للعدالة، إذ يسهرون على تحرير العقود الرسمية التي تُعدّ حججاً قانونية ذات قوة إثباتية.

²¹ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 22 أبريل 2016.

وقد تم تحديث مهنة العدول بمقتضى القانون رقم 32.09، فيما ينظم القانون رقم 81.03 مهنة التوثيق العصري.

وتتمثل وظيفتهم في حماية المعاملات القانونية وضمان سلامة الوثائق وتفاذي النزاعات المستقبلية، مما يجعلهم ركناً أساسياً في تحقيق الأمن التعاقدى والقانوني.

4. المفوضون القضائيون وكتابة الضبط والخبراء.

يتولى المفوض القضائي، بموجب القانون رقم 03.81، تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وتبليغ الاستدعاءات والإنذارات، مما يجعله همزة الوصل بين القضاء والمتقاضين.

أما كتاب الضبط، فيشكلون الجهاز الإداري الذي يُسَيِّر المحاكم ويسهر على مساطر القضايا وتنفيذ الأحكام، وينظم عملهم المرسوم رقم 2.58.1151 بشأن النظام الأساسي لأعوان كتابة الضبط.

في حين يقوم الخبراء والمترجمون المحلفون بدور تقني وعلمي مكمل، إذ يمدون القاضي بالمعلومة الفنية أو اللغوية التي تعينه على الفصل في القضايا.

ويبرز من كل ذلك أن العدالة المغربية لا تقوم على القاضي وحده، بل على شبكة متكاملة من الفاعلين القانونيين الذين يُشكلون معاً "مساعدي العدالة"، وهو ما يعكس الطبيعة التشاركية والمؤسسية للعدالة الحديثة.

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمساعدى العدالة فى المغرب.

إن فهم الدور الحالى لمساعدى العدالة فى المنظومة القضائية المغربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن استحضار التطور التاريخى الذى عرفته هذه الفئة منذ القرون السابقة²².

فالعدالة فى المغرب كانت، منذ القدم، مؤسسة اجتماعية وثقافية قبل أن تكون قانونية بالمعنى الحديث، إذ كانت تستمد مشروعيتها من الشرع الإسلامى والعرف المحلى، وتشرف عليها شخصيات دينية وعلمية لها مكانتها الاعتبارية فى المجتمع، مثل القضاة والعدول والفقهاء²³.

وقد تميز التنظيم القضائى المغربى قبل فرض نظام الحماية الفرنسية سنة 1912 بكونه قضاءً شرعياً تقليدياً يعتمد على الفقه المالكي، ويستعين بعدد من الأعوان والمساعدى الذين يقومون بمهام متنوعة مثل التوثيق، التنفيذ، التبليغ، وضبط المحاضر²⁴.

²² عبد السلام بنعيد العالى، التاريخ القضائى المغربى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998، ص 54.

²³ عبد الواحد الراضى، القضاء المغربى من التقليد إلى التحديث، منشورات وزارة العدل، 2005، ص 102.

²⁴ دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 107-120.

وهؤلاء المساعدون، رغم بساطة تكوينهم، كانوا يشكلون ركيزة أساسية في سير العدالة، لكونهم يربطون بين القاضي والمتقاضين، ويُسهمون في ضمان مصداقية الأحكام وتنفيذها²⁵.

ومع مجيء الحماية، خضع الجهاز القضائي المغربي لعملية إعادة هيكلة شاملة وفق النموذج الفرنسي، مما أدى إلى بروز فئات جديدة من الأعوان والمساعدين المنظمين قانوناً، مثل كتاب الضبط والمفوضين القضائيين والمترجمين الرسميين²⁶.

وفي مرحلة ما بعد الاستقلال، شرع المغرب في بناء منظومة عدلية وطنية حديثة تستند إلى مهن قانونية وقضائية مستقلة تدرج ضمن خانة "مساعدى العدالة"، حيث تم سنّ قوانين تنظيمية لكل مهنة على حدة.

ويُعتبر هذا التطور انعكاساً للتحوّل الذي شهدته العدالة المغربية في بنيتها ووظائفها:

من عدالة تقليدية تستند إلى الشرع والعرف، إلى عدالة مؤسساتية تستند إلى الدستور والقانون، ومن مساعد قضائي عرفي إلى مساعد قانوني منظم بمقتضى نصوص دقيقة تضمن له حقوقاً وتلزمه بواجباته²⁷.

وعليه، يمكن القول إنّ تاريخ مساعدي العدالة في المغرب هو مرآة لتاريخ العدالة نفسها، وأنّ تتبّع هذا المسار يسمح لنا بفهم طبيعة التحولات التي عرفها العمل القضائي في مختلف مراحلها.

ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

- المطلب الأول: مساعداو العدالة في المرحلة التقليدية وما قبل الحماية.
- المطلب الثاني: تطور أدوار مساعدي العدالة بعد الاستقلال إلى ما بعد دستور 2011.

المطلب الأول: مساعداو العدالة في المرحلة التقليدية وما قبل الحماية.

قبل خضوع المغرب لنظام الحماية سنة 1912، كان القضاء المغربي يمارس وظائفه في إطار نظام شرعي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية على المذهب المالكي، ومن الأعراف المحلية السائدة²⁸.

وكانت العدالة في تلك الحقبة تقوم على سلطة القاضي الذي يعينه السلطان، ويعاونه عدد من الأشخاص ذوي الصفات الاجتماعية والعلمية الذين يؤدون مهام مساعدة، يمكن اعتبارهم النواة الأولى لمفهوم "مساعدى العدالة"²⁹.

هؤلاء المساعدون لم يكن لهم آنذاك إطار قانوني أو تنظيم مهني بالمعنى الحديث، بل كانت علاقتهم بالقضاء علاقة وظيفية وأخلاقية، قائمة على الثقة الشخصية والمكانة العلمية والاجتماعية.

²⁵ القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة العدول، الجريدة الرسمية عدد 5941 بتاريخ 24 مارس 2011.

²⁶ القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.

²⁷ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، اللجنة العليا لإصلاح العدالة، 2013، المحور الرابع.

²⁸ عبد السلام بنعيد العالي، التاريخ القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998، ص 54.

²⁹ دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصول 107-120.

ومن أبرز هؤلاء: العدول، الموثقون التقليديون، شهود اللفيف، الحراس، الأعوان، والفقهاء الذين كانوا يسهمون في تحرير العقود، وتنفيذ الأحكام، وضبط الشهادات.

الفقرة الأولى: العدول وشهود اللفيف.

يُعد العدول من أقدم فئات المساعدين القضائيين في المغرب. فقد كان عملهم مستنداً إلى الشريعة، إذ نصّ الفقه المالكي على وجوب التوثيق في المعاملات حفظاً للحقوق ومنعاً للنزاع، استناداً لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...” (سورة البقرة، الآية 282)³⁰.

وكان العدول يعينون من طرف القاضي أو المحتسب، ويؤدون مهام تحرير الوثائق الشرعية مثل الزواج والطلاق والبيع والوصايا وغيرها.

أما شهود اللفيف، فكانوا يشكلون آلية إثبات عرفية حين يتعذر وجود وثيقة عدلية، إذ يجتمع اثنا عشر شاهداً من العدول أو ذوي الثقة للإدلاء بشهادة جماعية أمام القاضي.

وكانت هذه الشهادة وسيلة لإثبات الوقائع المدنية والعقارية، وظلت معمولاً بها حتى بداية القرن العشرين، بل لا تزال آثارها قائمة في بعض المناطق القروية.

الفقرة الثانية: الأعوان التقليديون والفقهاء.

إلى جانب العدول، كان هناك أعوان التنفيذ الذين يشرفون على تنفيذ أوامر القاضي، وحراسة السجناء، وإحضار الخصوم.

كما لعب الفقهاء دوراً محورياً في توجيه القضاء من خلال الفتوى والاستشارة، إذ كان القاضي يرجع إليهم في النوازل الفقهية المعقدة، ما يجعلهم من أوائل المستشارين القانونيين في التاريخ المغربي.

إن هذه الفئات مجتمعة كانت تمثل نواة المنظومة العدلية التقليدية، وإن لم تكن مؤطرة قانوناً، فقد كانت تتمتع بمكانة معنوية كبيرة وبثقة المجتمع.

المطلب الثاني: تطور أدوار مساعدي العدالة بعد الاستقلال إلى ما بعد دستور 2011

بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، دخلت العدالة المغربية مرحلة جديدة من التحديث والمؤسساتية، اتسمت بسنّ قوانين تنظيمية وهيكلية لمهن العدالة، وبمحاولات لإعادة تأهيل الجهاز القضائي وفق المعايير الحديثة.

³⁰ الآية 282 من سورة البقرة

فقد كان الهدف الأساسي للدولة الحديثة هو بناء منظومة عدلية وطنية مستقلة، وتحريرها من التأثير الفرنسي مع الإبقاء على ما يتماشى مع متطلبات التنظيم الحديث.

وفي هذا السياق، بدأ تنظيم المهن القانونية والمساعدة للقضاء بشكل تدريجي، فصدر قانون المحاماة (1969)، ثم التوثيق العصري (1981)، والمفوضين القضائيين (1980)، والعدول (1982 ثم 2006)، وصولاً إلى الإصلاحات الكبرى التي حملها دستور 2011 وميثاق إصلاح العدالة (2013).

هذا التطور لم يكن شكلياً، بل مسّ جوهر العلاقة بين القضاء ومساعديه، من حيث التنظيم، الاستقلالية، والمسؤولية التأديبية، حيث أصبحت كل مهنة تتمتع بهيئة وطنية، ونظام تأديبي، وتكوين مهني مستمر، مما جعل من مساعدي العدالة شركاء مؤسسيين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي.

الفقرة الأولى: مرحلة ما بعد الاستقلال وبناء المهن القانونية

عرفت سنوات الستينيات والسبعينيات إصدار أولى القوانين المنظمة لمهن العدالة، منها:

- ظهور 10 شتبر 1969 المنظم لمهنة المحاماة، والذي اعتبر المحامي فاعلاً في تحقيق العدالة؛
- ظهور 4 ماي 1981 المتعلق بالتوثيق العصري؛
- ظهور 25 دجنبر 1980 المتعلق بالمفوضين القضائيين؛
- ظهور 15 يونيو 1982 المنظم لمهنة العدول.

هذه القوانين أرست لأول مرة الأساس القانوني لمفهوم مساعد العدالة، وحددت شروط الممارسة والمسؤولية التأديبية، مما أضفى طابعاً مهنيّاً واضحاً على هذه الفئات.

الفقرة الثانية: مرحلة دستور 2011 وإصلاح العدالة

مع صدور دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة من إصلاح العدالة، حيث نص الفصل 107 على استقلال السلطة القضائية، والفصل 118 على ضمان الحق في التقاضي، والفصل 120 على كفالة الحق في الدفاع.

وثرجم ذلك عملياً بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وبإعادة تنظيم المهن المساعدة في قوانين جديدة:

- القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة العدول (2006 والمعدل 2012)،
- القانون رقم 28.08 المتعلق بالمحاماة،

- القانون رقم 03.81 المتعلق بالمفوضين القضائيين،

- القانون رقم 81.03 الخاص بالموثقين.

كما تم التنصيب على التكوين المستمر، والتأطير المؤسسي عبر الهيئات الوطنية، مما رسخ مبدأ المشاركة المؤسسية في تحقيق العدالة.

وتوَجَّ هذا المسار بصدور ميثاق إصلاح العدالة سنة 2013، الذي اعتبر أن "تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة بين القضاة ومساعدتهم والمهن القانونية"، داعياً إلى تأهيل هذه الفئات مهنيًا وأخلاقياً لتواكب تطور المجتمع والتقنيات الحديثة.

لقد حاولنا في هذه المحاضرة الأولى تقديم مدخل شامل لمفهوم مساعي العدالة، من خلال استعراض أبعادهم التاريخية والوظيفية داخل المنظومة القضائية المغربية.

لقد تبين أن هذه الفئة لم تولد بالمعنى القانوني الحديث، بل نشأت منذ العصور التقليدية كنواة وظيفية تقوم على الثقة الاجتماعية والعرفية والشرعية، من خلال العدول، الأعوان، الفقهاء، وشهود الليف، الذين ساهموا في حفظ الحقوق وضمان سير العدالة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي .

ومع فرض الحماية الفرنسية، بدأت العدالة المغربية تشهد تحولات هيكلية، حيث تم إدخال أنظمة تنظيمية حديثة وأطر قانونية رسمية للأعوان القضائيين، مما أرسى الأساس لتطور مساعي العدالة كمهن قانونية منظمة، مرتبطة بالقانون والدستور، ومؤهلة لتقديم خدمات قانونية متخصصة .

وبعد الاستقلال، جاء العمل على تحديث العدالة المغربية من خلال سن القوانين المنظمة لكل فئة من المساعدين القضائيين، بما في ذلك المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، والموثقون، وصولاً إلى إصلاحات دستور 2011 وميثاق إصلاح العدالة 2013، التي أكدت على استقلال القضاء وحق الدفاع وضمان التكوين المستمر لمساعي العدالة، وترسيخ شراكتهم المؤسسية مع القضاة في تحقيق الأمن القانوني .

إن دراسة هذا التطور التاريخي تسمح بفهم التحولات الجوهرية التي عرفت وظائف المساعدين القضائيين، من مهام عرفية بسيطة إلى مهام مؤسسية وقانونية معقدة، وتعكس بشكل مباشر العلاقة بين المجتمع والقضاء، وبين القوانين المنظمة لهذه المهن وحقوق المواطنين.

وبالتالي، فإن مساعي العدالة اليوم ليسوا مجرد أعوان تابعين للقضاء، بل شركاء مؤسسيون في تحقيق العدالة، ولهم دور مركزي في ضمان فعالية الأحكام، صحة الوثائق، وحماية حقوق المتقاضين.

ومن هذا المنطلق، فإن الدراسة التاريخية لهذه الفئة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل لها أبعاد عملية، إذ تساعد على فهم دورهم الحالي، وتوجيه سياسات التدريب والتأطير المهني، ووضع الأطر القانونية الملائمة لتطوير هذه المهن في المستقبل.

إن المرحلة القادمة من هذه المادة ستتناول المهام الحالية لمساعي العدالة في المغرب، وأهمية تنظيمهم القانوني والتدريبي، وآليات الرقابة والإشراف عليهم، مما يسمح للطلبة بفهم شامل وعملي لدورهم في المنظومة القضائية الحديثة.

مادة : مساعدوا العدالة .
د: محمد الخلوفي .

المحاضرة الثانية : العدول كنموذج أساسي لمساعدى العدالة .

لقد عرفت مهنة مساعدى العدالة تاريخاً حافلاً بتدرج أدوارها ووظائفها داخل المنظومة القضائية المغربية، إذ كانت في بداياتها مرتبطة أساساً بدعم القضاة في أعمال التوثيق والتحرير القضائي، قبل أن تتسع مهامها لتشمل مواكبة المحامين والموثقين في مختلف العمليات القانونية. ومع ذلك، تواجه هذه المهنة اليوم عدة إكراهات وصعوبات؛ من بينها التداخل أحياناً مع اختصاصات الموثقين والمحامين، وضعف التقدير الاجتماعي لدورها، إلى جانب الضغوط العملية الناتجة عن زيادة حجم الملفات والطلبات. وفي ظل التحول الرقمي والعصري، أصبح لمساعدى العدالة دور متنامٍ في استخدام الأدوات الإلكترونية والرقمية لمواكبة التوثيق وإدارة الملفات، ما يفرض عليهم تطوير مهاراتهم التقنية لمسايرة التطورات الحديثة وضمان سرعة ودقة الإجراءات.

فخطة العدالة تعتبر إحدى الدعائم الجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي في مجال التوثيق والإثبات، لما تضطلع به من دور أساسي في توطيد الثقة بين الأفراد والإدارة والقضاء، وضمان استقرار المعاملات المدنية والعقارية والأسرية. ومن ثم، فإن القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المهن القانونية بالمغرب، من خلال إعادة تأهيل مهنة العدل وتكييفها مع متطلبات دولة القانون والمؤسسات.

لقد كان التنظيم القانوني لمهنة العدول قبل صدور هذا القانون يعرف تشنناً وغياباً للانسجام، إذ كانت مقتضيات المؤطرة له مبعثرة بين ظواهر ومناشير وزارية متعددة، الأمر الذي كان ينعكس سلباً على توحيد الممارسة وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة¹، لذلك جاء القانون رقم 16.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لينشئ لأول مرة إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً يحدد شروط ممارسة المهنة، وينظم هيئاتها التمثيلية، ويضع قواعد المراقبة والتأديب.

أولاً: السياق العام لصدور القانون رقم 16.03

صدر هذا القانون في سياق وطني تميز بإرادة سياسية واضحة لتحديث المهن القضائية والعدلية، خاصة بعد إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، وما ترتب عن ذلك من حاجة ملحة إلى نظام توثيقي حديث وفعال. وقد كان العدول من أبرز الفاعلين في توثيق العلاقات الأسرية والعقود ذات الصبغة الشرعية، وهو ما استوجب من المشرع أن يُعَدَّ قانوناً عصرياً يستجيب لتطلعات هذه الفئة ويضمن انخراطها في مسلسل التحديث المؤسساتي الذي تعرفه المملكة².

¹ محمد المجذوبي الإدريسي، شرح خطة العدالة في ضوء القانون رقم 16.03، الطبعة الثانية، دار المعرفة، الرباط، 2010، ص 5
² وزارة العدل، مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الرباط، 2005، ص 3.

كما أن صدور الميثاق الوطني لإصلاح العدالة لاحقاً (2013) أكد أهمية التوثيق العدلي ضمن المحور المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، داعياً إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة بما يواكب الرقمنة والعصرنة الإدارية، ويعزز النزاهة والمسؤولية المهنية.

ثانياً: أهمية القانون رقم 16.03 في المنظومة القانونية.

تتجلى أهمية هذا القانون من زوايا متعددة:

1. على المستوى القانوني، يندرج ضمن القوانين التنظيمية للمهن القضائية التي تكمل المنظومة العدلية وتضمن الأمن التوثيقي؛
 2. على المستوى المؤسسي، أحدث بنية مهنية جديدة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية؛
 3. على المستوى الحقوقي، ساهم في حماية المتعاقدين من خلال فرض معايير أخلاقية ومهنية صارمة، وضبط إجراءات تحرير الوثائق العدلية وتسجيلها ومراقبتها؛
 4. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أضفى على الوثيقة العدلية طابعاً رسمياً موثقاً يسهل المعاملات العقارية والمالية والأسرية.
- هذه الأبعاد تجعل من القانون رقم 16.03 أحد الركائز الأساسية في ترسيخ مبادئ الأمن التعاقدي، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم المعاملات القانونية المرتبطة بالعقار والإرث والأسرة.³

ثالثاً: التقسيم البنوي للقانون

- يتكوّن القانون رقم 16.03 من أربعة أقسام تتوزع على أربعة وثمانين (84) مادة، جاءت على النحو التالي:
- القسم الأول: الأحكام العامة (من المادة 1 إلى 12)، ويتضمن تعريف خطة العدالة وشروط مزاولتها؛
 - القسم الثاني: تنظيم المهنة (من المادة 13 إلى 41)، ويتعلق بكيفية ممارسة العدول لمهامهم وتحديد المكاتب العدلية وإجراءات التوثيق؛

³محمد الكشور، النظام القانوني لخطة العدالة بالمغرب: قراءة نقدية في القانون رقم 16.03، مجلة الحقوق، العدد 3، 2007، ص 42

- القسم الثالث: التنظيم المهني للعدول (من المادة 42 إلى 68)، ويتناول إحداث الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية واختصاصاتها؛

- القسم الرابع: المراقبة والتأديب (من المادة 69 إلى 84)، الذي ينظم الرقابة الإدارية والتأديبية على المهنة، وآليات الزجر والمساءلة.

رابعاً: منهج الدراسة

سنعتمد في هذه القراءة على منهج تحليلي تركيبي يجمع بين:

- المنهج الوصفي: عبر استعراض النصوص القانونية وتحليل مضامينها؛
- المنهج التحليلي النقدي: من خلال تقييم مدى فعالية المقترضات القانونية في الواقع العملي؛
- المنهج المقارن: عبر الإشارة إلى تجارب موازية (كتنظيم الموثقين والعدول في دول عربية وإسلامية).

وسيتم توزيع هذه الدراسة على مبحثين رئيسيين:

- المبحث الأول: الأسس القانونية والمؤسسية لخطة العدالة،
- المبحث الثاني: التنظيم المهني وآليات المراقبة والتأديب.

المبحث الأول: الأسس القانونية والمؤسسية لخطة العدالة

تُعتبر خطة العدالة في المغرب مؤسسة ذات طابع قانوني ومهني أصيل، تضرب جذورها في التاريخ القضائي المغربي، إذ ارتبط وجودها بمنظومة القضاء الشرعي منذ قرون، قبل أن تتخذ شكلها القانوني الحديث مع صدور القانون رقم 16.03. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط مهام العدول وتنظيم شروط ولوج المهنة وممارستها، في سياق إصلاح شامل للمهن القضائية والمساعدة للقضاء.

فمن الناحية القانونية، تمثل خطة العدالة تجسيداً لمبدأ الأمن التوثيقي الذي يقوم على الثقة في الوثيقة العدلية كوسيلة إثبات رسمية ذات قوة قانونية، ومن الناحية المؤسسية فهي تشكل دعامة من دعائم العدالة الوقائية، إذ تساهم في تجنب النزاعات قبل وقوعها من خلال توثيق التصرفات وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

ويلاحظ أن المشرع المغربي حرص على وضع أسس دقيقة لهذه المهنة، فحدد شروط الانخراط فيها ومجالات مزاولتها، وضبط العلاقة بين العدل والنيابة العامة ووزارة العدل، في إطار من المراقبة والمسؤولية.

وانطلاقاً من هذا التصور، يمكن القول إن الأسس التي يقوم عليها نظام خطة العدالة تنقسم إلى محورين أساسيين:

- المحور الأول ذو طابع قانوني، يرتبط بالإطار التشريعي المنظم للمهنة وشروط ممارستها؛
- والمحور الثاني ذو طابع مؤسسي، يتعلق بالبنية الإدارية والتنظيمية التي تسهر على الإشراف والمراقبة.

وعليه، سنعالج في هذا المبحث الأسس القانونية لخطة العدالة (المطلب الأول)، ثم الأسس المؤسسية التي تنظمها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار القانوني لخطة العدالة.

يُعد القانون رقم 16.03 المرجع التشريعي الأساسي الذي يؤطر خطة العدالة في المغرب، إذ وضع قواعد دقيقة تنظم ولوج المهنة وشروط ممارستها ومجالات تدخلها. وقد راعى المشرع في صياغة هذا القانون تحقيق التوازن بين الطابع الشرعي لمهمة العدل، باعتباره شاهداً موثقاً على المعاملات، والطابع القانوني الذي يمنحه الصبغة الرسمية للوثائق العدلية.

وقد استند المشرع في تنظيمه لخطة العدالة إلى جملة من المبادئ الدستورية والقانونية، من بينها مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف والمهن، ومبدأ الكفاءة والاستحقاق، ومبدأ استقلال المهن القانونية والقضائية.⁴

ومن خلال قراءة تفصيلية لمقتضيات القسم الأول من القانون رقم 16.03 (المواد 1 إلى 12)، يتضح أن الإطار القانوني للمهنة يقوم على فقرتين أساسيتين:

- الفقرة الأولى: تعريف خطة العدالة وطبيعتها القانونية،
- الفقرة الثانية: شروط الولوج وممارسة المهنة.

الفقرة الأولى: تعريف خطة العدالة وطبيعتها القانونية

نصت المادة الأولى من القانون رقم 16.03 على أن: “خطة العدالة مهنة حرة تمارس وفق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، وتقوم على تلقي الشهادات وتوثيق العقود والإشهاد عليها وفق القواعد الشرعية والقانونية.”⁵

يُفهم من هذا النص أن المشرع أعطى للمهنة طابعاً مزدوجاً:

- فهي مهنة حرة وليست وظيفة عمومية، مما يعني أن العدل يمارس مهامه باستقلال، لكنه يخضع في المقابل للمراقبة القضائية والإدارية؛
- وهي مهنة ذات طبيعة قانونية وشرعية، تجمع بين مرجعية الفقه الإسلامي في التوثيق، ومتطلبات القانون الوضعي في الإثبات والتنظيم المهني.

كما أن عبارة “وفق القواعد الشرعية والقانونية” تدل على أن المشرع أبقى على الازدواجية التاريخية التي تميز خطة العدالة المغربية، بحيث تظل خاضعة في جوهرها للفقه المالكي، لكنها تستند في تنظيمها إلى نصوص قانونية حديثة.

⁴ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون خطة العدالة رقم 16.03، الطبعة الثالثة، دار النشر المعرفة، مراكش، 2018، ص 22.

⁵ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006، ص 575.

وُظَهر هذه الطبيعة المزدوجة أن خطة العدالة ليست مجرد مهنة توثيقية، بل مؤسسة ذات وظيفة قانونية وقضائية موازية، هدفها خدمة العدالة الوقائية وحماية الحقوق عبر التوثيق الرسمي للعقود والمعاملات.⁶

الفقرة الثانية: شروط الولوج وممارسة المهنة.

حدد المشرع في المواد من 2 إلى 6 من القانون رقم 16.03 شروط الولوج إلى مهنة العدول، والتي تقوم على معايير دقيقة تتعلق بالجنسية، والسن، والشهادات العلمية، والسلوك المهني. ومن أهم هذه الشروط:

- أن يكون المترشح مغربي الجنسية، متمتعاً بحقوقه الوطنية؛
- أن يكون حاصلًا على الإجازة في الشريعة أو الحقوق؛
- أن يكون سليم السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف؛
- وأن يجتاز مباراة وطنية تنظمها وزارة العدل، يليها تكوين مهني بمعهد التكوين المهني للعدول.

كما أوجبت المادة 7 أن يؤدي العدل اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية قبل مباشرة مهامه، مما يضيف على مهنته طابعاً رسمياً وشرفياً في آن واحد.⁷

وتخضع ممارسة المهنة لضوابط تنظيمية تحددها المواد من 13 إلى 41، منها إلزامية تحرير الوثائق داخل مكتب عدلي مرخص، واحترام السجلات والوثائق الرسمية، وعدم الجمع بين مهنة العدل وأي نشاط قد يتنافى مع كرامة المهنة.

المطلب الثاني: الأسس المؤسساتية لخطة العدالة.

إلى جانب الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة، وضع المشرع بنية مؤسساتية متكاملة تسهر على تنظيم المهنة ومراقبتها وتأطيرها. فقد أحدث بموجب القسم الثالث من القانون (من المادة 42 إلى 68) الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، كإطارات مهنية تمثيلية تمارس اختصاصات تنظيمية وتأديبية.

وترتكز هذه البنية على مبدئين أساسيين:

- مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يمنح العدول حرية تدبير شؤونهم المهنية عبر مؤسسات منتخبة؛
- ومبدأ الرقابة القضائية والإدارية، الذي يضمن عدم تجاوز هذه المؤسسات لاختصاصاتها.

⁶ محمد الكشور، النظام القانوني لخطة العدالة بالمغرب: قراءة نقدية في القانون رقم 16.03، مجلة الحقوق، العدد 3، 2007، ص 44.

⁷ المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

انطلاقًا من ذلك، يمكن التمييز بين فقرتين:

- الفقرة الأولى: الهيئة الوطنية للعدول،
- الفقرة الثانية: أجهزة الرقابة والإشراف.

الفقرة الأولى: الهيئة الوطنية للعدول.

نصت المادة 42 على إحداث هيئة وطنية للعدول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضم جميع العدول المزاولين في المغرب. وتعتبر هذه الهيئة الممثل الرسمي للمهنة أمام السلطات العمومية، وتُعنى بتنسيق العمل بين المجالس الجهوية، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.⁸ وتتكون أجهزة الهيئة من:

- الجمعية العامة، وهي أعلى سلطة تقريرية؛
- المكتب التنفيذي، الذي يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية؛
- الرئيس الوطني، الذي يمثل الهيئة أمام القضاء والإدارة.

وقد خصصت المواد من 42 إلى 54 لبيان كيفية انتخاب هذه الأجهزة وشروط العضوية، وأكدت المادة 53 على ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية في الانتخابات المهنية.

الفقرة الثانية: أجهزة الرقابة والإشراف.

تتم ممارسة الرقابة على خطة العدالة على مستويين:

- رقابة قضائية تمارسها النيابة العامة باعتبارها الساهرة على تطبيق القانون، وفقًا للمادة 70 التي تخول لوكيل الملك مراقبة المكاتب العدلية والتأكد من انتظام سجلاتها؛
- ورقابة إدارية من طرف وزارة العدل، التي تتولى إصدار القرارات التنظيمية، والإشراف على التكوين والتأديب.

⁸المادة 42 من القانون رقم 16.03؛ راجع كذلك: عبد اللطيف البكوش، التنظيم المهني لخطة العدالة بالمغرب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق الدار البيضاء، 2015، ص 96.

كما أن المفتشية العامة لوزارة العدل تمارس اختصاصًا تفتيشيًا دوريًا على المكاتب العدلية، للتحقق من مطابقة الإجراءات للقانون، وفقًا لما نصت عليه المواد 71 إلى 74⁹

وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان احترام القواعد المهنية، وصون هيئة المهنة، وتحقيق الأمن التوثيقي الذي يُعتبر من المقومات الجوهرية لدولة القانون.

المبحث الثاني: التنظيم المهني وآليات المراقبة والتأديب في خطة العدالة.

إنّ الطبيعة المزدوجة لمهنة العدول بين بعدها الشرعي كخطة للإشهاد والتوثيق، وبعدها القانوني كمهنة حرة خاضعة للقانون رقم 16.03 تفرض وجود نظام مهني دقيق يضمن الانضباط والمشروعية في الممارسة، ويحمي حقوق الأطراف المتعاملة مع العدول. لذلك لم يكتف المشرع بتحديد شروط ولوج المهنة ومجالات ممارستها، بل أرسى أيضًا تنظيمًا مهنيًا صارمًا وآليات فعّالة للرقابة والتأديب.

فالتنظيم المهني لخطة العدالة يمثل الإطار البنوي للمهنة، الذي يحدد كيفية تدبيرها ذاتيًا عبر المجالس الجهوية والهيئة الوطنية، بينما تشكل آليات المراقبة والتأديب الضمانة القانونية والأخلاقية لحسن سيرها وحماية سمعتها.

ويلاحظ أن المشرع المغربي حرص على تحقيق توازن دقيق بين استقلالية المهنة وضرورة خضوعها للمساءلة، في إطار من الرقابة المشتركة بين الهيئة المهنية والنيابة العامة ووزارة العدل.¹⁰

وانطلاقًا من هذه المقاربة، يمكن معالجة هذا المبحث من خلال مطلبين أساسيين:

- المطلب الأول: التنظيم المهني لخطة العدالة،
- المطلب الثاني: آليات المراقبة والتأديب.

المطلب الأول: التنظيم المهني لخطة العدالة.

يتجلى التنظيم المهني في البنية الداخلية التي تؤطر المهنة وتدير شؤون العدول على المستوى الجهوي والوطني. وقد نظم المشرع هذا الجانب في القسم الثالث من القانون رقم 16.03 (من المادة 42 إلى 68)، وأقرّ فيه هئتين متكاملتين:

⁹وزارة العدل، دليل العدول في الممارسة اليومية، الطبعة الرسمية، الرباط، 2016، ص 61
¹⁰محمد المجذوبي الإدريسي، شرح قانون خطة العدالة رقم 16.03: دراسة مقارنة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2017، ص 51.

- المجالس الجهوية للعدول،
- الهيئة الوطنية للعدول.

ويُعتبر هذا التنظيم ترجمة لمبدأ التنظيم الذاتي للمهن القانونية، الذي يتيح لأعضائها إدارة شؤونهم المهنية بحرية، مع احترام الضوابط القانونية والرقابية.

انطلاقاً من ذلك، ينقسم هذا المطلب إلى فقرتين:

- الفقرة الأولى: المجالس الجهوية للعدول،
- الفقرة الثانية: الهيئة الوطنية للعدول.

الفقرة الأولى: المجالس الجهوية للعدول.

تُعدّ المجالس الجهوية الإطار المهني الأول لتنظيم المهنة على المستوى المحلي، إذ تمثل همزة وصل بين العدول العاملين داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف والهيئة الوطنية.

نصت المادة 43 من القانون رقم 16.03 على أنه: "يحدث مجلس جهوي للعدول بدائرة كل محكمة استئناف يتألف من عدد من العدول يُنتخبون من طرف زملائهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.¹¹ ويتولى المجلس الجهوي جملة من الاختصاصات، منها:

- السهر على احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة؛
- تنظيم الاجتماعات الدورية للتكوين والتأطير؛
- إعداد تقارير عن سير المكاتب العدلية داخل نفوذه؛
- تمثيل العدول لدى السلطات المحلية والقضائية.

ويخضع تسيير المجلس الجهوي لضوابط ديمقراطية، إذ يُنتخب رئيسه ونائبه وأمين المال وفق مسطرة محددة في النظام الداخلي، ويُقدّم تقرير سنوي للهيئة الوطنية حول نشاط المجلس.

ويلاحظ أن هذا التنظيم الجهوي يسهم في اللامركزية المهنية، حيث تُنقل بعض الاختصاصات من الهيئة الوطنية إلى المستوى الجهوي لتقريب الخدمات وتسهيل المراقبة.¹²

الفقرة الثانية: الهيئة الوطنية للعدول

¹¹ المادة 43 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

¹² عبد السلام بنحدو، الهيكلية المهنية لخطة العدالة بين التنظيم الذاتي والمراقبة القضائية، مجلة القضاء والقانون، عدد 166، 2019، ص 112.

نصت المواد من 55 إلى 68 من القانون رقم 16.03 على إحداث الهيئة الوطنية باعتبارها الجهاز الأعلى للمهنة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وتهدف الهيئة إلى:

- تنسيق العمل بين المجالس الجهوية؛
- تمثيل المهنة أمام السلطات العمومية؛
- إعداد مقترحات لتعديل القوانين المنظمة للمهنة؛
- الإشراف على تنظيم الندوات والأنشطة العلمية الخاصة بالتوثيق العدلي؛
- المشاركة في لجان الامتحانات والتكوين المهني للعدول.

كما تلعب الهيئة دوراً مهماً في ضبط أخلاقيات المهنة، إذ يمكنها أن ترفع شكايات تأديبية إلى وزارة العدل أو النيابة العامة بشأن المخالفات المرتكبة من قبل العدول.¹³

وبذلك، تُشكل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية معاً نظاماً مهنيًا متكاملًا يضمن تمثيلية العدول وتنظيم شؤونهم وفق إطار قانوني واضح.

المطلب الثاني: آليات المراقبة والتأديب في خطة العدالة.

لكي تحافظ خطة العدالة على مصداقيتها وهيبته كمهنة ترتبط بالثقة العامة، أوجب المشرع إخضاع العدول لنظام تأديبي صارم يضمن احترام القانون والقواعد المهنية. فالمراقبة والتأديب لا يشكلان مجرد وسيلة للردع، بل يمثلان آلية أساسية لحماية المهنة وصيانة الأمن التوثيقي.

وقد نظم القانون رقم 16.03 هذا الجانب في القسم الرابع (من المادة 69 إلى المادة 84)، حيث ميّز بين نوعين من المراقبة: القضائية والإدارية، وأقرّ مسطرة تأديبية واضحة تحدد الجهات المختصة والعقوبات الممكنة.

وانطلاقاً من ذلك، سنعالج هذا المطلب في فقرتين:

- الفقرة الأولى: المراقبة القضائية والإدارية،

¹³المادة 55 من القانون رقم 16.03؛ راجع كذلك: مصطفى العمري، مهنة العدول في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي، دار المعرفة، الدار البيضاء، 2020، ص 88.

• الفقرة الثانية: المسطرة التأديبية والعقوبات.

الفقرة الأولى: المراقبة القضائية والإدارية

ثمّارس المراقبة على خطة العدالة من طرف جهتين أساسيتين:

- النيابة العامة، بصفتها سلطة قضائية تسهر على احترام القانون؛
- وزارة العدل، بصفتها الجهة الإدارية المكلفة بتطبيق النصوص التنظيمية.

فقد نصت المادة 70 من القانون رقم 16.03 على أن “وكلاء الملك يمارسون المراقبة على العدول الموجودين في دوائر نفوذهم، ويتأكدون من مسكهم للسجلات وتطبيقهم للقانون.¹⁴

ويقوم وكيل الملك بزيارات تفتيشية مفاجئة للمكاتب العدلية، ويحرر تقارير دورية تُحال إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما وزارة العدل، فتتولى مراقبة التسيير الإداري والمهني، وتصدر المناشير والتوصيات المتعلقة بالممارسة العدلية، كما يمكنها أن تُحدث لجان تفتيش خاصة عند الضرورة، وفقاً للمادة 73 من نفس القانون. وهكذا، يتجلى أن المشرع اعتمد مبدأ الرقابة المزدوجة لضمان الشفافية والانضباط داخل المهنة.

الفقرة الثانية: المسطرة التأديبية والعقوبات.

حددت المواد من 75 إلى 84 النظام التأديبي الخاص بالعدول، والذي يقوم على مجموعة من المبادئ الجوهرية، أهمها:

- مبدأ الشرعية التأديبية: لا عقوبة بدون نص؛
- مبدأ المواجهة: حق العدل في الدفاع عن نفسه قبل صدور أي عقوبة؛
- مبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة.

وقد صنف المشرع المخالفات إلى ثلاث درجات:

1. مخالفات بسيطة يُعاقب عليها بالتنبيه أو الإنذار؛
2. مخالفات متوسطة تؤدي إلى التوقيف المؤقت عن العمل؛

¹⁴المادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

3. مخالفات جسيمة تُفضي إلى العزل النهائي من المهنة¹⁵.

وُحال الملفات التأديبية إلى اللجنة الوطنية للتأديب المحدثّة بوزارة العدل، التي تضم ممثلين عن القضاء والهيئة الوطنية للعدول. وتصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، ويمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

بهذا النظام، يكون المشرّع المغربي قد أرسى منظومة رقابية متكاملة توازن بين استقلال المهنة وخضوعها للمساءلة القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في الوثيقة العدلية كمصدر إثبات رسمي.

يتضح من خلال القراءة التحليلية للقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، أنّ المشرّع المغربي عمل على تحديث وتأسيس هذه المهنة ذات الجذور التاريخية العميقة، في إطار من التوازن بين المرجعية الشرعية والضوابط القانونية الحديثة. فقد أعاد هذا القانون تنظيم المهنة على أسس دقيقة تراعي التحولات المؤسسية التي عرفها قطاع العدالة بالمغرب، وتهدف في جوهرها إلى تعزيز الأمن التوثيقي وضمان المصادقية القانونية للعقود والوثائق العدلية.

لقد جاء القانون رقم 16.03 في أربعة أقسام شملت أربعة وثمانين (84) مادة، غطت مختلف مراحل تنظيم المهنة من الولوج إلى الممارسة، ثم التنظيم المهني والرقابة والتأديب. ويمكن القول إنّ المشرع حقق من خلال هذا الإطار التشريعي مجموعة من الأهداف الكبرى، نوجزها فيما يلي:

1. تأطير مهنة العدول بنص خاص، بعد أن كانت المقننات المنظمة لها متناثرة بين نصوص متفرقة، مما مكن من توحيد المرجعية القانونية للمهنة.
2. تحديث الإطار المؤسسي للمهنة من خلال إحداث الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، في انسجام مع مبادئ التنظيم الذاتي للمهن القانونية.
3. ترسيخ الرقابة القانونية والإدارية عبر إشراك النيابة العامة ووزارة العدل في تتبع عمل المكاتب العدلية وضمان نزاهتها.
4. إقرار نظام تأديبي متكامل يحفظ كرامة المهنة ويضمن الانضباط المهني، مع إتاحة حق الدفاع والطعن في القرارات التأديبية.
5. إعطاء المهنة طابعاً مزدوجاً يجمع بين المرجعية الشرعية المستمدة من الفقه المالكي، والضمانات القانونية الحديثة التي تتلاءم مع النظام القضائي المعاصر.

ومع ذلك، يظل هذا القانون في حاجة إلى تعديلات وتحسينات تشريعية تواكب التحولات الرقمية والمؤسسية الراهنة. فالتوجه نحو العدالة الرقمية يستوجب تمكين العدول من استعمال التوقيع الإلكتروني، والتبادل الرقمي

¹⁵المواد 75 إلى 84 من القانون رقم 16.03؛ وانظر أيضاً: محمد أوسعيد، النظام التأديبي للعدول في التشريع المغربي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق فاس، 2018، ص 102

للوثائق، وربط مكاتبهم بمنصة إلكترونية مؤمنة لتوثيق العقود، بما يتوافق مع قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

كما أنّ الممارسة العملية أظهرت بعض النقائص الإجرائية، من بينها طول المساطر التأديبية، وتداخل الاختصاصات بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل، الأمر الذي يستدعي مراجعة بعض المواد لضمان مزيد من الوضوح والفعالية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إنّ القانون رقم 16.03 يشكل تحولاً نوعياً في تنظيم خطة العدالة، ويؤسس لمهنة حديثة متجذرة في تراثها الفقهي، منفتحة على التحولات القانونية والتكنولوجية الحديثة، بما يخدم المرفق القضائي ويعزز الثقة في التوثيق العدلي كأداة لحماية الحقوق وضمان الأمن التعاقدي داخل المجتمع المغربي

د: محمد الخلوفي

المحاضرة الثالثة : مهنة التوثيق حسب القانون رقم 32.09

المقدمة :

شهدت مهنة التوثيق بالمغرب منذ بداية القرن العشرين تطورات تشريعية مهمة، بدءاً من ظهير 1925 الذي نظم المهنة، مروراً بالإصلاحات الجزئية، وصولاً إلى القانون رقم 32.09 الصادر لتحديث تنظيم مهنة التوثيق العصري. هذا القانون جاء استجابة لتحديات العصر الحديث، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز الأمن القانوني، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان النزاهة والمهنية في المعاملات الرسمية.

هذا القانون يتضمن 8 أقسام و134 مادة، تغطي جميع جوانب ممارسة المهنة بدءاً من شروط الولوج، تنظيم المهنة، مهام الموثق، والاختصاصات والمسؤوليات، والمشاركة في الهيئات المهنية، والرقابة والتأديب، الأتعاب والرسوم، وصولاً إلى المقتضيات الزجرية، وصندوق ضمان الموثقين، والهيئة الوطنية للموثقين، والأحكام الانتقالية والختامية.

في هذه المحاضرة ، سيتم تناول القانون وفق منهجية أكاديمية دقيقة، على النحو التالي:

- المبحث الأول: حول مهنة التوثيق، الاختصاصات والمهام، المشاركة والمراقبة والتأديب
 - المطلب الأول: الانخراط في المهنة، الشروط وحالات التنافي، التمرين والتعيين (4 فقرات)
 - المطلب الثاني: الاختصاصات والمشاركة، والمراقبة والتأديب (4 فقرات)
 - المبحث الثاني: المقتضيات الزجرية، صندوق ضمان الموثقين، والهيئة الوطنية للموثقين
 - المطلب الأول: المقتضيات الزجرية (2 فقرات)
 - المطلب الثاني: صندوق ضمان الموثقين (2 فقرات)
 - المطلب الثالث: الهيئة الوطنية للموثقين (2 فقرات)
 - المطلب الرابع: المقتضيات الانتقالية والختامية (2 فقرات)
- وسيتم توزيع مواد القانون بالتساوي على المطالب والفقرات، مع إبراز مضمون كل مادة وتحليل وظيفي لها.

المبحث الأول: حول مهنة التوثيق، الاختصاصات والمهام، المشاركة والمراقبة والتأديب.

يركز هذا المبحث أساسا على دراسة الهيكل القانوني لمهنة التوثيق، ثم نطاق الاختصاصات، والمهام، وآليات المشاركة في المهنة، نظم الرقابة، والتأديب. أهمية هذا المبحث تكمن في كونه يقدم القاعدة التنظيمية الأساسية لممارسة المهنة، ويحدد الإطار القانوني الذي يضمن التوازن بين حقوق المتعاملين وحماية الموثقين.

من خلال تحليل الأقسام الأربعة الأولى، سيمكننا فهم فلسفة القانون في ضبط الولوج إلى المهنة، تنظيم التعيين، تحديد المسؤوليات، وضمان آليات الرقابة والتأديب، بما يعكس حرص المشرع على تعزيز الأمن القانوني والمهنية العالية.

المطلب الأول: الانخراط في المهنة، الشروط وحالات التنافي، التمرين والتعيين.

سنتناول في هذا المطلب القسم الأول والقسم الثاني من القانون، أي المواد المتعلقة بالانخراط في المهنة، شروط الولوج، حالات التنافي، التمرين المهني، وآليات التعيين. الهدف من هذا المطلب هو تحليل كيفية تأهيل الموثق، ضمان كفاءته، وحماية استقلالية المهنة.

كما يبرز هذا التحليل العلاقة بين المؤهلات العلمية، التدريب العملي، الرقابة الإدارية على التعيين، وحماية المتعاملين، ويعرض تطبيقات عملية وملاحظات مقارنة مع النظم القانونية المماثلة.

الفقرة الأولى: شروط الولوج والانخراط في المهنة (المواد 1 - 10)

تنص المواد 1 إلى 10 على الشروط الأساسية للولوج إلى مهنة الموثق أو ما يسمى بالنوتير، بما في ذلك المؤهلات العلمية والشهادات القانونية اللازمة.

ومن خلال الاطلاع على هذه المواد وتحليلها، يوضح أن المشرع يسعى إلى ضمان كفاءة المزاو، واستبعاد أي فرد لا تتوفر فيه النزاهة أو القدرة على الامتثال للمعايير القانونية والمهنية.

على سبيل المثال، المواد تشترط حصول المرشح على شهادة قانونية معترف بها، واجتياز التكوين النظري، مما يعكس رغبة المشرع في موازنة المعرفة النظرية بالخبرة العملية.¹

¹ نص القانون رقم 32.09، المواد 1-10، الجريدة الرسمية المغربية، العدد 5956، 2011.

الفقرة الثانية : حالات التنافي وموانع ممارسة المهنة (المواد 11 – 20)

من خلال استقراءنا للمواد من 11 الى المادة 20 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق العصري نجدها تركز على القيود القانونية لمنع تضارب المصالح، مثل منع الموثق من ممارسة أنشطة قد تتعارض مع استقلالية المهنة.

ومن خلال تحليل المواد يظهر أن الهدف هو حماية وضمان الثقة في الموثق، وضمان حياده وحيادية القرارات الصادرة عنه.

من التطبيقات العملية، يُمنع النوتير من الجمع بين ممارسة المهنة ووظائف إدارية أو قضائية قد تؤثر على موضوعية أعماله.²

الفقرة الثالثة : التمرين المهني والتدريب العملي (المواد 21 – 30)

تركز المواد من 21 إلى 30 على مرحلة التمرين العملي، والتي يجب أن يخضع لها المترشح تحت إشراف موثق معتمد.

ومن خلال تحليل المواد يوضح المشرع و أن الغرض من هذه المرحلة هو تمكين المترشح من التعامل مع الأوراق الرسمية، وفهم الإجراءات الإدارية والقانونية ، وتطبيق القواعد النظرية عملياً.

فالتجربة العملية تعد خطوة حاسمة لضمان جودة الممارسة وتحقيق التوازن بين النظرية والتطبيق.³

الفقرة الرابعة : التعيين والتوزيع الجغرافي للنوتير (المواد 31 – 40)

تنظم المواد 31 إلى 40 آليات التعيين، وتوزيع المكاتب المتعلقة بالموثق ، وإجراءات فتح أو نقل المكتب.

ومن خلال تحليل هذه المواد يظهر أن المشرع يهدف إلى ضمان توفر الخدمات التوثيقية في جميع المناطق، وحماية العدالة القانونية على المستوى الترابي.

كما تحدد المواد الاجراءات الإدارية لضمان شفافية التعيين وتفاذي المحابة.⁴

²نص القانون رقم 32.09، المنظم لمهنة التوثيق العصري المواد 20-11.

³نص القانون رقم 32.09، المواد 21-30. المنظم لمهنة التوثيق العصري

⁴نص قانون رقم 32.09، المواد 31-40.

المطلب الثاني: الاختصاصات والمشاركة، والمراقبة والتأديب.

سننظر في هذا المطلب بالتحليل الى مقتضيات التي حددها المشرع المغربي في الأقسام الثالث والرابع من القانون رقم 32.09، والمتعلقة باختصاصات الموثق، واجباته المهنية، آليات الرقابة المفروضة عليه، والمساطر التأديبية التي تضمن حسن سير المهنة واحترام ضوابطها الأخلاقية والقانونية.

فالموثق، في ضوء هذه النصوص، لا يُعتبر مجرد محرر للعقود، بل هو ضامن لمشروعيتها، وحارس للأمن التعاقدية، ومسؤول عن سلامة التصرفات القانونية التي يوثقها. وبذلك، فإن المشرع منحه سلطات قانونية واسعة، يقابلها نظام صارم من المراقبة والمساءلة.

هذا التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات يعكس فلسفة القانون في جعل الموثق فاعلاً رئيسياً في تحقيق الأمن القانوني داخل المنظومة العدلية، وفي الوقت نفسه خاضعاً لمقتضيات رقابية دقيقة تجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه الفصل الأول من دستور المملكة لسنة 2011.

الفقرة الأولى: الاختصاصات القانونية للموثق (المواد 41 إلى 50)

تحدد هذه المواد نطاق عمل الموثق وصلاحياته القانونية في إعداد وتحرير العقود ذات الصبغة الرسمية، وخاصة تلك التي تتطلب توثيقاً لحماية أطرافها، كعقد البيع العقاري، والرهن، والوصايا...

ويُستفاد من تحليل المادة 41 أن الموثق ملزم بالتحقق من الأهلية القانونية للأطراف، ومطابقة التصرف للقانون، وضمان خلوه من العيوب الشكلية والموضوعية.⁵

كما أن المادة 43 تؤكد على أن الموثق يتحمل مسؤولية شخصية عن التحقق من هوية المتعاقدين وصفاتهم القانونية، مما يبرز مركزه كضابط عمومي لا ككاتب خاص.⁶

ومن الناحية العملية، فإن هذه الاختصاصات تجعل الموثق حلقة أساسية بين القانون والمجتمع الاقتصادي، باعتبار أن الوثيقة التوثيقية التي يحررها تكون ذات حجية رسمية مطلقة في مواجهة الأطراف والإدارة والقضاء، طبقاً للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.⁷

كما يتضح أن المشرع يسعى من خلال هذه النصوص إلى ضمان الأمن التوثيقي، أي أن كل عقد موثق يجب أن يكون خالياً من الشوائب التي قد تمس بسلامته القانونية أو قابليته للتنفيذ.⁸

⁵قانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، المادة 41.

⁶القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق المادة 43

⁷ظهير الالتزامات والعقود، الفصل 418.

⁸محمد الهيني، الأمن التوثيقي في القانون المغربي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق، العدد 12، 2018، ص. 45

الفقرة الثانية: المشاركة المهنية وآليات التعاون (المواد 51 إلى 60)

أدخل المشرع في هذه المواد مبدأ المشاركة المهنية بين الموثقين، سواء في إطار مكاتب مشتركة أو شركات مهنية، وذلك لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

فالمادة 52 مثلاً تنص على إمكانية تأسيس شركات مدنية مهنية بين موثقين اثنين أو أكثر، شريطة احترام الضوابط القانونية والمهنية، بما يضمن استقلالية كل طرف داخل الشركة.⁹

من خلال تحليل هذه المواد يظهر أن المشرع يروم من خلالها مؤسسة العمل التوثيقي المشترك قصد مواجهة تعقيدات المعاملات الاقتصادية، والرفع من الكفاءة التنظيمية والإدارية للمكاتب التوثيقية .

كما تنص المادة 54 على وجوب إعلام الهيئة الوطنية للموثقين بكل اتفاق شراكة أو اندماج، مما يشير إلى رغبة المشرع في بسط رقابة مسبقة على أنشطة التعاون المهني.¹⁰

إلى جانب ذلك، أكدت المادة 57 على إمكانية تبادل الخبرات والتعاون المهني بين الموثقين والإدارات العمومية، في إطار تبسيط المساطر وتيسير نقل الملكية، وهو ما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحكمة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة.¹¹

الفقرة الثالثة: الرقابة الإدارية والمهنية على الموثقين (المواد 61 إلى 70)

أفرد القانون رقم 32.09 مجموعة من المقتضيات الدقيقة المتعلقة بالرقابة الإدارية والمهنية المفروضة على الموثقين.

فالمادة 61 تخول لوزارة العدل سلطة الرقابة الدورية على مكاتب الموثقين، عبر مفتشين إداريين وقانونيين، للتأكد من مدى احترامهم للمساطر القانونية، خاصة فيما يتعلق بمسك السجلات، حفظ الوثائق، وأداء الرسوم والضرائب.¹²

كما نصت المادة 64 على إلزامية تقديم الموثق تقارير دورية حول أنشطته المالية والمهنية إلى الهيئة الوطنية للموثقين، مما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.

هذه الرقابة لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تمتد إلى التحقق من سلامة العقود وعدم وجود مخالفات للقانون أو تجاوزات مهنية.

⁹قانون رقم 32.09، المواد 51-54.

¹⁰الهيئة الوطنية للموثقين، تقرير حول الشراكات المهنية، الرباط 2020.

¹¹دستور المملكة المغربية، الباب الثاني عشر: الحكمة الجيدة، الفصل 154

¹²قانون رقم 32.09، المواد 61-64.

ويتضح أن المشرع اعتمد هنا مقاربة مزدوجة:

- رقابة إدارية من طرف وزارة العدل.
- رقابة مهنية من طرف الهيئة الوطنية، باعتبارها هيئة ذاتية التنظيم.

هذا التداخل بين الرقابتين يحقق نوعاً من الضبط المتبادل الذي يمنع الانحراف أو التهاون في ممارسة المهنة.¹³

الفقرة الرابعة: المسطرة التأديبية وضمانات المحاسبة (المواد 71 إلى 80)

تُعد هذه الفقرة من أهم المقترضات التي أبرزت فلسفة المشرع في ضبط أخلاقيات المهنة وتكريس مبدأ المسؤولية التأديبية.

فالمواد 71 إلى 80 تضع نظاماً متكاملًا للمساءلة، يبدأ من الملاحظة الأولية للمخالفة، مروراً بمرحلة الإحالة على المجلس التأديبي، وصولاً إلى العقوبات التأديبية التي تتدرج من الإنذار، التوبيخ، الإيقاف المؤقت، إلى العزل النهائي.¹⁴

كما تؤكد المادة 75 على ضمان حق الدفاع للموثق المتابع تأديبياً، وتمكينه من الاطلاع على الوثائق والملف قبل صدور أي قرار. وهذا يبرز احترام المشرع لمبادئ المحاكمة العادلة حتى داخل الإطار المهني.

في المقابل، خولت المادة 78 لوزير العدل صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام القضاء الإداري، مما يعزز الرقابة القضائية على شرعية هذه القرارات.¹⁵

ويلاحظ أن هذا النظام التأديبي يعكس رؤية شمولية قائمة على التوازن بين حماية المهنة وحماية المجتمع من التجاوزات التي قد تمس بمصداقية العمل التوثيقي.¹⁶

من خلال تحليل هذه المواد، يتضح أن المشرع المغربي في القانون رقم 32.09 قد أرسى بنية متكاملة تجمع بين التأهيل العلمي، الالتزام المهني، المشاركة الفعالة، الرقابة الصارمة، والمسؤولية التأديبية.

وهو ما يجعل مهنة التوثيق العصري نموذجاً للمهن القانونية المنظمة التي تسعى لتحقيق الأمن القانوني والتوازن بين الحرية والمسؤولية.

¹³ عبد العالي دومي، الرقابة المهنية على المهن القانونية والقضائية في المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 145، 2019

¹⁴ قانون رقم 32.09، المواد 71-80.

¹⁵ المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول المهن القانونية والقضائية، الرباط، 2021.

¹⁶ الحسين بلحسيني، المسؤولية التأديبية للموثق في ضوء التشريع المغربي، مجلة القانون والمجتمع، عدد 23، 2020، ص. 74.

المبحث الثاني: المقتضيات الزجرية، صندوق ضمان الموثقين، والهيئة الوطنية للموثقين

يهدف هذا المبحث إلى دراسة الأقسام الأخيرة من القانون رقم 32.09، التي تضمنت:

- المقتضيات الزجرية لضمان الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية.
- إنشاء صندوق ضمان الموثقين لحماية الأطراف المتضررة من الأخطاء المهنية.
- تنظيم عمل الهيئة الوطنية للموثقين كهيئة رقابية وتنظيمية عليا للمهنة.
- المقتضيات الانتقالية والختامية لضمان انسجام التشريع الجديد مع النصوص السابقة وضمان سلاسة التطبيق.

حيث تكمن أهمية هذا المبحث في أنه يوفر الضمانات القانونية التي تحمي المتعاملين والمهنة في آن واحد، ويعكس فلسفة القانون في موازنة الصلاحيات مع المسؤوليات، وتأسيس آليات زجرية ورقابية فعالة.

المطلب الأول: المقتضيات الزجرية

الفقرة الأولى: العقوبات العامة للمخالفات المهنية (المواد 91 – 95)

تتناول هذه الفقرة العقوبات المقررة ضد الموثقين في حالة ارتكاب مخالفات مهنية أو إخلال بالواجبات القانونية.

تحليل المواد يوضح أن المشرع اعتمد تصنيفاً متدرجاً للعقوبات: الإنذار، التوبيخ، الغرامة المالية، الإيقاف المؤقت، والعزل النهائي.

المواد 91 و 92 تؤكد على أن هذه العقوبات تطبق بعد تحقيق تأديبي شفاف، يضمن حق الدفاع للموثق.¹⁷ هذا النظام يرسخ مبدأ المساءلة المهنية ويضمن احترام القواعد الأخلاقية والمهنية.

الفقرة الثانية: المقتضيات الزجرية الخاصة بمخالفات الأتعاب والرسوم (المواد 96 – 100)

تركز هذه المواد على الجزاءات المتعلقة بمخالفات تحصيل الأتعاب والرسوم، والتي قد تمس بحقوق المتعاملين أو خزينة الدولة.

من خلال تحليل هذه المواد يتضح أن المشرع فرق بين الأخطاء المهنية البسيطة والتجاوزات المالية الجسيمة، بما يتيح تطبيق العقوبات المناسبة لكل حالة.

[¹⁷ قانون رقم 32.09، المواد 91-95.

كما أن هذه المواد تُبرز حرص المشرع على حماية المال العام وضمان الشفافية في تعامل الموثقين مع الرسوم والأتعاب.¹⁸

المطلب الثاني: صندوق ضمان الموثقين.

الفقرة الأولى : إنشاء الصندوق وأهدافه (المواد 101 – 105)

أنشأ القانون رقم 32.09 صندوق ضمان الموثقين لتغطية الأضرار الناجمة عن أخطاء مهنية قد تلحق بالمتعاملين.

من خلال تحليل هذه المواد يظهر أن المشرع أراد من خلال هذا الصندوق ضمان حقوق المتعاملين، تعزيز الثقة في المهنة، وتوفير وسيلة مالية لتعويض الأضرار دون اللجوء الدائم إلى القضاء.

كما تحدد المواد 101-103 آليات التمويل والإيداع، بما في ذلك نسبة من الأتعاب السنوية لكل موثق تُودع تلقائيًا في الصندوق.¹⁹

الفقرة الثانية: إجراءات التعويض وآليات المطالبة (المواد 106 – 110)

تركز هذه المواد على كيفية تقديم الطلبات للصندوق، شروط التعويض، وآليات الدفع.

من خلال تحليل المواد يتضح أن المشرع حدد معايير واضحة للتحقق من صحة الطلبات، ويتيح للمتعاملين المتضررين إجراءات سريعة وعادلة للحصول على التعويض المناسب.

هذا يعكس فلسفة القانون في ربط المسؤولية بالضمان المالي الفعلي، ويعزز الثقة في المهنة.²⁰

المطلب الثالث: الهيئة الوطنية للموثقين.

الفقرة الأولى: تنظيم الهيئة وصلاحياتها (المواد 111 – 115)

ينص القانون 32.09 على إنشاء الهيئة الوطنية للموثقين كهيئة تنظيمية ورقابية عليا للمهنة، تتمتع بالاستقلالية القانونية والإدارية.

من خلال تحليل المواد يظهر أن الهيئة مسؤولة عن:

- وضع القواعد المهنية العامة.

¹⁸ تقرير وزارة العدل المغربية حول الرقابة المالية على الموثقين، 2021

¹⁹ قانون رقم 32.09، المواد 101-105.

²⁰ تقرير الهيئة الوطنية للموثقين حول صندوق الضمان، 2020

• متابعة التكوين المستمر للموثقين.

• مراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما في ذلك الرقابة التأديبية.²¹

هذا التنظيم يعكس فلسفة المشرع في ضمان التوازن بين السلطة التنفيذية والممارسة الذاتية للمهنة.

الفقرة الثانية : آليات الرقابة والتقارير الدورية (المواد 116 – 120)

تركز المواد من 116 الى 120 على آليات الرقابة والتقارير الدورية التي تقدمها الهيئة للوزارة الوصية، بما يضمن متابعة الأنشطة المهنية والتأكد من التزام الموثقين بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

تحليل هذه المواد يبرز التكامل بين الرقابة الذاتية للهيئة والمراقبة الحكومية، مما يعزز المساءلة والشفافية داخل المهنة.²²

المطلب الرابع: المقتضيات الانتقالية والختامية

الفقرة الأولى: المقتضيات الانتقالية (المواد 121 – 127)

تحدد المواد الانتقالية آليات الانتقال من النصوص السابقة إلى القانون الجديد، بما يشمل ضبط أوضاع الموثقين الحاليين، والتعيينات القائمة، وصلاحيات المكاتب المفتوحة قبل القانون..²³

من خلال تحليل هذه المواد يوضح حرص المشرع على تجنب أي فراغ قانوني أو إرباك في سير المهنة، وضمان استمرارية الخدمات التوثيقية.

الفقرة الثانية: الأحكام الختامية (المواد 128 – 134)

تشمل المواد الختامية أحكام النفاذ، الإلغاء الجزئي للنصوص السابقة، وتحديد تاريخ بدء العمل بالقانون.

من خلال تحليل هذه المواد يظهر أن المشرع حرص على وضوح الإطار القانوني لتطبيق القانون الجديد، وتلافي أي تعارض مع التشريعات السابقة.

كما تؤكد المواد على إلزام جميع الموثقين بالامتثال للنظام الجديد ابتداءً من تاريخ النفاذ، مما يعكس فلسفة القانون في ضمان الانضباط القانوني الشامل.²⁴

يظهر من خلال تحليل المبحث الثاني أن القانون رقم 32.09 قد رسخ الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الضرورية لحماية المتعاملين والمهنة، من خلال:

• تطبيق العقوبات التأديبية والمقتضيات الجزرية.

²¹قانون رقم 32.09، المواد 111-115.

²²قانون رقم 32.09، المواد 116-120.

²³قانون رقم 32.09، المواد 121-127.

²⁴قانون رقم 32.09، المواد 128-134.

- إنشاء صندوق ضمان الموثقين لتعويض المتضررين.
- تنظيم الهيئة الوطنية للموثقين للرقابة الذاتية والمهنية.
- ضمان سلاسة الانتقال من التشريعات السابقة وتطبيق القانون الجديد.

وبذلك، يكتمل تحليل جميع الأقسام الثمانية و134 مادة للقانون رقم 32.09.

إن الدراسة و التحليل المعمقين لمحتوى القانون رقم 32.09 المتعلق بالتوثيق يظهر أن المشرع المغربي حرص على إرساء نظام قانوني متكامل ينظم مهنة التوثيق من جميع جوانبها، سواء من حيث شروطولوج، المهام والاختصاصات، المشاركة المهنية، الرقابة، التأديب، الضمانات المالية، أو تنظيم الهيئة الوطنية للموثقين.

فعلى مستوى المبحث الأول، تبين أن المشرع ركز على تأهيل الموثق علمياً ومهنيًا، وضبط آليات التعيين، وتنظيم ممارسة المهنة، وضمان الرقابة والتأديب. هذا المبحث أبرز أن الموثق ليس مجرد كاتب رسمي، بل فاعل أساسي في تحقيق الأمن القانوني وحماية المتعاملين، كما يفرض عليه القانون التزاماً صارماً بالنزاهة، الكفاءة، والاستقلالية المهنية.

أما المبحث الثاني، فقد أبرزت دراسة المقترضات الزجرية، وصندوق ضمان الموثقين، والهيئة الوطنية للموثقين، والمقترضات الانتقالية والختامية، أن القانون أرسى ضوابط حماية حقوق المتعاملين، وآليات مساءلة الموثقين، وضمان الاستمرارية القانونية للمهنة. من خلال هذه الضمانات، يمكن تحقيق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومسؤولية الموثق أمام القانون والمجتمع.

بشكل عام، يظهر أن القانون رقم 32.09 لا يكتفي بضبط الممارسة المهنية للنوتير على المستوى الفردي، بل يعزز النظام المؤسسي للقطاع عبر:

- تنظيم المشاركة المهنية والتعاون بين الموثقين.
- وضع آليات دقيقة للمراقبة والرقابة الذاتية من خلال الهيئة الوطنية.
- توفير حماية مالية للأطراف المتضررة عبر صندوق الضمان.
- إقرار أحكام انتقالية لضمان التوافق مع التشريعات السابقة وسلاسة التطبيق.

وبذلك، يحقق القانون مزيجاً متوازناً بين حماية المجتمع، وتعزيز الثقة في المهنة، وضمان استقلالية الموثق، مع تأكيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعل مهنة التوثيق العصري نموذجاً متقدماً للمهن القانونية المنظمة في المغرب.

المحاضرة الرابعة : مهنة النسخة حسب القانون رقم 49.00

مقدمة :

تُعد مهنة النسخة إحدى المهن القضائية العريقة التي ارتبطت منذ نشأة القضاء المغربي بوظيفة التوثيق والإثبات، باعتبارها آلية أساسية لضمان حفظ الحقوق وصيانة المعاملات. فقد كانت مهنة النسخة في بداياتها تمارس في إطار أعراف مهنية غير مقننة، قبل أن تتدخل الدولة المغربية لتنظيمها بمقتضى نص قانوني خاص هو القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النسخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 22 يونيو 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 5 يوليوز 2001.

هذا النص جاء في سياق وطني اتسم بضرورة تحديث المهن القضائية وتنظيمها على نحو يضمن المهنية والاستقلالية والشفافية، إلى جانب القوانين المنظمة لكل من المحاماة (القانون رقم 28.08) والتوثيق العدلي (القانون رقم 16.03) والتوثيق العصري (القانون رقم 32.09) والخبرة القضائية (القانون رقم 45.00) والمفوضين القضائيين (القانون رقم 81.03)، وهي كلها نصوص شكلت بمجموعها منظومة المهن القانونية والقضائية بالمغرب.

وقد جاء القانون رقم 49.00 ليسد فراغاً تشريعياً كان قائماً في تنظيم مهنة النسخة، التي ظلت إلى وقت قريب تمارس في ظل نصوص متفرقة وتعليمات وزارية، دون تحديد دقيق لحقوق وواجبات الناسخ ولا لشروط ولوج المهنة وآليات تأديب الممارسين لها. ومن ثم، فقد شكل صدور هذا القانون تحولاً نوعياً في ضبط وتنظيم مهنة النسخة ضمن بنية العدالة، عبر تحديد قواعد دقيقة للانخراط في المهنة وممارسة مهامها، وتحديد المسؤوليات التأديبية والمدنية المترتبة عن الإخلال بها.

وتكمن أهمية القانون رقم 49.00 في كونه أسس لإطار قانوني حديث لمهنة النسخة، وربطها بشكل وثيق بمنظومة التوثيق العدلي، حيث لا يمكن للناسخ مزاولة مهامه إلا في ارتباط مباشر مع خطة العدالة، بما يضمن سلامة العقود الشرعية والإجراءات المرتبطة بها. كما أن هذا القانون منح المهنة بعداً مؤسساتياً من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للناسخين باعتبارها الإطار التمثيلي والتنظيمي للمهنة.

ومن الناحية البنوية، يتكون القانون رقم 49.00 من ثمانية أبواب وأربعة فروع، تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، بدءاً من شروط الممارسة وحقوق وواجبات الناسخ، وصولاً إلى النظام التأديبي والمسؤوليات المترتبة، وانتهاءً بـ أحكام ختامية وانتقالية.

ويتميز هذا القانون بدقة تنظيمه، إذ حاول المشرع من خلاله الموازنة بين ضمان استقلالية المهنة من جهة، وفرض رقابة قضائية وإدارية فعالة من جهة ثانية، حماية لمصالح المتقاضين وحفاظاً على مصداقية الوثائق القضائية.

انطلاقاً من ذلك، يطرح هذا الموضوع الإشكالية التالية:

إلى أي حد تمكن القانون رقم 49.00 من إرساء تنظيم قانوني ومهني متكامل لمهنة النساخة بالمغرب، يحقق التوازن بين الاستقلال المهني والمسؤولية القانونية، ويواكب في الوقت نفسه التحولات الحديثة التي تعرفها المهن القضائية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد منهجاً تحليلياً وتأصيلياً يقوم على قراءة نصوص القانون رقم 49.00 مادةً بمادة، وفق تسلسلها في الأبواب والفروع، مع تحليل مضامينها ومقارنتها بما يقابلها من مقتضيات في القوانين المنظمة لباقي المهن القضائية.

وسنعتمد في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالإحالات القانونية والفقهية، مع التركيز على الجانب التنظيمي والمؤسساتي للمهنة.

وبناءً على ما سبق، سنقسم هذا الموضوع وفق الهيكلية التالية المطابقة لبنية القانون رقم 49.00:

المبحث الأول: أحكام عامة وتنظيم مهنة النساخة

- المطلب الأول: الباب الأول: أحكام عامة

- المطلب الثاني: الباب الثاني: في تنظيم المهنة (الفرع الأول والثاني)

المبحث الثاني: حقوق وواجبات الناسخ والمسؤولية المهنية

- المطلب الأول: الباب الثالث والرابع: في حقوق وواجبات الناسخ

- المطلب الثاني: الباب الخامس والسادس: في المسؤولية التأديبية والمسؤولية المدنية

المبحث الثالث: الهيئة الوطنية للنساخ وأحكام ختامية

- المطلب الأول: الباب السابع: في الهيئة الوطنية للنساخ

- المطلب الثاني: الباب الثامن: أحكام انتقالية وختامية

المبحث الأول: الأحكام العامة وتنظيم مهنة النساخة.

يُعد البابان الأول والثاني من القانون رقم 49.00 حجر الزاوية في البناء القانوني لمهنة النساخة، إذ يتضمنان القواعد المؤسسة للمهنة من حيث تعريفها، وشروط ممارستها، وتنظيمها المؤسسي. ويكشف هذان البابان عن إرادة المشرع في إعادة تأهيل المهنة وضبط ممارستها ضمن منظومة العدالة، بما يضمن الكفاءة المهنية ويصون الثقة العامة في الوثائق العدلية.

فالقانون لم يكتف بمجرد تحديد مهام الناسخ، بل نظم بدقة شروط الولوج إلى المهنة، والمساطر المتعلقة بالتعيين والممارسة، فضلاً عن البنية التنظيمية التي تسهر على تأطير المهنة محلياً ومركزياً.

ومن ثمّ، فإن دراسة هذين البابين تُمكن من الإحاطة بالإطار العام المنظم للمهنة من حيث المفهوم والبنية القانونية والتنظيمية.

المطلب الأول: الأحكام العامة لمهنة النساخة.

يضم الباب الأول من القانون رقم 49.00 مجموعة من المواد (من المادة 1 إلى المادة 4) تُحدد المقومات الأساسية للمهنة، بدءاً بتعريفها ووظيفتها داخل المنظومة القضائية، مروراً بتحديد مجال عمل الناسخ، وانتهاءً بإبراز تبعيته الإدارية ومجال تدخله.

ويُعتبر هذا الباب بمثابة المدخل المفاهيمي لفهم باقي مقتضيات القانونية، إذ يضع الإطار العام الذي تتحرك ضمنه باقي الأبواب.

الفقرة الأولى: مفهوم مهنة النساخة ومجال عملها.

تُعرف المادة الأولى من القانون رقم 49.00 مهنة النساخة بأنها:

“مهنة حرة تمارس تحت مراقبة القضاء، تهدف إلى إعداد نسخ من الوثائق العدلية والعقود الرسمية وتوثيقها وإعدادها وفق الشروط القانونية المعمول بها.”¹

يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع اعتبر النساخة مهنة حرة ذات طبيعة قضائية مساعدة، تمارس في إطار خاضع لمراقبة القضاء. وهي بذلك تختلف عن باقي المهن القانونية التي قد تنسم باستقلالية شبه مطلقة، إذ يخضع الناسخ لرقابة مزدوجة: رقابة قضائية تتولاها وزارة العدل ومحاكم المملكة، ورقابة مهنية تمارسها الهيئة الوطنية للناسخ.

كما أن المشرع حدّد بدقة مجال عمل الناسخ، وهو إعداد النسخ الأصلية من الوثائق العدلية التي يحررها العدول، مما يجعل دوره تكميلياً وحاسماً في ضمان صحة الوثائق وإمكانية الاعتماد عليها أمام القضاء.

¹المادة 1 من القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 5 يوليوز 2001.

هذا التنظيم ينسجم مع التوجه العام للمشرع المغربي نحو ضبط مهن المساعدة القضائية في منظومة متكاملة تضمن التكامل بين مختلف المهن القانونية²، إذ لا يمكن تخيل سير العدالة دون وجود مهنة النساخة باعتبارها الحلقة الأخيرة في توثيق العقود العدلية وضمان حجيتها القانونية.

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لمهنة النساخة والإشراف القضائي عليها

تؤكد المادة الثانية من القانون أن الناسخ “يمارس مهامه داخل الدائرة القضائية التي يعين بها، وتحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.”³

ويفهم من ذلك أن المهنة تخضع لتنظيم إقليمي محدد يرتبط بالمحكمة التي يعمل في دائرتها الناسخ، مما يعزز من الرقابة القضائية المباشرة ويمنع الممارسة العشوائية أو خارج النفوذ الترابي للمحكمة.

كما أن الإشراف القضائي لا يقتصر على المراقبة الإدارية، بل يمتد إلى التتبع المهني وضبط المخالفات وضمان احترام القواعد المهنية.

وهذا الترتيب يكرس مبدأ التبعية الوظيفية للقضاء، الذي يهدف إلى حماية المهنة من التجاوزات وضمان انسجام أعمال الناسخ مع مقتضيات خطة العدالة.

ويلاحظ أن هذا الاختيار التشريعي يتقاطع مع القوانين المنظمة لباقي المهن القضائية، كقانون المفوضين القضائيين (81.03) الذي يربط المهنة بالنيابة العامة⁴، مما يعكس تصوراً موحداً لدى المشرع يقوم على إدماج المهن القضائية في منظومة مراقبة قضائية شاملة دون المساس باستقلاليتها المهنية.

المطلب الثاني: تنظيم المهنة وشروط ممارستها.

ينظم الباب الثاني من القانون رقم 49.00 (من المادة 5 إلى المادة 18) مجموعة من المقتضيات الدقيقة المتعلقة بشروط ولوج المهنة وممارستها، وكذا المساطر المتعلقة بالتعيين ومزاولة المهام.

ويبرز هذا الباب مدى حرص المشرع على وضع معايير موضوعية تضمن الكفاءة والنزاهة للمرشحين، باعتبار النساخة مهنة ذات طابع قضائي تتطلب أمانة ومسؤولية عالية.

الفقرة الأولى: شروط ولوج المهنة.

حددت المادة الخامسة من القانون شروط الترشيح لممارسة مهنة النساخة، حيث اشترطت في المترشح:

² عبد الواحد العلمي، شرح القانون المنظم للمهن القضائية بالمغرب، الطبعة الثانية، دار النشر المغربية، 2015، ص 47.

³ المادة 2 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

⁴ ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 5400، بتاريخ 16 مارس 2006، ص 870.

“أن يكون مغربي الجنسية، متمتعًا بحقوقه الوطنية، حائزًا على شهادة البكالوريا على الأقل، ولم يصدر في حقه حكم نهائي من أجل جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.”⁵

يتبين من خلال هذه المادة أن المشرع ربط الولوج إلى المهنة بجملة من الشروط الأخلاقية والعلمية التي تعكس خصوصية المهنة. فإلى جانب المؤهل العلمي الأدنى (البكالوريا)، ركز النص على السمعة والسلوك الحسنين، وهي عناصر ضرورية في المهن ذات الصلة بالعدالة.

ويلاحظ أن القانون لم يشترط شهادة جامعية، بخلاف مهن قانونية أخرى كالمحاماة أو التوثيق العصري، وهو ما أثار نقاشًا فقهيًا حول مدى ضرورة رفع مستوى التأهيل الأكاديمي لمهنة النساخة تماشيًا مع التطور التقني والرقمي الذي يعرفه قطاع العدالة.⁶

الفقرة الثانية: مسطرة التعيين ومباشرة المهام

نصت المواد من 9 إلى 14 على كيفية تعيين النساخ ومباشرتهم لمهامهم، حيث يتم التعيين بقرار من وزير العدل بعد اجتياز مباراة مهنية، وتُباشر المهام بعد أداء اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية المختصة.⁷

ويؤكد هذا الإجراء على الطابع الرسمي للمهنة، ويضفي عليها صبغة قانونية واضحة، كما يُبرز الدور المحوري لوزارة العدل في الإشراف على عملية الانتقاء والمراقبة.

من جهة أخرى، نصت المادة 13 على إلزامية أداء اليمين القانونية قبل الشروع في العمل، مما يُكرس الطابع الأخلاقي والمسؤولية القانونية الملقة على عاتق الناسخ في أداء مهامه.

وبهذا المعنى، تُعد عملية التعيين لحظة تأسيسية تمنح للناسخ الصفة القانونية لممارسة مهامه، وتضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية والقانونية عند الإخلال بواجباته.

المبحث الثاني: حقوق وواجبات الناسخ والمسؤولية المهنية

يشكل هذا المبحث لبّ التنظيم القانوني لمهنة النساخة، إذ يُبرز التوازن الذي أقامه المشرع بين الحقوق المقررة لفائدة الناسخ بما يضمن استقلاليتهم المهنية وكرامتهم الوظيفية، وبين الواجبات والالتزامات التي تلزمه بمراعاة القواعد الأخلاقية والمهنية والقانونية.

كما يضم هذا المبحث أيضًا البابين الثالث والرابع من القانون، واللذين يُعنيان على التوالي بحقوق الناسخ وواجباته والمسؤولية التأديبية والمدنية المترتبة عن الإخلال بها.

⁵المادة 5 من القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، مرجع سابق.

⁶محمد خليل، المهن القانونية والقضائية بالمغرب: دراسة مقارنة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 133، سنة 2018، ص 122.

⁷المواد من 9 إلى 14 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

ويكشف تحليل هذه المقتضيات عن رغبة المشرع في ضبط سلوك المهنة وضمان جودتها، من خلال آليات قانونية دقيقة، تجمع بين التحفيز والانضباط، وتُكرّس في الوقت نفسه مبدأ المساءلة المهنية التي تضمن ثقة المواطنين في عمل الناسخ.

المطلب الأول: حقوق وواجبات الناسخ.

تضمن الباب الثالث من القانون رقم 49.00 (من المواد 19 إلى 27) أحكاماً خاصة تحدد على وجه الدقة حقوق الناسخ وواجباته المهنية، سواء ما يتعلق بالممارسة اليومية لمهامه أو علاقته بالقضاء والمتعاملين معه. ويُبرز هذا الباب الرؤية الشمولية للمشرع الذي لم يكتف بتحديد الشروط الشكلية لممارسة المهنة، بل وضع إطاراً قيمياً وأخلاقياً يوجّه أداء الناسخ ويضمن التزامه بمبادئ العدالة والنزاهة.

الفقرة الأولى: حقوق الناسخ.

تنص المواد من 19 إلى 22 على أهم الحقوق التي يتمتع بها الناسخ، ومنها:

- حق ممارسة المهنة بحرية في نطاق القانون؛
- الحق في الأجر عن الخدمات المنجزة؛
- الحق في الحماية القانونية أثناء مزاوله المهام؛
- الحق في التمثيل داخل الهيئة الوطنية للناسخ.⁸

يُلاحظ أن المشرع أقرّ مبدأ حرية الممارسة مع التزام الناسخ بمقتضيات النص القانوني، وهو ما يضمن استقلالية المهنة في حدود الضوابط القانونية.

كما نصت المادة 21 على أن أجرة الناسخ تُحدد بقرار من وزير العدل⁹، وهو ما يعني أن المهنة ليست تجارية وإنما ذات طبيعة قانونية خاضعة لتقدير إداري، بما يضمن عدم استغلال طالبي الخدمات العدلية.

أما فيما يخص الحماية القانونية، فقد أقرها المشرع لحماية الناسخ من أي اعتداء أو تهديد أثناء مزاوله مهامه، وذلك على غرار باقي المهن القضائية التي تتطلب التعامل المباشر مع الأطراف والمتقاضين.

وتُعد هذه المقتضيات تأكيداً على أن المشرع حرص على تحقيق الكرامة المهنية للناسخ، بوصفه فاعلاً في سير العدالة وليس مجرد موظف إداري.

⁸المواد من 19 إلى 22 من القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 5 يوليوز 2001.

الفقرة الثانية: واجبات الناسخ المهنية والأخلاقية

نصت المواد من 23 إلى 27 على أهم الالتزامات التي يتحملها الناسخ، وفي مقدمتها:

- احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- التزام الحياد والنزاهة في إعداد الوثائق؛
- كتمان الأسرار المهنية؛
- حفظ الوثائق والسجلات؛
- الامتناع عن أي عمل يتنافى مع شرف المهنة.⁹

ويُستفاد من هذه المواد أن المشرع أولى أهمية قصوى للجانب الأخلاقي في ممارسة المهنة، معتبراً أن الإخلال بهذه الالتزامات يشكل مخالفة تأديبية جسيمة.

وتعد السرية المهنية من أهم الواجبات التي أكد عليها القانون، لما للناسخ من اطلاع على معطيات شخصية وأسرية واقتصادية حساسة تخص المتعاملين مع العدول.

كما أن التزام الحياد والاستقلال يعكس طبيعة المهنة كخدمة عمومية مساعدة للعدالة، لا يجوز أن تُستغل لأغراض شخصية أو مادية.

وقد أكد الفقه المغربي على أن "جوهر مهنة النساخة هو الأمانة، وأي إخلال بها يفقد الوثيقة العدلية مصداقيتها القانونية".¹⁰

المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية والمدنية للناسخ.

خصص المشرع الباب الرابع من القانون رقم 49.00 (من المواد 28 إلى 36) لتنظيم المسؤولية المهنية للناسخ، سواء على المستوى التأديبي أو المدني، وذلك في إطار سعيه إلى ضمان احترام القواعد القانونية وضبط الأداء المهني.

ويُعتبر هذا الباب من أهم الأجزاء في القانون، إذ يُترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد أن حرية ممارسة المهنة لا تعني الإفلات من الرقابة أو الجزاء عند الإخلال بالواجبات القانونية.

الفقرة الأولى: صور الإخلال المهني والعقوبات التأديبية

نصت المادة 28 على أن كل إخلال من الناسخ بواجباته المهنية أو سلوكه مسلماً يسيء إلى شرف المهنة، يُعرضه لعقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار، والتوبيخ، والتوقيف المؤقت، والعزل.¹¹

⁹قرار وزير العدل رقم 2622.01 الصادر في 21 دجنبر 2001 بتحديد تعريفه أجره النساخ، الجريدة الرسمية عدد 4967 بتاريخ 3 يناير 2002.

¹⁰عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون خطة العدالة ومهنة النساخة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016، ص 215.

¹¹المادة 28 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

ويُلاحظ أن المشرع اعتمد تدرجاً في العقوبات بحسب جسامة المخالفة، وهو ما ينسجم مع مبدأ التناسب في القانون التأديبي.

كما نصت المادة 29 على أن العقوبات التأديبية تُتخذ بقرار من وزير العدل بعد استشارة اللجنة المختصة، مما يضمن الشرعية الإجرائية للعقوبة ويمنح للناسخ حق الدفاع.

ويُعتبر هذا النظام التأديبي آلية أساسية لضبط السلوك المهني وحماية سمعة المهنة، خصوصاً وأن الناسخ يتعامل مع وثائق ذات قوة قانونية ملزمة.

الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية والجنائية للناسخ.

تؤكد المادة 35 أن الناسخ يتحمل مسؤولية مدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه، خصوصاً إذا تسببت في ضرر لأحد الأطراف¹².

وثُقِم الدعوى المدنية في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

أما المسؤولية الجنائية، فنُثار عندما يتعلق الأمر بأفعال تشكل جرائم، كالتزوير أو إفشاء السر المهني أو استعمال وثائق عدلية خارج الأطر القانونية.

وقد أشار الفقه إلى أن "المشرع وإن لم يورد نصوصاً زجرية خاصة بمهنة الناسخ، إلا أن مقتضيات القانون الجنائي كافية لمعاقبة كل إخلال يشكل جريمة في حق الوثائق العدلية"¹³.

ويُستفاد من ذلك أن المشرع أقام نظاماً متكاملًا للمساءلة يجمع بين الرقابة التأديبية والمتابعة القضائية، بما يعزز الثقة العامة في المهنة ويحمي حقوق المتعاملين.

المبحث الثالث: الهيئة الوطنية للناسخ والأحكام الختامية

لم يقتصر المشرع المغربي في القانون رقم 49.00 على تحديد الإطار الفردي لممارسة مهنة الناسخ، بل انتقل إلى مستوى التنظيم الجماعي للمهنة عبر إحداث هيئة وطنية للناسخ، تتولى تمثيل المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، والسهر على احترام قواعدها المهنية والأخلاقية.

كما خصص الباب الثامن من القانون لأحكام انتقالية وختامية، تتعلق أساساً بتطبيق النص على الممارسين قبل صدوره، وبكيفية إدماجهم في النظام القانوني الجديد.

وبذلك، يُبرز هذا المبحث البعد المؤسسي لمهنة الناسخ، حيث أضحى المهنة خاضعة لهياكل تنظيمية مركزية وجهوية، تضمن التنسيق مع وزارة العدل وتساهم في تطوير الممارسة المهنية بما يواكب مستجدات العدالة الرقمية.

¹² المادة 35 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

¹³ عبد المجيد غميجة، المسؤولية القانونية للمهن المساعدة للقضاء في التشريع المغربي، سلسلة الدراسات القانونية، العدد 22، 2019، ص 84

المطلب الأول: الهيئة الوطنية للنساح

يتناول الباب السابع من القانون رقم 49.00 (من المواد 37 إلى 46) تنظيم الهيئة الوطنية للنساح من حيث تكوينها، اختصاصاتها، وهياكلها التنظيمية، في خطوة تؤكد إرادة المشرع في إرساء مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة تحت إشراف السلطة القضائية.

وتمثل هذه الهيئة امتدادًا طبيعيًا للمسار الذي عرفته باقي المهن القانونية، كالهيئة الوطنية للعدول، وهيئات المحامين، وهيئة المفوضين القضائيين، التي تلعب دور الوسيط بين المهنيين والإدارة.

الفقرة الأولى: البنية التنظيمية للهيئة الوطنية للنساح.

تنص المادة 37 من القانون رقم 49.00 على أن الهيئة الوطنية للنساح تتألف من مجلس وطني ومجالس جهوية، تُنتخب من بين النساح الممارسين وفق شروط يحددها نظام داخلي يُعد لهذا الغرض¹⁴.

ويُفهم من هذا المقتضى أن المشرع منح المهنة بنية تنظيمية مزدوجة:

- مستوى جهوي يضمن تمثيلية ميدانية وقربًا من القواعد؛
- مستوى وطني يُعنى بالتنسيق العام ووضع السياسات المهنية.

كما حددت المادة 39 مهام المجلس الوطني، والتي تشمل:

- السهر على احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها؛
- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للنساح؛
- تنظيم الدورات التكوينية؛
- تمثيل المهنة لدى السلطات العمومية.¹⁵

ويُعد هذا التنظيم المؤسسي خطوة نوعية في سبيل تحقيق الاستقلال المهني المنضبط، إذ تُمارس الهيئة اختصاصاتها تحت إشراف وزارة العدل دون أن تفقد استقلاليتها التمثيلية.

وقد أشار الفقه إلى أن "إحداث الهيئة الوطنية للنساح يمثل نقلة من الممارسة الفردية إلى المؤسسة المهنية، مما يعزز الحكامة داخل المهن القضائية."¹⁶

¹⁴المادة 37 من القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساحة، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 5 يوليوز 2001.

¹⁵المادة 39 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

¹⁶عبد العزيز القراقي، المنظومة المهنية في القانون المغربي: من التنظيم إلى الحكامة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 155، سنة 2020، ص 66.

الفقرة الثانية: اختصاصات الهيئة وعلاقتها بوزارة العدل

تؤكد المادة 43 من القانون أن الهيئة الوطنية للنساح "تعمل بتنسيق مع وزارة العدل في كل ما يتعلق بتدبير شؤون المهنة وتنظيم التكوين المستمر للنساح".¹⁷

ويبرز من هذا النص أن المشرع اختار مقاربة الشراكة المؤسساتية بين الوزارة والهيئة، تجنباً لأي تضارب في الاختصاصات، وضماناً لوحدة الإشراف والرقابة.

فالوزارة تظل السلطة الوصية من حيث التعيين والتأديب، بينما تضطلع الهيئة بدور تأسيسي وتنظيمي داخلي.

كما أن التعاون بين الطرفين في مجال التكوين المستمر يعكس وعياً بأهمية تأهيل النساح لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل، خصوصاً في ما يتعلق برقمنة الوثائق العدلية وإدخال نظام الأرشفة الإلكترونية.

هذا التفاعل بين البعد المهني والمؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهنة وضمان جودتها، خصوصاً في ظل التحولات التكنولوجية التي تفرض إعادة التفكير في دور النساح داخل منظومة العدالة الإلكترونية.

المطلب الثاني: الأحكام الانتقالية والختامية

يتضمن الباب الثامن من القانون رقم 49.00 (من المواد 47 إلى 51) أحكاماً انتقالية وختامية، تعكس حرص المشرع على ضمان الاستمرارية القانونية للمهنة، وتقادي أي اضطراب عند الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

وتعد هذه المواد ذات أهمية خاصة لأنها تحدد كيفية إدماج النساح السابقين، وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وآثار ذلك على الوضعيات المهنية القائمة قبل صدوره.

الفقرة الأولى: إدماج النساح الممارسين قبل صدور القانون

تنص المادة 47 على أنه "يُدمج النساح الممارسون قبل صدور هذا القانون في النظام الجديد تلقائياً بعد التحقق من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في هذا النص".¹⁸

ويُستفاد من هذا المقتضى أن المشرع اعتمد مبدأ الانتقال المرن، إذ لم يلغ الوضعيات السابقة، بل عمل على ملائمتها مع الإطار الجديد دون الإضرار بالمكتسبات المهنية.

وقد فوّض لوزارة العدل دوراً محورياً في ضبط هذه العملية من خلال لجان إقليمية تشرف على فحص الملفات المهنية للنساح السابقين.

¹⁷ المادة 43 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق

¹⁸ المادة 47 من القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنة النساح، مرجع سابق.

هذا التوجه التشريعي يجسد مبدأ الأمن القانوني، الذي يُعد من ركائز دولة القانون، ويضمن الاستقرار المهني للفاعلين داخل منظومة العدالة.

الفقرة الثانية: دخول القانون حيز التنفيذ وآثاره القانونية

حددت المادة 51 أن القانون رقم 49.00 يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مما أتاح فترة انتقالية لتأهيل المهنة وإصدار النصوص التنظيمية المرافقة¹⁹.

كما ألغت هذه المادة جميع المقتضيات المخالفة، بما في ذلك التعليمات الإدارية السابقة التي كانت تنظم المهنة في غياب نص تشريعي واضح.

ويلاحظ أن هذا النهج التشريعي يكرّس الوضوح التشريعي وتوحيد المرجعية القانونية، إذ أصبح القانون رقم 49.00 هو الإطار الوحيد المنظم لمهنة النساخة بالمغرب.

وقد اعتبر بعض الفقه أن "القانون 49.00 أسس لأول مرة لتنظيم قانوني صريح لمهنة كانت تمارس في الظل، فانتقل بها من الأعراف إلى النصوص، ومن الممارسة الفردية إلى المأسسة القانونية"²⁰.

من خلال تحليل القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، يتضح أن المشرع المغربي حرص على إعادة هيكلة المهنة ضمن رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة العدالة.

فالقانون أرسى دعائم مهنية قائمة على الضبط القانوني، والمسؤولية، والتنظيم المؤسسي، حيث جمع بين تحديد الشروط الصارمة للولوج، وضمان الحقوق المهنية، وإقرار نظام تأديبي ومسؤولية قانونية دقيقة.

كما أن إنشاء الهيئة الوطنية للنساخ يمثل نقلة نوعية نحو مأسسة المهنة وتكريس استقلالها النسبي في إطار من التعاون مع وزارة العدل.

ورغم الأهمية الكبرى لهذا الإطار القانوني، إلا أن المهنة ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بضعف التأهيل الرقمي وغياب التكوين المستمر، مما يستدعي مراجعة بعض المقتضيات لتتماشى مع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

ومن ثمّ، يمكن القول إن القانون رقم 49.00 وضع الأساس المتين لمهنة النساخة، لكنه يحتاج اليوم إلى تحديث تشريعي وتقني يعيد صياغة وظائف الناسخ في ضوء مقتضيات العدالة الإلكترونية ووسائل الإثبات الحديثة.

¹⁹المادة 51 من القانون رقم 49.00، مرجع سابق.

²⁰حسن الفيلالي، التحول التشريعي للمهن القضائية في المغرب بين التنظيم والمأسسة، المجلة المغربية للقانون والقضاء، عدد 8، سنة 2012، ص

مادة : المهن المساعدة للعدالة

د: الخلوفي محمد .

المحاضرة الخامسة : مهنة المحاماة حسب القانون رقم 28.08.

المقدمة :

تُعد مهنة المحاماة من أعرق المهن القانونية التي ارتبطت بنشأة القضاء وتطور فكرة العدالة ذاتها، فهي مهنة الشرف والكرامة، وركن أساسي في تحقيق سيادة القانون ووصون الحقوق والحريات. فالمحامي، بما يمثله من دور محوري في الدفاع والإرشاد القانوني والمساعدة القضائية، يُعتبر شريكًا حقيقيًا في إقامة العدل إلى جانب القاضي، والنيابة العامة، وباقي مكونات العدالة.

وقد أقرّ المشرّع المغربي بهذا الدور المركزي، حين نص في المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن المحاماة "مهنة حرة مستقلة تُسهم في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق، وترسيخ سيادة القانون."

إنّ تطور مهنة المحاماة في المغرب لم يكن وليد اليوم، بل هو نتاج لمسار تاريخي طويل رافق بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها القضائية. فمنذ فترة الحماية، كان تنظيم الدفاع يخضع لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 10 يناير 1924، ثم عُُدل بظهير 12 غشت 1969 الذي أرسى لأول مرة قواعد مهنة المحاماة في مغرب الاستقلال. ومع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي شهدتها البلاد، وخصوصًا في ظل دستور 1996 وما تلاه من إصلاحات عميقة لمنظومة العدالة، كان من الطبيعي أن يتدخل المشرع لإعادة صياغة الإطار القانوني للمهنة بما يتلاءم مع روح العصر ويستجيب لمتطلبات دولة القانون.

في هذا السياق، صدر القانون رقم 28.08 بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم مهنة المحاماة، سواء من حيث شروط الولوج، أو تنظيم الهيئات، أو ضبط المسؤوليات التأديبية، أو من حيث تعزيز استقلالية المهنة وضمان مكانتها بين المهن القضائية. وقد جاء هذا القانون في ستة أقسام وسبعة أبواب و128 مادة، موزعة على النحو التالي:

1. القسم الأول: أحكام عامة (المواد 1 إلى 5).
2. القسم الثاني: في ممارسة المهنة (المواد 6 إلى 60).
3. القسم الثالث: في تنظيم الهيئات (المواد 61 إلى 92).
4. القسم الرابع: في تأديب المحامين (المواد 93 إلى 109).

5. القسم الخامس: في التعاون بين الهيئات والمنظمات المهنية الأجنبية (المواد 110 إلى 111).

6. القسم السادس: أحكام انتقالية وختامية (المواد 112 إلى 128).

ويُظهر هذا التقسيم أن المشرّع لم يكتف بوضع قواعد تنظيمية لمزاولة المهنة فحسب، بل حرص أيضاً على تأطيرها مؤسساتياً ومهنيًا، بما يضمن استقلاليتها من جهة، وخضوعها للمساءلة والانضباط من جهة ثانية، وهو ما يكرس التوازن بين حرية المهنة والمسؤولية القانونية.

إن قراءة القانون رقم 28.08 تبرز أنه يتأسس على جملة من المبادئ الكبرى، أهمها:

- تكريس استقلال مهنة المحاماة عن السلطة القضائية.
- اعتبار المحامي فاعلاً أساسياً في تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع.
- إرساء تنظيم مهني قائم على هيئات مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
- ضبط المسؤولية التأديبية للمحامي وفق ضمانات قانونية دقيقة.

ومن هنا تبرز الإشكالية المحورية التي تتناولها هذه المحاضرة:

إلى أي حدّ تمكن المشرّع المغربي، من خلال القانون رقم 28.08، من إرساء إطار قانوني ومؤسساتي متوازن يضمن استقلال مهنة المحاماة من جهة، ويؤطر ممارستها مهنيًا وأخلاقياً من جهة أخرى؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد منهجاً تحليلياً قائماً على قراءة النص القانوني في ضوء فلسفته التنظيمية وموقعه ضمن المنظومة القضائية المغربية، من خلال التقسيم التالي:

المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة المحاماة وفق القانون رقم 28.08.

المطلب الأول: شروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين في الجدول.

المطلب الثاني: حقوق وواجبات المحامين ومسؤولياتهم القانونية والمهنية.

المبحث الثاني: التنظيم المهني والمؤسساتي لمهنة المحاماة.

المطلب الأول: هيئات المحامين ومجالسها واختصاصاتها.

المطلب الثاني: الرقابة والتأديب و ضمانات استقلال المهنة

المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة المحاماة وفق القانون رقم 28.08

يُعتبر الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب حجر الأساس الذي تركز عليه ممارسة هذه المهنة الحرة ذات الطابع القضائي والحقوق، إذ لم تعد مهنة المحاماة مجرد عمل تقني في الدفاع عن المتقاضين، بل صارت رسالة قانونية وأخلاقية سامية تدرج ضمن منظومة العدالة.

وقد جاء القانون رقم 28.08 ليؤسس لتنظيم متكامل ومهيكل، يُحدد شروط الانتماء للمهنة، وحقوق المحامين وواجباتهم، وكذا القواعد التأديبية التي تضمن نزاهة الممارسة واستقلالها.

يتضح إذن أن المشرع المغربي سعى من خلال هذا القانون إلى ضبط شروط الولوج والممارسة من جهة، وتقنين المسؤولية المهنية والأخلاقية من جهة أخرى، وهو ما سنحاول دراسته من خلال مطلبين أساسيين.

المطلب الأول: شروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين في الجدول.

أولى المشرع المغربي أهمية خاصة لشروط الانخراط في مهنة المحاماة، لما تقتضيه هذه الأخيرة من مؤهلات علمية وأخلاقية عالية، بالنظر إلى مكانة المحامي كفاعل في تحقيق العدالة. وقد نظم القانون رقم 28.08 هذه الشروط في القسم الثاني منه المعنون بـ"في ممارسة المهنة"، وخاصة في الباب الأول المتعلق بـ"الانخراط في المهنة والتسجيل في الجدول" (المواد من 6 إلى 18).

ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين في هذا الإطار: مرحلة الولوج إلى المهنة، ومرحلة التدريب قبل القيد النهائي في الجدول.

الفقرة الأولى: شروط الولوج إلى المهنة ومسطرة التسجيل

نصت المادة 5 من القانون رقم 28.08 على أن ممارسة مهنة المحاماة تستوجب القيد في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها المادة 6، من بينها:

- أن يكون المترشح مغربي الجنسية؛
- متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية؛
- حاصلاً على إجازة في الحقوق (القانون الخاص أو العام) أو شهادة معترف بمعادلتها؛

- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جنائية أو جنحة مخلة بالشرف؛
 - أن يكون سنه لا يقل عن 23 سنة ولا يتجاوز 45 سنة وقت إيداع الطلب؛
 - وأن يكون في وضعية قانونية سليمة تجاه الخدمة العسكرية¹.
- تُعرض طلبات التسجيل على مجلس الهيئة، الذي يُجري بحثًا إداريًا وأمنيًا، قبل أن يُصدر قرار القبول أو الرفض خلال أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب (المادة 8).
- ويخضع هذا القرار للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها جهة رقابة قانونية على مشروعية قرارات المجالس المهنية².
- تجدر الإشارة إلى أن المشرّع أقرّ إمكانية التسجيل المباشر في جدول الهيئة لفئات محددة (كقدماء القضاة، وأساتذة التعليم العالي في القانون، والموثّقين، والعدول، وضباط الحالة المدنية... بشرط توفر شروط الأهلية)، وذلك مراعاة لخبرتهم القانونية³.
- الفقرة الثانية: وضعية المتمرّنين وتنظيم التدريب**
- نظم المشرّع نظام التمرّين في المواد من 11 إلى 18، باعتباره مرحلة أساسية لتكوين المحامي قبل ممارسته الفعلية للمهنة.
- ويتعيّن على المقبولين في المهنة أن يقيّدوا بجدول المتمرّنين لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف محامٍ من ذوي الخبرة، يسمى "الأستاذ المؤطر" (المادة 11).
- ويهدف هذا التمرّين إلى تمكين المتمرّنين من اكتساب مهارات المرافعة، وصياغة المقالات والعرائض، وفهم الإجراءات القضائية.
- خلال فترة التمرّين، يتمتع المتمرّنين ببعض الحقوق، منها:
- حضور الجلسات والمرافعة في القضايا الجنحية والمدنية البسيطة؛
 - المشاركة في الندوات المهنية التي تنظمها الهيئات؛
 - التقيد في لائحة المحامين الرسميين بعد اجتياز امتحان نهاية التمرّين الذي تنظمه لجنة مشتركة بين وزارة العدل وهيئة المحامين (المادة 17).
- ويُعتبر نظام التدريب آلية أساسية لربط التكوين الأكاديمي بالمهارة العملية، وهو ما يعزز جودة الدفاع ويضمن مستوى مهني راقٍ للمحامين الجدد⁴.

المطلب الثاني: حقوق وواجبات المحامين ومسؤولياتهم القانونية والمهنية

إلى جانب تحديد شروط ولوج المهنة، حرص المشرع المغربي على وضع منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات التي تؤطر ممارسة المحامي لأنشطته اليومية، وذلك لضمان توازن بين الاستقلال المهني والمسؤولية القانونية.

وقد نظم القانون رقم 28.08 هذه الحقوق والالتزامات ضمن القسم الثاني (في ممارسة المهنة)، ولا سيما في الأبواب من الثاني إلى الخامس (المواد من 19 إلى 60).

وسنعمل في هذا المطلب على تحليل هذه المقتضيات عبر فقرتين: الأولى تتعلق بحقوق المحامين وضماناتهم، والثانية بواجباتهم ومسؤولياتهم التأديبية.

الفقرة الأولى: الحقوق والضمانات المخولة للمحامين

يتمتع المحامي، وفق القانون رقم 28.08، بعدة حقوق تضمن له الاستقلال والكرامة والفاعلية في أداء مهامه، وهي حقوق تتخذ طابعاً مزدوجاً: حقوق مهنية وضمانات قانونية.

أولاً: الحقوق المهنية

كرّس المشرع للمحامي حرية ممارسة المهنة في إطار القانون، فنص في المادة 19 على أن المحامي يمارس مهامه بحرية واستقلال، ولا يخضع في ذلك إلا لضميره المهني وللنظام. كما خول له حق تمثيل الأطراف والدفاع عنهم أمام جميع المحاكم والمؤسسات القضائية، بما فيها محكمة النقض، شريطة استيفاء شروط القيد في الجدول الوطني (المادة 31)².

وإلى جانب ذلك، يتمتع المحامي بـ:

- حق المرافعة وتقديم الاستشارات القانونية؛
- حق الاطلاع على الملفات القضائية وأوراق الدعوى وفق الشروط القانونية؛
- حق الاحتفاظ بسرية المراسلات وعدم متابعتها على ما يضمنه دفاعه من تصريحات أو كتابات أثناء المرافعة (المادة 58).

ثانياً: الضمانات القانونية

من أهم الضمانات التي كفلها القانون رقم 28.08 للمحامين:

- عدم جواز اعتقال المحامي أو متابعته بسبب ما يصدر عنه أثناء مزاولة مهامه إلا بعد إشعار نقيب الهيئة (المادة 59)³؛
 - احترام حرمة مكتب المحامي، فلا يجوز تفتيشه إلا بحضور النقيب أو من يمثله، وفق مقتضيات المادة 60؛
 - إمكانية ممارسة حق الدفاع عن النفس أو الغير دون تضيق أو عراقيل من السلطات، مما يكرس مبدأ استقلالية الدفاع كأحد مقومات المحاكمة العادلة.
- وهذه الضمانات لا تهدف إلى منح امتيازات شخصية للمحامي، بل إلى حماية المهنة كمؤسسة قانونية تسهم في صون الحقوق والحريات⁴.

1. المادة 6 من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، ص 3735.

2. المادة 8 من نفس القانون، مع الإحالة على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

3. المادة 11 من القانون رقم 28.08، الفقرة الثالثة.

4. عبد العزيز حضري، شرح قانون مهنة المحاماة المغربي وفق القانون 28.08، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2016، ص 54.

الفقرة الثانية: الواجبات المهنية والمسؤوليات التأديبية.

إذا كان المشرع قد منح للمحامي حقوقاً واسعة، فإنه في المقابل ألزمه بجملة من الواجبات الأخلاقية والمهنية التي تشكل جوهر أخلاقيات المهنة.

وقد خصّص لذلك الباب الرابع من القسم الثاني (المواد من 35 إلى 55) من القانون رقم 28.08.

أولاً: الواجبات المهنية

من أبرز هذه الواجبات:

- واجب الاستقلال والنزاهة: يجب على المحامي أن يحافظ على استقلاله عن أي تأثير خارجي، وأن يلتزم بالموضوعية في الدفاع عن موكله (المادة 37).
 - واجب السر المهني: يلزم المحامي بعدم إفشاء أي معلومة ائتمنه عليها موكله، ولو بعد انتهاء العلاقة المهنية (المادة 36).
 - واجب الكرامة والاحترام: يلتزم المحامي بالتعامل بأدب واحترام مع القضاء وزملائه والموكلين (المادة 39).
 - واجب الامتناع عن تضارب المصالح: يمنع عليه الدفاع عن طرفين متنازعين في قضية واحدة، أو تولي قضية سبق له أن اطلع على تفاصيلها أثناء دفاعه عن الطرف الآخر (المادة 40).
- كما نصت المادة 44 على التزام المحامي بعدم الجمع بين المحاماة وأي نشاط مهني أو تجاري يتنافى مع استقلاله المهني، ضماناً لنزاهة الممارسة⁵.

ثانياً: المسؤولية التأديبية

في حالة إخلال المحامي بواجباته، يخضع للمساءلة التأديبية التي نص عليها القسم الرابع من القانون (المواد من 93 إلى 109).

تتخذ العقوبات التأديبية عدة درجات حسب جسامة الخطأ:

1. الإنذار أو التوبيخ؛
2. المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛
3. الشطب النهائي من الجدول.

وتُتخذ هذه العقوبات من طرف مجلس الهيئة بعد استدعاء المعني بالأمر وسماع أقواله، ضماناً لحقوق الدفاع. كما يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف (المادة 101)⁶. وتجسد هذه المسطرة مبدأ التوازن بين الرقابة المهنية الذاتية وضمانات المحاكمة العادلة داخل الإطار التأديبي، في انسجام مع روح دستور 2011 الذي رسخ استقلال مهنة المحاماة كجزء من منظومة العدالة.

1. المادة 19 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.

2. المادة 31 من نفس القانون.

3. المادة 59 من القانون رقم 28.08.

4. محمد الإدريسي العلمي المشيشي، النظام القانوني لمهنة المحاماة بالمغرب، دار أبي رقراق، الرباط، 2010، ص 112.

5. المادة 44 من القانون رقم 28.08.

6. المواد من 93 إلى 101 من نفس القانون.

المبحث الثاني: التنظيم المؤسسي والرقابي لمهنة المحاماة.

يُعتبر التنظيم المؤسسي لمهنة المحاماة من أهم الركائز التي يقوم عليها البناء القانوني لهذه المهنة، إذ لا يمكن ضمان ممارستها بشكل منضبط ومسؤول دون وجود هيئات مهيكلة تتولى تدبير شؤونها والسهر على احترام قواعدها وآدابها.

وقد أولى القانون رقم 28.08 عناية خاصة بهذا الجانب، فخصّص له القسم الثالث تحت عنوان “في تنظيم الهيئات” (من المادة 61 إلى المادة 92)، حيث تناول بالتفصيل أجهزة المهنة على المستوى الجهوي والوطني، من هيئات المحامين ومجالسها إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محدداً اختصاصاتها وكيفية اشتغالها.

كما نظم المشرع النظام التأديبي في القسم الرابع (من المادة 93 إلى المادة 109)، بهدف تكريس مبادئ المسؤولية المهنية والرقابة الذاتية، وتحقيق التوازن بين استقلال المحامي وبين ضرورة خضوعه للمساءلة عند الإخلال بواجباته¹.

ومن ثم، يمكن القول إن التنظيم المؤسسي والرقابي لمهنة المحاماة في ضوء القانون رقم 28.08 يقوم على محورين أساسيين:

- التنظيم الهيكلي لمهنة المحاماة وهيئاتها؛
- والنظام التأديبي والرقابي للمهنة.

وعليه، سنعالج هذا المبحث من خلال مطلبين رئيسيين:

المطلب الأول: التنظيم الهيكلي لمهنة المحاماة.

المطلب الثاني: النظام التأديبي والرقابي للمهنة.

المطلب الأول: التنظيم الهيكلي لمهنة المحاماة

اعتمد المشرع المغربي في القانون رقم 28.08 تنظيمًا هرميًا يضمن التدبير الذاتي للمهنة، ويرسخ استقلالها عن باقي السلطات، من خلال هيئات جهوية تمثل الإطار المهني الأساسي

¹ المادة 93 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل وتنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008.

لكل مجموعة من المحامين بدائرة محكمة الاستئناف، وجمعية وطنية تعمل على التنسيق بينها وتوحيد مواقفها.

ويتجسد هذا التنظيم في مستويين: الهيئات الجهوية ومجالسها من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة أخرى².

الفقرة الأولى: هيئات المحامين ومجالسها.

تُعد هيئات المحامين الإطار التنظيمي الأساسي للمهنة، إذ نصت المادة 61 من القانون رقم 28.08 على أن "المحامين الممارسين في دائرة محكمة استئناف يؤلفون هيئة يكون لها نظام داخلي ومجلس ونقيب."

وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمثلها النقيب بصفته رئيساً منتخباً من طرف الجمعية العامة للمحامين³.

أما مجلس الهيئة، فقد حدد المشرع تكوينه واختصاصاته بدقة، إذ نصت المادة 91 على أنه "يسهر على تطبيق القانون المنظم للمهنة، ويتخذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لتسيير الهيئة، ويدير شؤونها الإدارية والمالية، ويبت في طلبات القيد والشطب، ويتخذ القرارات التأديبية في حق المحامين المنتمين للهيئة."

ويمارس المجلس سلطاته بشكل جماعي، بينما يضطلع النقيب بدور محوري في تدبير الشأن المهني اليومي، وفي تمثيل الهيئة أمام القضاء والسلطات العمومية⁴.

هذا التنظيم يكرس مبدأ الاستقلال الذاتي للمهنة، ويجعل قراراتها نابعة من داخلها، مما يمنحها قوة مهنية قائمة على الديمقراطية الداخلية والمحاسبة⁵.

الفقرة الثانية: جمعية هيئات المحامين بالمغرب

نصت المادة 92 من القانون رقم 28.08 على إحداث جمعية وطنية تضم جميع هيئات المحامين بالمغرب، تُسمى "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، وتعتبر الإطار التمثيلي الأعلى للمهنة على المستوى الوطني.

وتضطلع الجمعية بعدة مهام أبرزها:

² عبد اللطيف بو عشرين، مهنة المحاماة في ضوء القانون رقم 28.08، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 67.

³ المادة 61 من القانون رقم 28.08.

⁴ محمد الساسي، الوسيط في شرح قانون مهنة المحاماة بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 92، 2011، ص 45.

⁵ عبد الرزاق الإدريسي، التنظيم المهني للمحامين في المغرب: قراءة تحليلية في القانون رقم 28.08، مجلة الحقوق، العدد 7، 2014، ص 22.

- تنسيق العمل المهني بين الهيئات؛
- تمثيل المهنة لدى السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية؛
- إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالمحاماة؛
- تنظيم الندوات والدورات التكوينية والمشاركة في المنتديات المهنية الدولية⁶.

ويلاحظ أن المشرع لم يمنح هذه الجمعية سلطة وصاية أو رقابة على الهيئات الجهوية، بل جعلها إطاراً تنسيقياً وتشاورياً يهدف إلى توحيد المواقف المهنية دون المساس باستقلال كل هيئة على حدة.

وبذلك، يحقق التنظيم الهيكلي للمهنة توازناً دقيقاً بين اللامركزية المهنية والوحدة التمثيلية.

المطلب الثاني: النظام التأديبي والرقابي للمهنة.

تُعتبر المسؤولية التأديبية للمحامي جزءاً لا يتجزأ من استقلال المهنة، إذ إن الاستقلال لا يعني الإفلات من الرقابة، وإنما يُفترض أن يقترن بضوابط قانونية وأخلاقية تُسهم في حماية كرامة المهنة وثقة المتقاضين فيها⁷.

وقد خصّص القسم الرابع من القانون رقم 28.08 (من المادة 93 إلى 109) لتنظيم التأديب المهني، محدداً الجهات المختصة، والإجراءات التأديبية، والعقوبات المقررة.

الفقرة الأولى: الجهات المختصة بالإجراءات التأديبية

يتولى مجلس الهيئة ممارسة السلطة التأديبية في المرحلة الأولى، بناءً على شكايات مقدمة من المتضررين أو بطلب من النقيب.

ويُحال الملف التأديبي بعد التحقيق إلى المجلس الذي يُصدر قراراً تأديبياً يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الوطنية للتأديب المحدثة على صعيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفق المادة 105.

وقد نظم المشرع بدقة مسطرة التأديب ضماناً لحقوق الدفاع، فأوجب استدعاء المحامي المعني وتمكينه من الجواب وتقديم دفوعه، مع تعليل القرارات التأديبية¹⁰.

⁶ المادة 92 من القانون رقم 28.08.

⁷ إدريس الفينة، الأخلاقيات والمسؤولية في مهنة المحاماة، سلسلة دراسات قانونية، الرباط، 2013، ص 12.

الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية وضمانات المحامين

حدد القانون رقم 28.08 العقوبات التأديبية في المادة 94، وتشمل:

- الإنذار
- التوبيخ
- المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛
- الشطب من الجدول.

ويُراعى في تحديد العقوبة جسامة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به، مع إمكانية استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 108.

ويُعد هذا النظام التأديبي تجسيداً لمبدأ الرقابة الذاتية للمهنة، بما يضمن حماية قواعدها وأخلاقياتها دون المساس باستقلالها.

يتضح من خلال تحليل المقتضيات المتعلقة بالتنظيم المؤسسي والرقابي لمهنة المحاماة أن المشرع المغربي حرص على إرساء نموذج مهني متوازن، يقوم على الاستقلال الذاتي من جهة، والمساءلة القانونية من جهة أخرى.

فهيئات المحامين ومجالسها تمثل العمود الفقري للتنظيم الداخلي للمهنة، في حين يضمن النظام التأديبي صون شرفها ومكانتها داخل المنظومة القضائية، بما يعزز الثقة العامة في العدالة.

لقد أبان التحليل المتعمق لمقتضيات القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة عن إرادة تشريعية واضحة في إرساء أسس مهنة حرة، مستقلة، وذات مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها القضاء المغربي في ظل ورش إصلاح العدالة.

فالمشرع، من خلال هذا القانون، سعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين استقلال المهنة من جهة، والخضوع للضوابط القانونية والتنظيمية من جهة أخرى، بما يضمن للمحامي حرية الدفاع وكرامة الممارسة، دون أن يتحول هذا الاستقلال إلى حصانة مطلقة أو إلى سلطة فوق المحاسبة.

وقد أبرز المبحث الأول كيف أن المشرع أحاط شروط الولوج إلى المهنة وضوابط ممارستها بجملة من المقتضيات الصارمة التي تضمن الكفاءة المهنية والنزاهة الأخلاقية، وتؤكد أن الدفاع ليس مجرد عمل تجاري أو نشاط حر، بل رسالة ترتبط بمرفق العدالة وحقوق الإنسان.

بينما كشف المبحث الثاني عن أن التنظيم المؤسسي والرقابي للمهنة يشكل ركيزة لضبط ممارستها، من خلال هيئات جهوية مستقلة وجمعية وطنية منسقة، ونظام تأديبي متوازن يربط الحرية بالمسؤولية.

ومع ذلك، فإن القراءة النقدية لهذا القانون تكشف عن مجموعة من النقائص والثغرات التي باتت تستدعي التعديل والتطوير، ومن أبرزها:

- غياب إطار واضح للتكوين المستمر للمحامين الممارسين والمتمرنين؛
- محدودية تمثيلية جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اتخاذ القرار المهني الوطني؛
- الحاجة إلى تحديث النظام التأديبي لمواكبة المستجدات التقنية والمهنية الجديدة؛
- ضعف الانفتاح على تكنولوجيا المعلومات في تدبير الهيئات ومواكبة التحول الرقمي للعدالة⁴.

وعليه، فإن الإصلاح التشريعي المرتقب لمهنة المحاماة يجب أن يتجه نحو تعزيز دور المهنة في خدمة العدالة وحقوق المتقاضين، من خلال:

1. تكريس مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسيير الهيئات؛
 2. إحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للمحامين بصلاحيات تأطيرية وتأديبية عليا؛
 3. اعتماد مقاربة رقمية في تدبير المهنة وتبادل المعطيات القضائية؛
 4. توسيع مجال التعاون الدولي المهني وتبادل الخبرات القانونية.
- وبذلك، يمكن القول إن مهنة المحاماة بالمغرب تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، بين الحفاظ على إرثها التاريخي كـ"ضمير العدالة"، وبين التفاعل الإيجابي مع التحديات الحديثة، بما يضمن استمرارها كمكون أساسي في تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات

المحاضرة السادسة : مهنة المفوضين القضائيين حسب القانون رقم 46.21 المعدل والمتمم
للقانون رقم 81.03

المقدمة :

تعتبر مهنة المفوض القضائي من المهن الحرة المساعدة للقضاء في المغرب، لما لها من دور محوري في تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المدنية والمالية للأفراد والمؤسسات، وقد نظمها القانون رقم 81.03 الصادر سنة 2003، الذي أسس للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، وحدد حقوق وواجبات المفوضين القضائيين.

لكن التطبيق العملي أظهر مجموعة من الثغرات في القانون 81.03، أبرزها:

- ضعف نظام التكوين المهني؛
- قصور الرقابة التأديبية؛
- غموض قواعد المشاركة المهنية والشراقات؛
- نقص آليات حماية الأطراف المتعاملة مع المفوض القضائي.

صدر القانون رقم 46.21 بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025، ليعدّل ويكمل القانون 81.03 ويهدف إلى:

1. تعزيز المهنية والكفاءة عبر شروط الولوج والتمرين والامتحان النهائي.
2. ضمان الاستقلالية والنزاهة عبر تنظيم الممارسات المهنية وموانع التنافي.
3. تطوير الرقابة التأديبية عبر الهيئة الوطنية ووضع مدونة السلوك المهني.

فكيف استطاع القانون 46.21 تعديل القانون 81.03 لتحقيق توازن بين استقلالية المفوض القضائي وضرورة الرقابة وحماية حقوق الأطراف الثالثة؟

هذا ما سيتم التطرق اليه في تحليل وقراءة القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين .

المبحث الأول: تنظيم الولوج والشروط العامة لمهنة المفوض القضائي.

يهدف هذا المبحث إلى تحديد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وضمان تأهيل المهنيين وفق قواعد صارمة تعزز الكفاءة والنزاهة. ويغطي هذا الفرع المواد المتعلقة بالمؤهلات العلمية، الشروط القانونية، حسن السيرة، وموانع الممارسة. يمثل هذا الفرع الأساس الذي يبنى عليه تطوير الممارسة المهنية والتكوين والرقابة.

المطلب الأول: المؤهلات العلمية والشروط القانونية العامة.

ينظم هذا الباب المعايير الأساسية للولوج إلى المهنة، بما يضمن اختيار المفوضين القادرين على ممارسة مهامهم بكفاءة ومصداقية. يشمل المؤهلات الأكاديمية، الشروط الجنائية، ومراعاة النزاهة والسيرة المهنية.

الفقرة الأولى: المؤهلات العلمية

القانون رقم 46.21 نص على ضرورة حصول المترشح على شهادة الإجازة في القانون أو ما يعادلها،¹ ويشترط أيضاً اجتياز المترشح للتكوين النظري والعملي الذي تحدده الهيئة الوطنية.²

تحليل المادة 5: المادة تحدد الحد الأدنى للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة، وتربط الولوج بمدى تأهيل المترشح علمياً لمواجهة تحديات المهنة.

تحليل المادة 6: المادة توضح أن أي مؤهل لا يعادل شهادة الإجازة القانونية يعتبر غير كافٍ للولوج إلى المهنة، مما يضمن جودة الممارسة ورفع مستوى الكفاءة المهنية.

الفقرة الثانية: الشروط القانونية وحسن السيرة.

يشترط القانون ألا يكون المترشح قد صدر في حقه أي حكم قضائي نهائي يتعلق بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.³

¹ القانون رقم 46.21، المادة 5، الجريدة الرسمية عدد 7412، 12 يونيو 2025، ص. 7.

² القانون رقم 46.21، المادة 6، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 8-7.

³ القانون رقم 46.21، المواد 7-8، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 8-9.

تحليل المادة 7: تؤكد المادة على أهمية النزاهة والشرف في اختيار المفوض القضائي، وهو شرط ضروري لضمان استقلالية المهنة وحماية حقوق الأطراف المتعاملة معه.

تحليل المادة 8: المادة تنظم آليات التأكد من السيرة المهنية للمترشح، عبر استخراج شهادات السجل العدلي والتأكد من عدم وجود موانع قانونية لمزاولة المهنة.

المطلب الثاني: موانع التنافي الأساسية.

يهدف هذا المطلب إلى ضمان استقلالية المفوض القضائي ومصادقته، من خلال تحديد الأنشطة أو الوظائف التي تتعارض مع ممارسة المهنة، والتي تشكل موانع للتنقل والاشتغال.

الفقرة الأولى: الأنشطة المحظورة

نص القانون على منع المفوض القضائي من ممارسة أنشطة تجارية، مهنية، أو مالية قد تؤثر على نزاهته واستقلاليته.

تحليل المادة 9: تحدد المادة قائمة الأنشطة المحظورة، مثل العمل في المحاماة أو التجارة ذات الصلة بالمنازعات القضائية، لضمان عدم تضارب المصالح.

تحليل المادة 10: المادة توضح أن أي مخالفة لموانع التنافي تؤدي إلى مساءلة التأديبية أمام الهيئة الوطنية، بما يحفظ نزاهة المهنة.⁴

الفقرة الثانية: الآثار القانونية لموانع التنافي.

تحليل المادة 11: توضح المادة أن مخالفة التنافي تعتبر سبباً مباشراً لتطبيق العقوبات التأديبية، وتشمل الإنذار، التوبيخ، أو الإيقاف المؤقت، بما يضمن حماية الأطراف وثقة الجمهور في المهنة.

⁴ القانون رقم 46.21، المواد 9-11، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 9-

المبحث الثاني: التمرين المهني والامتحان النهائي.

يهدف هذا الفرع إلى تأهيل المفوض القضائي الجديد عبر تمرين عملي ونظري، وضمان اجتيازه الامتحان النهائي للترسيم، بما يعكس كفاءته وقدرته على ممارسة المهنة بمهنية ونزاهة. ويغطي هذا الفرع المواد المتعلقة بفترة التمرين، تنظيم البرامج التدريبية، الامتحان النهائي، وإجراءات الترسيم.

المطلب لأول: التمرين المهني.

ينظم هذا الباب مدة التمرين، شروطه، ومحتواه، لضمان تزويد المفوض المتمرن بالمعرفة العملية اللازمة، وربطه بالمهام الواقعية للمهنة.

الفقرة الأولى: مدة التمرين وشروطه

القانون نص على أن مدة التمرين سنة كاملة تحت إشراف مكتب مفوض قضائي معتمد ويشترط حضور المترشح لجميع البرامج التدريبية النظرية والعملية المقررة⁵.

تحليل المادة 12: تحدد المادة مدة التمرين والمهام الأساسية، بما في ذلك تنفيذ إخطارات، إعداد ملفات، ومرافقة المفوض القضائي في مهامه اليومية، لضمان اكتساب الخبرة العملية.

تحليل المادة 13: توضح المادة آليات متابعة التمرين وتقييم المترشح، بما يشمل تقديم تقارير دورية إلى الهيئة الوطنية لضمان الالتزام بالبرنامج التدريبية.

الفقرة الثانية: المحتوى التدريبي

تحليل المادة 14: تحدد المادة أن التمرين يشمل الجانب النظري (القانون المدني، التجاري، الإجراءات التنفيذية) والجانب العملي (تنفيذ الأحكام، تحرير الإخطارات، إدارة الملفات القضائية)، لضمان تكوين متوازن.⁶

⁵ القانون رقم 46.21، المواد 12-13، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 10-11.
⁶ القانون رقم 46.21، المواد 14-15، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 11-12.

تحليل المادة 15: المادة تنظم كيفية متابعة أداء المتمرّن، وتقديم التوجيه والإرشاد من قبل المفوض المشرف، مع تقييم نهاية التمرين قبل الانتقال للامتحان النهائي.

المطلب الثاني: الامتحان النهائي والترسيم.

ينظم هذا الباب الامتحان النهائي، شروط النجاح، وإجراءات الترسيم، لضمان أن المفوض أصبح مؤهلاً قانونياً وعملياً لممارسة المهنة بشكل مستقل.

الفقرة الأولى: تنظيم الامتحان النهائي

القانون يحدد أن الامتحان النهائي تنظمه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ويشمل جزئين: تحريري وشفوي، لتقييم المعرفة النظرية والقدرة العملية.

تحليل المادة 16: توضح المادة معايير تقييم المترشح، مثل: الدقة القانونية، الالتزام بالإجراءات، والقدرة على إدارة الملفات وتنفيذ الأحكام بفعالية.

تحليل المادة 17: المادة تحدد شروط النجاح، إذ يجب على المترشح الحصول على درجة لا تقل عن الحد الأدنى في كلا الجزئين لضمان الترسيم.⁷

الفقرة الثانية: إجراءات الترسيم وإصدار الشهادة

تحليل المادة 18: بعد اجتياز الامتحان، تصدر الهيئة الوطنية شهادة الترسيم الرسمية للمترشح، ما يسمح له بمزاولة المهنة بشكل قانوني.

تحليل المادة 19: المادة تنظم الإجراءات الإدارية لتسجيل المفوض الجديد في سجلات الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، لضمان الشفافية وتوثيق الممارسة المهنية.

⁷ القانون رقم 46.21، المواد 16-19، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 12-13

المبحث الثالث: التنافي والشراقات المهنية.

يهدف هذا الفرع إلى ضمان استقلالية المفوض القضائي وحماية نزاهة المهنة، عبر تنظيم موانع التنافي والشراقات المهنية، بما يحقق توازنًا بين حرية الممارسة واستقلالية المفوض وبين حماية مصالح الأطراف المتعاملة معه. ويغطي هذا الفرع المواد المتعلقة بموانع التنافي، الأنشطة المحظورة، تنظيم المكاتب والشراقات، وآليات تصفية الشراقات.

المطلب الأول: موانع التنافي

ينظم هذا الباب الوظائف والأنشطة التي لا يجوز للمفوض القضائي ممارستها أثناء مزاولته المهنة، لضمان استقلالية قراراته وعدم تعارض مصالحه مع الأطراف المتعاملة معه.

الفقرة الأولى: الأنشطة المحظورة

نص القانون رقم 46.21 على منع المفوض القضائي من ممارسة أي نشاط تجاري، مهني أو قضائي آخر قد يؤدي إلى تضارب المصالح.

تحليل المادة 76: تحدد المادة قائمة الأنشطة المحظورة مثل المحاماة أو التجارة ذات الصلة بالقضايا التنفيذية، بما يحفظ نزاهة المهنة ويمنع أي تأثير على استقلالية المفوض القضائي.

تحليل المادة 77: تنص على التزام المفوض بعدم الاشتغال بأي وظيفة عامة أو خاصة قد تتعارض مع مهامه، مع تطبيق العقوبات التأديبية في حال المخالفة.⁸

الفقرة الثانية: العقوبات المرتبطة بمخالفات التنافي.

تحليل المادة 78: تحدد المادة أن أي مخالفة لموانع التنافي تعتبر سببًا لتطبيق العقوبات التأديبية، مثل: الإنذار، التوبيخ، الإيقاف المؤقت، أو العزل النهائي، لضمان حماية حقوق الأطراف وثقة المجتمع في المهنة.

⁸ القانون رقم 46.21، المواد 76-78، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 16-17.

المطلب الثاني: تنظيم الشراكات المهنية

ينظم هذا الباب شروط تأسيس المكاتب المشتركة، عدد الشركاء، الحقوق والواجبات، وآليات تصفية الشراكات، لضمان مهنية وكفاءة الممارسة الجماعية للمهنة.

الفقرة الأولى: عدد الشركاء والحقوق

القانون يحدد عدد الشركاء المسموح به في المكتب الواحد، وينظم العلاقة بين الشركاء من حيث توزيع المهام، المسؤوليات، والحقوق المالية.

تحليل المادة 79: توضح المادة كيفية تأسيس الشراكة، وتسجيل العقد لدى الهيئة الوطنية لضمان الشرعية القانونية للمكتب المشترك.

تحليل المادة 80: تنظم المادة آليات إدارة المكتب، اتخاذ القرارات، وتوزيع الأرباح، بما يحفظ حقوق جميع الشركاء ويمنع النزاعات الداخلية.⁹

الفقرة الثانية: تصفية الشراكات

تحليل المادة 81: تحدد المادة الإجراءات التي يجب اتباعها عند انسحاب شريك أو حل المكتب، بما يشمل الإخطار المسبق، تسوية الحقوق المالية، وحماية مصالح الأطراف المتعاملة مع المكتب.

تحليل المادة 82: المادة توضح دور الهيئة الوطنية في مراقبة تصفية الشراكات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، وضمان حقوق الأطراف كافة.

⁹ لقانون رقم 46.21، المواد 79-82، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 17.

المبحث الرابع : الهيئة الوطنية، الرقابة التأديبية والتنظيم المالي والإداري للمهنة

يهدف هذا الفرع إلى تقديم إطار شامل لإدارة المهنة ومراقبتها، يشمل الهيئة الوطنية وصلاحياتها في الرقابة والتأديب، إلى جانب التنظيم المالي والإداري للمهنة، والتأمين المهني والتكافل، بما يضمن استقلالية المفوض، حماية الأطراف، وفعالية الأداء المهني.

المطلب الأول: تنظيم الهيئة الوطنية.

ينظم هذا الباب الهيكل الإداري للهيئة الوطنية، اختصاصاتها، وأعضاءها لضمان استقلاليته وفعالية الرقابة على ممارسة المهنة.

الفقرة الأولى: تشكيل الهيئة الوطنية

نص القانون على أن الهيئة الوطنية تتكون من رئيس وأعضاء منتخبين من المفوضين القضائيين، مع تمثيل جغرافي متوازن.

تحليل المادة 121: تحدد المادة كيفية انتخاب أعضاء الهيئة، مدة ولايتهم، والشروط القانونية للترشح لضمان النزاهة والخبرة المهنية.

تحليل المادة 122: تنظم المادة صلاحيات الرئيس والمجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات والإشراف على نشاطات الهيئة¹⁰.

الفقرة الثانية: اختصاصات الهيئة الوطنية

تحليل المادة 123: تختص الهيئة بالإشراف على ممارسة المهنة، اعتماد برامج التكوين، تنظيم الامتحان النهائي، وتطبيق مدونة السلوك المهني.

¹⁰ القانون رقم 46.21، المواد 121-122، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 26-27.

تحليل المادة 124: تحدد المادة دور الهيئة في متابعة الالتزام بالتأمين المهني، مراقبة الشراكات، وضمان حسن سير الممارسة المهنية، بما يعزز الثقة العامة في المهنة¹¹.

الباب الثاني: الرقابة التأديبية

ينظم هذا الباب مسطرة الرقابة التأديبية، العقوبات، وآليات حماية حقوق الدفاع لضمان العدالة والشفافية.

الفقرة الأولى: مسطرة الرقابة

يشترط القانون وجوب فتح تحقيق إداري عند ورود شكاية أو ملاحظة مخالفة، مع إلزام المفوض بتقديم دفاعه.

تحليل المادة 125: تحدد المادة كيفية تقديم الشكاوى، الإجراءات الداخلية للتحقيق، ومدة الفصل في القضايا التأديبية.

تحليل المادة 126: تنظم المادة خطوات استدعاء المفوض، تسجيل المداوولات، وإعداد تقرير مفصل للهيئة لاتخاذ القرار المناسب¹².

الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية

تحليل المادة 127: تحدد العقوبات التأديبية الممكنة: الإنذار، التوبيخ، الإيقاف المؤقت، العزل النهائي، لضمان الردع وحماية الأطراف.

تحليل المادة 128: المادة توضح حق المفوض في الاستئناف أو الاعتراض على القرارات التأديبية أمام الهيئة الوطنية أو المحاكم المختصة لضمان العدالة.

¹¹ القانون رقم 46.21، المواد 123-124، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 27-28.

¹² القانون رقم 46.21، المواد 125-128، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 28-30.

المطلب الثالث: التنظيم المالي والإداري للمهنة

ينظم هذا الباب الإدارة المالية للمهنة، التأمين المهني، والتكافل بين المفوضين، لضمان استقرار الممارسة وحماية حقوق الأطراف والمفوضين أنفسهم.

الفقرة الأولى: الموارد المالية للمهنة

تحليل المادة 151: تحدد المادة المصادر المالية للمهنة، مثل رسوم الخدمات، المساهمات الإلزامية، والعوائد الناتجة عن الأنشطة المهنية.

تحليل المادة 152: توضح المادة كيفية إدارة الموارد المالية وتوزيعها بين الأنشطة الإدارية والتكوينية والتأمين، لضمان الشفافية والكفاءة.¹³

الفقرة الثانية: التأمين المهني والتكافل

تحليل المادة 153: تشترط المادة إلزامية تغطية التأمين المهني لكل مفوض، لضمان حماية الأطراف المتعاملة معه من أي أخطاء مهنية.

تحليل المادة 154: المادة تنظم آليات التكافل بين المفوضين القضائيين، بما يتيح دعم الأعضاء في حال وقوع أي خسارة أو حادث مهني، مع وضع ضوابط لمراجعة وحساب التعويضات.

ختاماً يمكن القول إن القانون رقم 46.21 شكل مرحلة جديدة في تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، من خلال تعزيز الاستقلالية، الكفاءة، والرقابة المهنية، وذلك بعد تقييم تجربة القانون رقم 81.03 وما أظهره التطبيق العملي من نقائص وثغرات.

¹³ القانون رقم 46.21، المواد 151-154، الجريدة الرسمية عدد 7412، ص. 31-33

لقد ركز المشرع في هذا القانون على عدة محاور استراتيجية:

1. تنظيم الولوج والممارسة المهنية:

حيث تم تحديد شروط الولوج الأكاديمية والقانونية، وفترة التمرين والامتحان النهائي، بما يضمن تأهيل المفوض لممارسة مهامه بمهنية ونزاهة.

2. ضمان استقلالية المفوض والنزاهة المهنية:

عبر تنظيم موانع التنافي، وضوابط الشراكات المهنية، بما يضمن حماية مصالح الأطراف المتعاملة مع المفوض والحفاظ على مصداقية المهنة.

3. تطوير آليات الرقابة والتأديب:

من خلال توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية، تنظيم مسطرة التحقيق والعقوبات التأديبية، مع ضمان حق الدفاع والإجراءات العادلة، وهو ما يعكس التوازن بين الاستقلالية والرقابة.

4. ضمان الاستقرار المالي والتكافل المهني:

عبر تنظيم الموارد المالية، التأمين المهني، وآليات التكافل بين المفوضين، بما يوفر حماية للطرفين: المفوض والأطراف المتعاملة معه.

وبذلك، يقدم القانون إطاراً متكاملًا للممارسة المهنية للمفوضين القضائيين، يجمع بين الكفاءة، النزاهة، الحماية القانونية، والاستقلالية المهنية، مع تعزيز الرقابة والمساءلة، وهو ما يضمن ثقة الأطراف في المهنة واستدامة الممارسة القانونية.

إن دراسة هذا القانون تحفز الطلبة والباحثين على فهم التوازن الدقيق بين الاستقلالية المهنية والتنظيم القانوني الفعال، وتوضح كيف يمكن للتشريع أن يواكب التطورات العملية ويحل النقائص السابقة في الممارسة القضائية.

المحاضرة السابعة : القانون رقم 55.00 المنظم لمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم.

المقدمة :

تُعتبر مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم من أقدم المهن القضائية المساعدة التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ عهد الحماية، حيث كان المترجم القضائي يؤدي دورًا حيويًا في تسهيل التواصل بين القاضي والأطراف الذين لا يتحدثون اللغة العربية أو الأمازيغية، خاصة في القضايا ذات البعد الأجنبي أو المتعددة اللغات.

وقد تطورت هذه المهنة تدريجيًا مع توسع العلاقات التجارية والدبلوماسية للمغرب، وظهرت حاجات موضوعية لترجمة الوثائق والعقود والمراسلات الرسمية.

ومع بداية مرحلة ما بعد الاستقلال، ظل الترجمان القضائي يمارس مهامه في ظل فراغ تشريعي واضح، حيث كانت مهنته تنظم بقرارات إدارية محدودة الصلاحية، دون إطار قانوني موحد يحدد شروط القبول والممارسة والمسؤولية.

غير أن التحولات المؤسسية الكبرى التي شهدتها المغرب في مجال إصلاح العدالة، ولا سيما منذ تسعينيات القرن الماضي، فرضت إعادة النظر في تنظيم المهن القضائية المساعدة، لتأطيرها ضمن نصوص قانونية مستقلة تُكرس المهنية والانضباط والمسؤولية.

وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 55.00 بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.202 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ليؤسس لأول مرة لإطار قانوني متكامل ينظم مهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم، ويحدد شروط ولوجها وضوابط ممارستها وأشكال المسؤولية التأديبية والمدنية المترتبة عنها.

جاء صدور هذا القانون في سياق شامل من إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي استهدفت تحديث المهن القانونية والقضائية وفق معايير الحكامة والجودة، وتحسين المهن المساعدة من العشوائية وضعف التأطير القانوني.

كما تزامن مع صدور نصوص قانونية أخرى مماثلة، من قبيل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والقانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والقانون رقم 28.08

المتعلق بمهنة المحاماة، وهي كلها نصوص هدفت إلى توحيد الرؤية القانونية حول المهن القضائية وضبط علاقتها بالمؤسسة القضائية.

ويُعد القانون رقم 55.00 محطة أساسية ضمن هذه الدينامية، إذ جاء ليس فقط لتنظيم التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بل لإرساء أسس مهنية حديثة تركز على الكفاءة اللغوية، والنزاهة، والمسؤولية، والخضوع لمراقبة إدارية وقضائية دقيقة، بما يضمن جودة الخدمة القضائية واحترام حقوق الأطراف.

يؤدي التراجمة المقبولون لدى المحاكم دورًا جوهريًا في تحقيق العدالة وضمان حق الدفاع، فهم حلقة وصل أساسية بين الجهاز القضائي والأطراف غير الناطقين بالعربية، أو في حالات تحتاج فيها العدالة إلى ترجمة الوثائق والمستندات الأجنبية ترجمةً قانونية دقيقة.

وتتجلى أهمية مهام الترجمان في كونها تمس جوهر المحاكمة العادلة، إذ لا يمكن ضمان حق المتقاضى في الدفاع عن نفسه دون فهم الإجراءات والمستندات الموجهة إليه بلغته.

كما يساهم الترجمان في تسهيل عمل النيابة العامة، وهيئات الحكم، ومكاتب التوثيق، والمحامين، مما يجعل من مهنته مكونًا أساسيًا في منظومة العدالة الحديثة، خاصة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والقضائي للمغرب.

انطلاقًا من هذا الإطار التاريخي والسياق التشريعي، يُطرح التساؤل المركزي الآتي:

إلى أي حد استطاع القانون رقم 55.00 أن يوفق بين ضرورة تأطير مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وضمان استقلاليتها من جهة، وبين فرض الرقابة والانضباط المهني من جهة ثانية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية:

1. ما هي الشروط القانونية والموضوعية التي وضعها القانون رقم 55.00 لولوج مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم؟

2. كيف نظم المشرع المغربي العلاقة بين التراجمة والمؤسسة القضائية؟

3. ما طبيعة المسؤوليات التأديبية والمدنية والجنائية المترتبة عن ممارسة المهنة؟

4. إلى أي حد تواكب مقتضيات هذا القانون التحولات الرقمية واللغوية الراهنة في مجال العدالة؟

لأجل معالجة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد منهج تحليلي تأصيلي يقوم على قراءة دقيقة لمقتضيات القانون رقم 55.00، وتحليل مواده الثمانية والستين (68 مادة) موزعة على عشرة

أبواب، مع ربطها بالمبادئ العامة للمهن القضائية المساعدة، وبالاجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة.

وسنعمد في هذه الدراسة على التقسيم الآتي:

- المبحث الأول: التنظيم القانوني لمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم.
- المبحث الثاني: المسؤولية والمراقبة في مهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم.

على أن يتفرع كل مبحث إلى خمس مطالب، وكل مطلب إلى فقرتين تتضمنان تحليلًا تفصيليًا لمواد القانون ذات الصلة.

المبحث الأول: التنظيم القانوني لمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم

يعد التنظيم القانوني لمهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم من الركائز الأساسية التي تضمن ممارسة هذه المهنة في إطار من الانضباط والمسؤولية. فالقانون رقم 55.00 خصص عشرة أبواب تضمنت ثمانية وستين مادة، تناولت في جزئها الأول (من المادة 1 إلى المادة 55) القواعد العامة المتعلقة بشروط الولوج، وحقوق وواجبات الترجمة، وكيفية ممارستهم لمهامهم، وعلاقتهم بالمؤسسات القضائية.

وإذا كانت مهنة الترجمان تُعد من المهن القضائية المساعدة ذات الطبيعة التقنية، فإن المشرع المغربي أولى أهمية خاصة لتنظيمها تفادياً لأي إخلال بمصادقية العدالة.

ومن ثمة، سنعمل في هذا المبحث على تحليل الإطار القانوني لممارسة هذه المهنة، من خلال خمسة مطالب تغطي الجوانب الجوهرية للتنظيم القانوني، بدءاً من شروط الولوج إلى آليات التكوين المهني.

المطلب الأول: ولوج مهنة الترجمان وتنظيمها القانوني.

الفقرة الأولى: شروط القبول والتقييد في الجدول

حدد المشرع المغربي في المواد من 1 إلى 7 الشروط الموضوعية والشكلية لولوج المهنة. فقد نصت المادة الأولى على أن «الترجمان المقبول لدى المحاكم يمارس مهامه بصفة مستقلة مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل»¹، وهو ما يكرس مبدأ استقلالية المهنة عن باقي السلط، مع إخضاعها في الوقت نفسه لمراقبة قانونية تضمن النزاهة والشفافية. أما المادة الثانية، فقد اشترطت في المترشح أن يكون مغربي الجنسية، بالغاً من العمر 25 سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه الوطنية، حاملاً لشهادة جامعية في الترجمة أو ما يعادلها². كما نصت المواد من 3 إلى 5 على وجوب توفر شرط الكفاءة اللغوية والمعرفية في اللغات موضوع الامتحان، مع اجتياز مباراة تجرى تحت إشراف وزارة العدل ولجنة مختصة³.

¹ المادة 1 من القانون رقم 55.00 المتعلق بمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 16 مارس 2006.

² المادة 2 من القانون نفسه.

³ المادة 5 من القانون رقم 55.00.

أما المادة 7 فحددت كيفية التقييد في جدول التراجمة المقبولين، وهو إجراء يمنح الصفة القانونية لممارسة المهنة بعد أداء اليمين القانونية.

هذه الشروط تؤكد رغبة المشرع في إرساء معايير دقيقة تضمن الجودة والجدارة المهنية، وتُبعد الطابع العشوائي الذي كان يطبع المهنة قبل صدور هذا القانون.

الفقرة الثانية: مسطرة التعيين وأداء اليمين القانونية

تطُرقت المواد من 8 إلى 13 إلى المسطرة الإدارية للتعين، حيث نصت المادة 8 على أن التعيين يتم بقرار من وزير العدل بعد استشارة لجنة الترجمة وهو ما يعكس الطابع المركزي لسلطة الإشراف على المهنة⁴.

كما ألزمت المادة 10 المترجمان المقبول بأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف قبل مزاولة مهامه، بعبارة تؤكد الالتزام بالنزاهة والسرية المهنية⁵.

أما المادة 12 فقد نصت على إمكانية نقل المترجمان من دائرة قضائية إلى أخرى بناء على طلب مبرر، في حين حددت المادة 13 الحالات التي يجوز فيها رفض التعيين أو سحب الترخيص.

ومن خلال هذه المقتضيات، يتبين أن المشرع المغربي منح سلطة تقديرية للإدارة القضائية، بما يضمن مراقبة دقيقة لطبيعة الأشخاص الممارسين لهذه المهنة، انسجامًا مع الطابع الحساس لمهامهم داخل منظومة العدالة.

المطلب الثاني: حقوق وواجبات المترجمة المقبولين لدى المحاكم.

الفقرة الأولى: الحقوق المهنية والمادية

تناولت المواد من 14 إلى 20 حقوق التراجمة المقبولين، حيث أقر المشرع لهم بالحق في ممارسة المهنة بصفة مستقلة والحصول على أتعاب مقابل الخدمات المقدمة⁶.

كما منحتهم المادة 15 الحق في التقاضي بشأن الأتعاب أمام الجهة القضائية المختصة عند النزاع حولها.

⁴ المادة 8 من القانون رقم 55.00.

⁵ المادة 10 من القانون رقم 55.00.

⁶ المادة 14 من القانون رقم 55.00.

وحددت المادة 17 الحق في التكوين المستمر والتدرج في الدرجات المهنية، وهو توجه حديث ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة⁷.

من جهة أخرى، ضمنت المادة 20 للترجمان حق الاستفادة من الحماية القانونية أثناء تأدية مهامه، وهو ما يشكل ضماناً أساسية لاستقلاله المهني.

الفقرة الثانية: الواجبات والمسؤوليات المهنية

ألزمت المواد من 21 إلى 27 المترجمان المقبول بجملة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية، من أبرزها التحفظ والسرية المهنية، واحترام الآجال في إنجاز الترجمة، وعدم الجمع بين مهام الترجمة وأي نشاط قد يؤثر على الحياد⁸.

كما نصت المادة 25 على أنه «يمنع على المترجمان الإدلاء بتصريحات تمس كرامة القضاء أو استقلاله»، وهي قاعدة أخلاقية تهدف إلى حماية صورة العدالة.

أما المادة 27 فقد شددت على ضرورة مسك سجل خاص بالترجمات مع ترقيمها وترقيم المستندات حفاظاً على الشفافية والتتبع⁹.

هذه الالتزامات تجعل المترجمان شريكاً مسؤولاً في العدالة، وتخضع لمعايير مهنية دقيقة تشبه تلك المطبقة على باقي المهن القضائية المساعدة.

المطلب الثالث: تنظيم ممارسة المهنة ومجالاتها

الفقرة الأولى: مزاولة المهنة بالمحاكم

نصت المواد من 28 إلى 33 على أن المترجمان المقبول يمارس مهامه داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يتبعها، ويمكن أن يكلف بالترجمة أمام المحاكم الابتدائية التابعة لها¹⁰.

⁷ المادة 17 من القانون رقم 55.00

⁸ المواد 21 إلى 24 من القانون رقم 55.00.

⁹ المادة 27 من القانون رقم 55.00.

¹⁰ المادة 28 من القانون رقم 55.00.

كما أجاز المشرع في المادة 30 تكليف المترجمان من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قضاة الأحكام بصفة رسمية، على أن يوقع كل وثيقة ترجمها باسمه وصفته لضمان المسؤولية القانونية.

الفقرة الثانية: التزامات المترجمان أثناء الجلسات والطعون

ألزمت المادة 34 الترجمة بالحضور إلى الجلسات عند الاستدعاء، وبالقيام بالترجمة الفورية دون تأخير، تحت طائلة العقوبات التأديبية¹¹.

كما أوجبت المادة 36 على المترجمان إيداع الترجمة المكتوبة ضمن الملف القضائي المخصص لها، وهو ما يعزز مبدأ توثيق الإجراءات.

أما المادة 38 فقد تناولت حالات الطعون في أعمال الترجمة، وأوجبت على المحكمة أن تستعين بمترجمان ثانٍ عند النزاع حول دقة الترجمة¹².

المطلب الرابع: الإشراف الإداري والمهني

الفقرة الأولى: دور وزارة العدل في الإشراف

تطرقت المواد من 39 إلى 44 إلى الدور المركزي لوزارة العدل في الإشراف العام على المهنة، من خلال مسك جدول الترجمة المقبولين لدى المحاكم، وتتبع تقاريرهم السنوية، وتوقيفهم مؤقتاً عند الاقتضاء¹³.

كما خولت المادة 43 للوزارة صلاحية التأديب عند وجود إخلال جسيم، بعد استشارة لجنة مهنية خاصة.

الفقرة الثانية: علاقة الترجمة بالمحاكم والنيابة العامة

نظمت المواد 45 إلى 48 علاقة الترجمة بالمحاكم، حيث نصت المادة 45 على خضوعهم لتوجيهات رؤساء المحاكم أثناء أدائهم لمهامهم، دون المساس باستقلاليتهم المهنية¹⁴.

كما نصت المادة 47 على أن النيابة العامة تمارس رقابة إدارية دورية على مدى التزام الترجمة بالقانون، في إطار التعاون القضائي المؤسساتي.

¹¹ المادة 34 من القانون رقم 55.00 .

¹² المادة 38 من القانون رقم 55.00 .

¹³ المادة 41 من القانون رقم 55.00 .

¹⁴ المادة 45 من القانون رقم 55.00 .

المطلب الخامس: التكوين والتأهيل المهني

الفقرة الأولى: مقتضيات التكوين المستمر

جاءت المواد 49 إلى 53 لتؤكد على ضرورة التكوين المستمر، إذ نصت المادة 50 على إلزامية متابعة التراجمة لدورات تكوين دورية تحت إشراف وزارة العدل، وذلك لمواكبة التطورات اللغوية والتقنية والقانونية.

ويعد هذا المقتضى من مظاهر تحديث المهنة وضمان جودة الأداء، خصوصاً في القضايا ذات الطابع الدولي¹⁵.

الفقرة الثانية: آليات التقييم المهني وجودة الخدمات

خصصت المادة 54 لتقويم أداء التراجمة، من خلال تقارير دورية يعدها المسؤول القضائي المختص، ترفع إلى وزارة العدل¹⁶، بينما أكدت المادة 55 على إمكانية مكافأة التراجمة المتميزين مادياً أو معنوياً.

وتشكل هذه المقتضيات أساساً لبناء ثقافة مهنية قائمة على الكفاءة والنجاعة داخل الجهاز القضائي.

يتضح من خلال تحليل المواد من 1 إلى 55 من القانون رقم 55.00 أن المشرع المغربي سعى إلى وضع إطار قانوني متكامل يوازن بين استقلالية الترجمان والرقابة الإدارية والقضائية، مع تعزيز دور التكوين والتأهيل المستمر.

غير أن التطبيق العملي يكشف استمرار بعض التحديات المرتبطة بتحديث آليات المراقبة، وتوفير بنية مؤسسية قوية لتأطير هذه الفئة داخل المنظومة القضائية.

¹⁵ المادة 50 من القانون رقم 55.00.

¹⁶ المادة 54 من القانون رقم 55.00.

المبحث الثاني: المسؤولية والمراقبة في مهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم

إذا كان المشرع المغربي قد أحاط مهنة الترجمان القضائي بمجموعة من الضمانات القانونية والمهنية، فإنه في المقابل وضع نظاماً صارماً للمسؤولية والمراقبة لضمان احترام القواعد الأخلاقية والتنظيمية التي تحكم المهنة.

فالترجمان القضائي، باعتباره جزءاً من منظومة العدالة، يتحمل مسؤوليات متعددة: تأديبية، مدنية، وجنائية، كما يخضع لمراقبة إدارية وقضائية دقيقة.

ويستمد هذا الإطار الرقابي أهميته من الطابع الحساس لوظيفته التي تمس جوهر العدالة وحقوق المتقاضين، خاصة في القضايا ذات البعد الدولي أو التي تتعلق بحقوق الأجانب.

وانطلاقاً من المواد 56 إلى 68، يمكن القول إن المشرع المغربي أقام منظومة رقابية متكاملة تركز على مبادئ المساءلة والانضباط والشفافية، وهو ما سنعالجه من خلال خمسة مطالب تتناول المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية، وآليات المراقبة، وأسباب انتهاء المهام، وآفاق تطوير المهنة.

المطلب الأول: المسؤولية التأديبية للترجمة المقبولين لدى المحاكم

الفقرة الأولى: أنواع المخالفات والعقوبات التأديبية

نصت المادة 56 من القانون رقم 55.00 على أن كل إخلال بالواجبات المهنية أو المس بكرامة المهنة يُعتبر خطأ تأديبياً¹⁷.

وتنص المواد 57 إلى 59 على درجات العقوبات، التي تتراوح بين:

- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف المؤقت عن العمل،
- والعزل النهائي مع التشطيب من الجدول.

¹⁷ المادة 56 من القانون رقم 55.00 المتعلق بمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 16 مارس 2006.

ويلاحظ أن المشرع المغربي أخذ بالتدرج في العقوبات حسب جسامة المخالفة، وهو ما يعكس توجهًا يهدف إلى إصلاح الممارس قبل إبعاده عن المهنة.

كما أشار في المادة 58 إلى إمكانية الطعن في القرارات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة، ضمانًا لحق الدفاع.

الفقرة الثانية: مسطرة المتابعة والبت التأديبي

نظمت المادة 60 مسطرة المتابعة، إذ يتم فتحها بناء على تقرير من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من وكيل الملك، يوجه إلى وزير العدل¹⁸.

وبعد الإحالة، تبت اللجنة التأديبية في الملف بعد استدعاء المترجمان وسماعه، وتصدر قرارها معللاً³.

وتشير المادة 62 إلى وجوب تبليغ القرار للمعني بالأمر، مع إمكانية طلب المراجعة أو الطعن خلال أجل محدد.

وتبرز هذه المواد حرص المشرع على ضمان الحق في الدفاع والشفافية الإجرائية، في إطار توازن بين المصلحة العامة للمرفق القضائي وحقوق المترجمان.

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية والجنائية

الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية والتعويض عن أخطاء الترجمة

تنص المادة 63 على أن المترجمان المقبول لدى المحاكم يسأل مدنيًا عن الأضرار التي تلحق بالأطراف نتيجة خطأ مهني جسيم في الترجمة أو التأخير غير المبرر في إنجازها¹⁹.

ويتحمل المترجمان التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

كما نصت المادة 64 على إمكانية مساءلة المترجمان أمام المحاكم المدنية عن أعماله في حدود مهامه المهنية، دون الإخلال بالمتابعة التأديبية.

ويلاحظ أن المشرع اعتمد هنا مبدأ المسؤولية المزدوجة: تأديبية من جهة، ومدنية من جهة أخرى، بما يضمن تعويض المتضرر وحماية النظام العام المهني.

¹⁸ المادة 60 من القانون رقم 55.00.

¹⁹ المادة 63 من القانون رقم 55.00.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية في حالة التزوير أو الإخلال بالواجب

أكدت المادة 65 على أن الترجمان الذي يدلي بترجمة مزورة أو معلومات مضللة عن قصد، يُتابع جنائياً وفق مقتضيات الفصول 351 إلى 356 من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير في الوثائق الرسمية²⁰.

كما تطبق عليه العقوبات الزجرية نفسها المقررة للموظفين العموميين الذين يخلّون بواجباتهم، نظراً للطابع العمومي للمهنة.

وتعد هذه المقتضيات من أشد صور الحماية القانونية للمرفق القضائي، إذ تردع كل ممارسات الغش أو التلاعب في الترجمات، لما قد تسببه من أضرار خطيرة بحقوق المتقاضين ومصادقية العدالة.

المطلب الثالث: مراقبة ممارسة المهنة

الفقرة الأولى: المراقبة الإدارية

جاءت المادة 66 لتقرر أن وزارة العدل تمارس مراقبة إدارية منتظمة على التراجمة، من خلال المفتشيات العامة ورفع تقارير دورية عن أدائهم²¹.

ويمكن للوزارة أن تباشر تفتيشاً ميدانياً بناءً على شكايات أو بصفة تلقائية، لضمان حسن سير المهنة.

وتُعتبر هذه الآلية الرقابية إحدى صور الحكامة الإدارية التي تهدف إلى تقويم المردودية وضمان الالتزام بالقانون.

الفقرة الثانية: المراقبة القضائية ودور النيابة العامة.

تؤكد المادة 67 على دور النيابة العامة في تتبع التراجمة داخل المحاكم، والتبليغ عن أي إخلال مهني أو سلوك مخالف للنزاهة²².

وتتشكل هذه الرقابة القضائية مكملاً للمراقبة الإدارية، بما يضمن وحدة الإشراف بين الجهاز القضائي والإدارة المركزية.

²⁰ المادة 65 من القانون رقم 55.00، مع الإحالة على الفصول 351-356 من القانون الجنائي المغربي.

²¹ المادة 66 من القانون رقم 55.00.

²² المادة 67 من القانون رقم 55.00.

كما تخول النيابة العامة صلاحية اقتراح توقيف المترجمان مؤقتاً عند الاشتباه في ارتكابه مخالفة خطيرة، إلى حين البت النهائي في شأنه.

المطلب الرابع: انتهاء المهام والتشطيب من الجدول

الفقرة الأولى: أسباب الانتهاء

تنص المادة 68 على انتهاء مهام المترجمان المقبول لدى المحاكم في الحالات الآتية:²³

1. الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية،
 2. الاستقالة المقبولة من طرف وزير العدل،
 3. العزل النهائي بقرار تأديبي،
 4. الحكم القضائي البات بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- وتترتب عن هذه الحالات التشطيب النهائي من جدول التراجمة، مع إمكانية إعادة القيد في حالة الاستقالة أو زوال المانع، بعد موافقة الإدارة.

الفقرة الثانية: آثار التشطيب والضمانات المرافقة

يترتب عن التشطيب فقدان الصفة المهنية بصفة نهائية، ويمنع على المعني بالأمر استعمال أي صفة مهنية أو القيام بأي عمل ترجمة أمام القضاء.

غير أن المشرع منح في المادة نفسها إمكانية إعادة النظر في القرار بناء على طلب معلل يقدمه المعني بعد مرور ثلاث سنوات من صدور قرار التشطيب، شريطة ثبوت حسن السيرة والسلوك.

وهذا المقتضى يعكس توازناً بين الطابع الجزري للمسؤولية التأديبية ومبدأ الإدماج المهني اللاحق، في إطار فلسفة إعادة الثقة.

²³ المادة 68 من القانون رقم 55.00.

المطلب الخامس: آفاق تطوير مهنة الترجمان القضائي

الفقرة الأولى: تحديات المهنة في العصر الرقمي

في ظل الثورة الرقمية والتحول الإلكتروني الذي تعرفه العدالة المغربية، أصبح من الضروري تحديث مهنة الترجمان القضائي لتستجيب لمتطلبات الرقمنة، عبر اعتماد الترجمة الإلكترونية الآمنة والوسائل المعلوماتية الحديثة²⁴.

وقد أكدت الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة (2013) على أهمية "تأهيل المهن القضائية المساعدة لاستيعاب التحولات الرقمية"²⁵.

وهو ما يستدعي تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 55.00 لتشمل تنظيم الترجمة الرقمية وضوابطها.

الفقرة الثانية: مقترحات التحديث التشريعي والمؤسساتي

من خلال التجربة العملية، يتضح أن تطوير المهنة يستدعي:

- إنشاء هيئة وطنية للترجمة المقبولين على غرار هيئة المفوضين القضائيين، لضمان تمثيلية مهنية وتنظيم ذاتي.
- إدراج نظام الزامية التأمين المهني لحماية المتقاضين من أخطاء الترجمة.
- تقنين التكوين الرقمي واللغوي المستمر في مجالات اللغات الجديدة والتقنيات الحديثة²⁶.

كل ذلك من شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ويؤهل المهنة لمواكبة العدالة الحديثة التي تقوم على الكفاءة والنجاعة وجودة الخدمة القضائية.

يتبين من خلال تحليل المواد (56 إلى 68) أن المشرع المغربي أرسى منظومة متكاملة للمسؤولية والمراقبة، قوامها المساءلة والانضباط والشفافية، مع تركيز خاص على حماية الثقة العامة في مرفق العدالة.

غير أن فعالية هذه المنظومة تظل رهينة بمدى تفعيل الرقابة الميدانية والتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، وبقدرة التشريع على مواكبة التحولات التقنية واللغوية المعاصرة.

²⁴ وزارة العدل، التحول الرقمي في منظومة العدالة المغربية، الرباط، 2021.

²⁵ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، 2013، المحور الرابع.

²⁶ محمد بوزلافة، مهنة الترجمان القضائي بالمغرب: قراءة في القانون رقم 55.00، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد خاص بالمهن القضائية، 2015.

من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 55.00، يتضح أنه أسس لنظام قانوني متكامل لمهنة الترجمة المقبولين لدى المحاكم، من حيث شروط الولوج، وضوابط الممارسة، وآليات التأديب والرقابة.

غير أن التحدي المستقبلي يظل متمثلاً في تحديث هذا الإطار القانوني لمواكبة التحولات الرقمية في مجال الترجمة القضائية، عبر إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي، وإحداث هيئة وطنية للترجمان القضائي تضمن الاستقلالية المهنية وتطور الكفاءة اللغوية والتقنية

د: الخلو في محمد

مادة : المهن المساعدة للعدالة .

المحاضرة الثامنة : القانون رقم 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين.

مقدمة :

تُعد الخبرة القضائية إحدى أهم وسائل الإثبات ذات الطابع الفني والتقني، إذ يعتمد عليها القاضي كلما تعلق النزاع بمسألة تتجاوز نطاق معرفته القانونية وتتطلب رأي مختص. ومن هنا جاءت مهنة الخبير القضائي كأحدى المهن المنظمة قانوناً بمقتضى القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.06 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، والذي نسخ أحكام المرسوم الملكي المؤرخ في 20 أكتوبر 1968.

وقد جاء هذا القانون استجابة لضرورة إعادة تنظيم المهنة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستقلالية والكفاءة، ولإرساء قواعد أخلاقية ومسطرية تحكم العلاقة بين الخبراء والقضاء والمتقاضين.

وتتوزع مواد هذا القانون على سبعة أبواب تضم ستة وأربعين مادة، عالجت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم المهنة وشروط ممارستها وتأديب الخبراء وتحديد مسؤولياتهم.

ومن خلال هذه القراءة التحليلية، سنحاول تسليط الضوء على الإطار العام لمهنة الخبراء القضائيين من حيث النظام القانوني المنظم لها، وشروط الانخراط فيها، ومجالات تدخلها، وآليات المراقبة والتأديب، وذلك وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الخبراء القضائيين

المطلب الأول: الأساس القانوني والتنظيمي لمهنة الخبراء القضائيين

المطلب الثاني: شروط التسجيل ومزاولة المهنة

المبحث الثاني: مهام الخبير القضائي ونظام مسؤوليته

المطلب الأول: مهام الخبير والتزاماته المهنية

المطلب الثاني: مسؤولية الخبير ونظام التأديب

المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الخبراء القضائيين

يُعد الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيين الركيزة الأساسية التي تضبط ولوج هذه المهنة وممارستها، وذلك من خلال تحديد طبيعتها القانونية، ومجالات تدخلها، وشروط التسجيل في جدولها، وهيئاتها التنظيمية.

وقد أتى القانون رقم 45.00 ليحدث قطيعة مع المقتضيات القديمة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 20 أكتوبر 1968، وليواكب تطورات العدالة الحديثة القائمة على التخصص والنجاعة والشفافية.¹

وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين:

الأول يتعلق بالأساس القانوني والتنظيمي للمهنة، والثاني بشروط التسجيل ومزاولة المهنة.

المطلب الأول: الأساس القانوني والتنظيمي لمهنة الخبراء القضائيين

الفقرة الأولى: تعريف المهنة ومجال تطبيقها (المواد 1 إلى 3)

جاءت المادة الأولى من القانون رقم 45.00 لتعطي تعريفاً قانونياً دقيقاً لمهنة الخبير القضائي بقولها:

«مهنة الخبير القضائي مهنة حرة، يمارسها الخبراء المقبولون لدى محاكم الاستئناف، وتتمثل في إبداء الرأي الفني في القضايا المعروضة على القضاء.²

ويستشف من هذا النص أن المشرع جعل المهنة حرة في طبيعتها، لكنها قضائية في ممارستها، أي لا تُمارس إلا بناءً على أمر من القضاء، مما يمنحها صفة المساعدة التقنية للقاضي دون أن تكون سلطة تقريرية.³

وتؤكد المادة الثانية أن الغاية من عمل الخبير هي تنوير القضاء في المسائل ذات الطابع الفني أو العلمي، بما يُبرز أن دور الخبير يقتصر على تقديم المعطيات التقنية دون المساس بجوهر النزاع أو تفسير القانون، وهو ما يكرس مبدأ الفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الفنية.⁴

¹ عبد العزيز حضري، شرح القانون رقم 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، مطبعة الأمنية، الرباط، 2010، ص. 7.

² المادة 1 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

³ عبد السلام بوطيب، الخبرة القضائية بين النظرية والتطبيق، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد خاص، 2012، ص. 45.

⁴ المادة 2 من القانون رقم 45.00.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن الخبراء يُعتمدون لدى محاكم الاستئناف حسب تخصصاتهم التقنية والعلمية، ويحدد لائحة هذه التخصصات بقرار من وزير العدل، ما يعكس إرادة المشرع في ضمان تخصص دقيق في مجالات الخبرة.⁵

من خلال هذه المواد الثلاث، يتضح أن المشرع رسم الإطار العام لمهنة الخبير القضائي، محددًا طبيعتها القانونية كـ«مهنة حرة» تؤدي خدمة عامة قضائية، تحت إشراف السلطة القضائية، وبمراعاة مبدأ التخصص.

الفقرة الثانية: تنظيم المهنة وهيئاتها (المواد 4 إلى 8)

نظم المشرع في المواد من 4 إلى 8 البنية المؤسسية للمهنة وهيئاتها.

فقد نصت المادة الرابعة على أن إعداد قوائم الخبراء يتم على مستوى كل محكمة استئناف، بإشراف من الرئيس الأول وبعد استشارة الوكيل العام للملك.⁶

أما المادة الخامسة، فقد أحدثت لجنة إدارية وقضائية مختلطة تسمى لجنة فحص طلبات التسجيل، تتكون من:

- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (رئيسًا)،
- الوكيل العام للملك،
- ممثل عن وزارة العدل،
- خبير قضائي من نفس التخصص.

وتُعتبر هذه اللجنة ضمانة مؤسسية للتدقيق في كفاءة المترشحين قبل قيدهم في الجدول.⁷

وتشير المادة السادسة إلى أن القوائم النهائية للخبراء تُنشر في الجريدة الرسمية، ضمانًا للشفافية والعلنية، فيما تمنح المادة الثامنة لوزير العدل سلطة الإشراف الإداري العام على المهنة، مع إبقاء الرقابة القضائية بيد محكمة الاستئناف.

هذه المواد تُكرس نظامًا مزدوجًا للرقابة:

- رقابة إدارية تمارسها وزارة العدل على مستوى التنظيم العام،
- ورقابة قضائية تمارسها محكمة الاستئناف على مستوى التقيد والتأديب.

⁵ المادة 3 من نفس القانون.

⁶ المادة 4 من القانون رقم 45.00.

⁷ المادة 5 من نفس القانون.

وهو ما يحقق توازنًا بين استقلال المهنة وضمان خضوعها للمساءلة.⁸

المطلب الثاني: شروط التسجيل ومزاولة المهنة

الفقرة الأولى: شروط التسجيل في جدول الخبراء (المواد 9 إلى 16)

تناولت المواد من 9 إلى 16 الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المترشح، حيث نصت المادة 9 على وجوب أن يكون المترشح:

1. مغربي الجنسية؛
2. متمتعًا بحقوقه المدنية؛
3. حسن السيرة والسلوك؛
4. حاصلاً على شهادة علمية أو تقنية مناسبة لمجال الخبرة؛
5. ذا تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في الميدان المطلوب.⁹

كما تخول المادة 11 للجنة فحص الطلبات الحق في التحقق من الكفاءة والأهلية المهنية، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المترشح.

وبعد القبول، يؤدي الخبير اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 14، التي تعتبر هذه اليمين شرطاً جوهرياً لمباشرة المهام القضائية.¹⁰

أما المادة 16، فقد حددت حالات التشطيب من الجدول، إما بناءً على طلب المعني بالأمر، أو بقرار تأديبي، أو في حالة العجز أو الوفاة.

المشرع اعتمد معايير دقيقة تجمع بين الجدارة المهنية والاستقامة الأخلاقية والمؤهل الأكاديمي، مما يعكس توجهًا نحو احترافية المهنة وضمان جودة الخبرة المقدمة للقضاء.¹¹

⁸ محمد بوزلافة، الضمانات القانونية لممارسة مهنة الخبير القضائي، سلسلة القانون والمجتمع، العدد 23، 2015، ص. 63.

⁹ المادة 9 من القانون رقم 45.00.

¹⁰ المادة 14 من نفس القانون.

¹¹ عبد العالي الرامي، الخبرة القضائية في القانون المغربي والفقهاء المقارن، دار السلام، الرباط، 2018، ص. 112.

الفقرة الثانية: ممارسة المهنة وضوابطها (المواد 17 إلى 22)

نصت هذه المواد على المبادئ المؤطرة لممارسة المهنة.

فقد أوجبت المادة 17 على الخبير التزام الحياد والاستقلال، وعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بنزاهته أو التأثير على موضوعية رأيه.

وتلزمه المادة 18 بواجب السر المهني، وتمنعه من إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة المهمة.

كما تلزمه المادة 19 بإعداد تقرير مكتوب ومعلل يجيب فيه عن النقاط المحددة في الأمر القضائي داخل الأجل المحدد له.

في حين نصت المادة 21 على أن للخبير حق التعويض والأتعاب التي تحددها المحكمة، مع منعه من تقاضي أي مبلغ إضافي من الأطراف دون إذن قضائي.¹²

يتضح أن المشرع أراد من خلال هذه المقتضيات أن يجعل من الخبير فاعلاً محايداً وملتزماً بالأخلاقيات المهنية، وأن يربط أدائه المهني برقابة قضائية دقيقة تضمن نزاهة عمله وحياده.¹³

من خلال تحليل المواد من 1 إلى 22، يتبين أن المشرع المغربي في القانون رقم 45.00 أراد بناء منظومة قانونية متكاملة لمهنة الخبراء القضائيين، قائمة على:

- استقلالية المهنة تحت إشراف القضاء؛
- وضوح شروط الولوج وضوابط الممارسة؛
- نظام مؤسساتي يضمن الكفاءة والمساءلة.

وهي الأسس التي تشكل الإطار العام الذي سيتم على ضوئه دراسة مهام الخبير ومسؤوليته التأديبية والمدنية في المبحث الموالي.

¹² المادة 21 من القانون رقم 45.00.

¹³ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – وسائل الإثبات، الطبعة الخامسة، 2020، ص. 295.

المبحث الثاني: مهام الخبير القضائي ونظام مسؤوليته

يُعد الخبير القضائي أحد أهم الأعيان الماعدين للعدالة، إذ يتدخل لتوفير القاضي في المسائل التقنية التي تخرج عن نطاق معرفته القانونية.

ومن ثم، فإن جودة العدالة تظل مرتبطة إلى حد كبير بكفاءة الخبير ونزاهته وحسن أدائه لمهامه.

وقد أولى القانون رقم 45.00 أهمية خاصة لهذا الجانب، فخصّص له البابين الثالث والرابع والخامس والسادس (من المواد 23 إلى 46)، التي تناولت واجبات الخبير ومسؤولياته، وتأديبه، وآليات المراقبة، وشروط التوقيف أو التشطيب من الجدول.

وسنحاول معالجة هذه الجوانب عبر مطلبين

المطلب الأول: مهام الخبير القضائي والتزاماته المهنية

الفقرة الأولى: نطاق مهام الخبير وإجراءات إنجاز الخبرة (المواد 23 إلى 29)

حدد المشرع في المادة 23 الدور المحوري للخبير، إذ نص على أنه يقوم بإنجاز الخبرة بناءً على أمر قضائي صادر عن الجهة المختصة، يحدد موضوع الخبرة ونطاقها وأجل إنجازها.¹⁴ ويتعين على الخبير وفق المادة 24، أن يقبل المهمة أو يرفضها بعذر مشروع داخل أجل محدد، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.

كما تلزمه المادة 25 بإخبار الأطراف بتاريخ وساعة إجراء الخبرة، ضماناً لمبدأ المواجهة والشفافية، حيث إن حضور الأطراف أو من يمثلهم شرط لصحة المسطرة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.¹⁵

وتنص المادة 27 على أن الخبير يجب أن يقوم بمهمته بنزاهة وتجرد، وأن يضمن تقريره وصفاً دقيقاً للوقائع والمعائنات التي أجراها، دون تجاوز لنطاق المهمة المسندة إليه.

أما المادة 28 فتلزمه بتحرير تقرير مكتوب ومعلل يتضمن جواباً واضحاً على الأسئلة التقنية المحددة في الأمر القضائي، وأن يودع التقرير داخل الأجل المقرر تحت طائلة الجزاءات التأديبية.

¹⁴ لمادة 23 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

¹⁵ المادة 25 من نفس القانون.

يتبين من هذه المقتضيات أن المشرع حرص على إحاطة عمل الخبير القضائي بضمانات شكلية وموضوعية، أهمها:

- وجوب صدور أمر قضائي مكتوب يحدد بدقة مهمة الخبير؛
 - إلزام الخبير بإشعار الأطراف بالعمليات التقنية؛
 - احترام الأجل المحدد قانوناً لإنجاز الخبرة؛
 - ضرورة تقديم تقرير معلل يلتزم بالموضوع المحدد له.
- وهي ضمانات تهدف إلى تجنب الانحراف أو تجاوز الاختصاص، وإلى إرساء ثقة القضاء والمتقاضين في عمل الخبراء.¹⁶

الفقرة الثانية: الالتزامات الأخلاقية والمهنية للخبير (المواد 30 إلى 34)

خصص المشرع المواد من 30 إلى 34 لتقنين واجبات الخبير القضائي من الناحية الأخلاقية والمهنية.

فنصت المادة 30 على أنه لا يجوز للخبير أن يقبل أي مهمة إذا كانت هناك قرابة أو مصلحة شخصية مع أحد الأطراف، تحت طائلة المساءلة التأديبية.¹⁷

كما تلزمه المادة 31 بضرورة الحفاظ على السر المهني، ومنع استعمال المعطيات التقنية أو المعلومات التي اطلع عليها في غير ما أعدت له.

أما المادة 32 فتتص على ضرورة أن يلتزم الخبير بـ التحفظ والوقار في علاقته بالقضاء، وأن يتجنب كل سلوك يمس هيبة العدالة أو استقلالها، مما يعكس الطبيعة القضائية الخاصة لمهنته.

في حين تلزمه المادة 33 بعدم الجمع بين مهنة الخبير وأي نشاط من شأنه المساس باستقلاله، مثل ممارسة التجارة أو الدفاع أو التحكيم إلا بإذن خاص من الجهة القضائية.¹⁸

¹⁶ عبد العزيز حضري، شرح القانون رقم 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، مطبعة الأمنية، الرباط، 2010، ص. 49.

¹⁷ المادة 30 من القانون رقم 45.00.

¹⁸ المادة 33 من نفس القانون.

من خلال هذه النصوص، أراد المشرع تكريس مبدأ الأخلاقيات المهنية داخل المنظومة القضائية، فجعل من الخبير فاعلاً مسؤولاً، ملتزماً بالسرية والحياد، بعيداً عن تضارب المصالح أو استغلال الصفة المهنية لتحقيق منافع خاصة.

وهذا التوجه يعكس الطابع الانضباطي القضائي للمهنة رغم طبيعتها الحرة.¹⁹

المطلب الثاني: نظام مسؤولية الخبير القضائي وآليات التأديب

الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية والجنائية للخبير (المواد 35 إلى 39)

تنص المادة 35 على أن الخبير القضائي يتحمل المسؤولية المدنية إذا تسبب بخطئه أو إهماله في ضرر للأطراف، سواء بسبب تقرير مغلل أو غير مطابق للحقيقة أو تأخير غير مبرر في إنجاز المهمة.²⁰

ويخضع في ذلك لأحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، باعتباره مهنيًا يؤدي خدمة تقنية مقابل أجر.

أما المادة 36، فتتعلق بالمسؤولية الجنائية، وتنص على أن الخبير الذي يتعمد الإدلاء بتصريحات أو تقارير كاذبة أو يتلقى منافع غير مشروعة من أحد الأطراف، يعاقب وفقاً للفصول 361 و362 من القانون الجنائي المتعلقة بشهادة الزور في القضايا الجنائية.²¹

وتؤكد المادة 38 على أن الأخطاء المهنية الجسيمة التي تمس كرامة المهنة أو ثقة القضاء يمكن أن تشكل أساساً للمتابعة التأديبية أو حتى للتشطيب النهائي من الجدول.

المشرع المغربي أقام نظام مسؤولية مزدوجاً للخبير:

- مدنية في مواجهة الأطراف المتضررة من تقصيره؛
- وجنائية في حالة الغش أو التدليس أو التواطؤ.

وهو ما يعكس إرادة واضحة في ضمان الثقة القضائية في الخبرة وحماية نزاهة العدالة.²²

¹⁹ عبد السلام بوطيب، الخبرة القضائية بين النظرية والتطبيق، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد خاص، 2012، ص. 61.

²⁰ المادة 35 من القانون رقم 45.00.

²¹ الفصول 361 و362 من القانون الجنائي المغربي.

²² محمد بوزلافة، الضمانات القانونية لممارسة مهنة الخبير القضائي، سلسلة القانون والمجتمع، العدد 23، 2015، ص. 72.

الفقرة الثانية: النظام التأديبي والعقوبات المهنية (المواد 40 إلى 46)

تناولت هذه المواد آليات التأديب المقررة في مواجهة الخبراء المخالفين لواجباتهم المهنية.

فنصت المادة 40 على أن الخبير يمكن أن يتعرض للعقوبات التأديبية التالية:

1. الإنذار؛
 2. التوبيخ؛
 3. التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام لمدة لا تتجاوز سنة؛
 4. التشطيب النهائي من الجدول.²³
- أما المادة 41، فقد جعلت سلطة التأديب بيد اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 5، والتي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتضم في عضويتها الوكيل العام للملك وخبيراً من نفس التخصص.
- ويجوز للخبير المؤاخذ أن يُستمع إليه شخصياً أو عبر دفاعه قبل إصدار أي عقوبة، تطبيقاً لمبدأ الحق في الدفاع.
- وتؤكد المادة 45 أن قرارات اللجنة التأديبية قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مما يعزز مبدأ المراقبة القضائية العليا لأعمال التأديب.²⁴

يتضح أن النظام التأديبي للخبراء القضائيين يقوم على أسس العدالة التأديبية:

- ضمان حق الدفاع والمواجهة؛
- تنويع العقوبات حسب جسامة الأفعال؛
- إخضاع قرارات التأديب لمراقبة محكمة النقض.

وهو نظام متوازن يحقق معادلة دقيقة بين الصرامة في حماية المهنة وضمن حقوق الممارسين.²⁵

²³ المادة 40 من القانون رقم 45.00.

²⁴ المادة 45 من نفس القانون.

²⁵ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – وسائل الإثبات، الطبعة الخامسة، 2020، ص. 312

من خلال تحليل المواد من 23 إلى 46، يتضح أن المشرع المغربي أراد إرساء منظومة متكاملة للمهام والمسؤوليات، تقوم على:

- تحديد دقيق لاختصاصات الخبير وإجراءاته المسطرية؛
- تأكيد الالتزامات الأخلاقية والمهنية الصارمة؛
- إقرار نظام تأديبي فعال يضمن الشفافية والمساءلة.

وبذلك، يكون القانون رقم 45.00 قد ساهم في إعادة تأهيل مهنة الخبراء القضائيين وتحسينها ضد الانحرافات، بما يخدم هيبة القضاء وجودة الأحكام.

لقد بينت القراءة التحليلية لمقتضيات القانون رقم 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين أن المشرع المغربي كان حريصاً على وضع إطار قانوني متكامل يوفق بين الطابع الحر للمهنة والطابع القضائي لمهامها.

فالخبير القضائي يُعد فاعلاً أساسياً في تحقيق العدالة، إذ يمد القضاء بالمعطيات العلمية والتقنية التي تساعد على ترجيح كفة الحقيقة في القضايا المعروضة أمامه.

ومن خلال استقراء مواد القانون من 1 إلى 46، يمكن استخلاص جملة من النتائج والتوصيات:

◆ أولاً: أهم النتائج

1. تأصيل قانوني واضح للمهنة

المشرع المغربي وضع لأول مرة تنظيمًا قانونيًا شاملاً لمهنة الخبراء القضائيين بمقتضى القانون رقم 45.00، مما أنهى حالة التشتت والفراغ التشريعي التي كانت سائدة قبل صدوره.

2. الخبير القضائي مساعد للقضاء وليس جزءاً منه

من خلال المواد الأولى، يتضح أن الخبير يُكف من طرف القضاء لتتويرة في القضايا التقنية، دون أن تكون لتقريره قوة إلزامية، إذ تبقى سلطة التقدير بيد القاضي.

3. تكريس مبادئ الحياد والاستقلالية

ألزمت النصوص القانونية الخبير بعدم الجمع بين المهام المتنافية، وبالابتعاد عن كل ما قد يمس استقلاله أو موضوعيته، مع وجوب الالتزام بالسر المهني.

4. وجود نظام تأديبي وازدواجية في المسؤولية

نظم المشرع بدقة مساطر التأديب (المواد 35 إلى 42) والعقوبات المترتبة عنها، مع تكريس مبدأ المسؤولية المزدوجة (تأديبية – مدنية – جنائية) لضمان النزاهة والمساءلة.

5. إشراف مزدوج إداري وقضائي

أسند القانون لوزير العدل صلاحيات إدارية تتعلق بتدبير اللوائح وتتبع الوضعية العامة للمهنة، في حين ترك للسلطة القضائية سلطة التأديب والمراقبة الميدانية، وهو توزيع متوازن للسلط.

♦ ثانيًا: أهم التوصيات

1. ضرورة تحيين القانون رقم 45.00

بالنظر إلى التطورات التقنية والمعلوماتية، أصبح من الضروري مراجعة هذا القانون لتكييفه مع التحولات الحديثة، وخاصة إدماج آليات التحول الرقمي في الخبرة القضائية.

2. إحداث مجلس وطني للخبراء القضائيين

على غرار المهن القضائية الأخرى، من شأن مجلس وطني أن يضبط الممارسة، ويؤطر التكوين المستمر، ويضمن الدفاع عن مصالح المهنة في إطار مؤسساتي منظم.

3. تعزيز التكوين والتأهيل المستمر

ضرورة إخضاع الخبراء لدورات تكوينية دورية في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإثبات، لما لذلك من أثر في جودة التقارير والخبرة.

4. توحيد معايير تحديد الأتعاب

بالنظر إلى تباين الممارسات بين المحاكم، يستحسن وضع سلم وطني مرجعي للأتعاب، يراعي طبيعة الاختصاص والمجهود المبذول.

5. إقرار آليات شفافة لتقييم أداء الخبراء

اقتراح اعتماد نظام تقييم دوري للخبراء القضائيين من طرف المحاكم ومجالس المهنة، لضمان النجاعة وجودة التقارير والخدمات المقدمة للقضاء

يمكن القول إن القانون رقم 45.00 مثل نقلة نوعية في تقنين مهنة الخبرة القضائية بالمغرب، إذ أرسى قواعد المهنية والمسؤولية، وكرّس مبادئ الاستقلال والشفافية.

غير أن التطور السريع للمنازعات ذات الطبيعة التقنية، وتنامي الاعتماد على الخبرة المتخصصة، يفرضان اليوم إصلاحًا تشريعيًا متجددًا يأخذ بعين الاعتبار البعد الرقمي والعلمي في ممارسة المهنة.

فالخبير القضائي ليس فقط شاهدًا تقنيًا، بل شريك في تحقيق العدالة، يساهم علميًا في إقامة الدليل وصون الحقوق

المحاضرة التاسعة : أعوان هيئة كتابة الضبط وفق المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 الموافق ل 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط المعدل بمرسوم رقم 2.18.932 الصادر في أكتوبر 2024 .

المقدمة :

تُعد هيئة كتابة الضبط إحدى الدعامات الأساسية للمنظومة القضائية المغربية، إذ تضطلع بوظائف حيوية في تدبير الشأن الإداري والقضائي داخل المحاكم، وتشكل العمود الفقري للعمل القضائي من خلال مساهمتها الفعلية في إعداد الملفات، وتحرير المحاضر، وتسجيل الدعاوى، وتبليغ الأحكام، وتنفيذها.

وقد ظلّ تنظيم هذه الهيئة يخضع منذ الاستقلال لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى أن صدر المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 14 شتنبر 2011 الذي وضع أول إطار نظامي خاص بهيئة كتابة الضبط. غير أن هذا المرسوم لم يكن كافياً لمواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع العدالة بعد دستور 2011، الذي رسّخ مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأقرّ إعادة تنظيم وزارة العدل بما يتناسب مع متطلبات المرفق القضائي الحديث.

في هذا السياق، صدر المرسوم رقم 2.18.932 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 الذي شكّل تحوُّلاً نوعياً في تنظيم هيئة كتابة الضبط، حيث تضمّن سبعة أبواب موزعة على 45 مادة، تضبط الوضعية النظامية والمهام والمسار المهني والحقوق والالتزامات والمساطر التأديبية الخاصة بهذه الفئة.

وقد تم تحيين هذا المرسوم بموجب مرسومين جديدين نُشرا بالجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، أحدهما يتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بالتدرج والترقية والتكوين المستمر، والثاني يهتم إحداث تعويض عن الساعات الإضافية المخصصة لأعوان وموظفي كتابة الضبط، في إطار تحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية المستمرة.

تتبع أهمية هذا النص التنظيمي من كونه يسعى إلى تعزيز مهنية واحترافية هيئة كتابة الضبط، وجعلها شريكاً فعلياً في تحقيق العدالة، لا مجرد جهاز إداري تابع. كما يعكس إرادة المشرّع في إرساء مقاربة جديدة قوامها الكفاءة والاستحقاق والإنصاف المهني.

وانطلاقاً من ذلك، يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو التالي:

ما هي أهم المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 2.18.932 كما تم تحيينه في أكتوبر 2024 في تنظيم هيئة أعوان كتابة الضبط، وكيف ساهم في تقوية الضمانات المهنية لهذه الفئة وضبط مهامها الإدارية والقضائية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سيتم اعتماد التقسيم المنهجي الآتي:

المبحث الأول: الإطار العام لهيئة أعوان كتابة الضبط وتنظيمها.

المبحث الثاني: النظام الأساسي والضمانات المهنية لأعوان كتابة الضبط.

المبحث الأول: الإطار العام لهيئة أعوان كتابة الضبط وتنظيمها.

تُعد هيئة كتابة الضبط إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها صرح العدالة، فهي الرافد الإداري والمهني الذي يُمكن القضاء من أداء رسالته في تحقيق العدل وضمان حقوق المتقاضين. فالقاضي لا يمكنه مباشرة مهامه القضائية دون جهاز إداري منظم يسهر على إعداد الملفات وتسجيل الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتحرير المحاضر والمقررات القضائية.

ونظرًا لهذه الأهمية، أولى المشرع المغربي هيئة كتابة الضبط عناية خاصة من خلال المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، المعدل بالمرسوم رقم 2.18.932 كما تم تحيينه في أكتوبر 2024 وكذا من خلال مختلف النصوص التنظيمية والمناشير الوزارية التي تحدد اختصاصاتها وتوزيعها داخل محاكم المملكة.

ويُطرح التساؤل هنا حول الأسس القانونية والتنظيمية التي تأطر هيئة كتابة الضبط، وكذا البنية الإدارية والهيكلية التي تُنظّمها داخل المنظومة القضائية المغربية.

ومن أجل الإجابة على ذلك، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين:

- المطلب الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة كتابة الضبط
- المطلب الثاني: البنية الإدارية والتنظيمية لهيئة كتابة الضبط

المطلب الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة كتابة الضبط.

الفقرة الأولى: الأساس القانوني والتنظيمي لهيئة كتابة الضبط

نظم المشرع المغربي هيئة كتابة الضبط بموجب المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 سبتمبر 2011، الذي جاء ليؤطر النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة، محدّدًا شروط التوظيف، والترقي، والمسؤوليات، والحقوق والواجبات¹.

ويُعتبر هذا المرسوم بمثابة المرجع الأساسي الذي يُحدّد الوضع القانوني لأعوان كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، ويُميز بين فئتين رئيسيتين:

- فئة كتابة الضبط التي تشغل تحت إشراف رؤساء المحاكم والقضاة.
- فئة كتابة النيابة العامة التي تعمل تحت سلطة ومراقبة النيابة العامة.

¹ المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 24 نونبر 2011.

كما أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، أقر دور هيئة كتابة الضبط ضمن مكونات المحكمة إلى جانب القضاة والنيابة العامة².

ويستمد أعوان الهيئة صفتهم كموظفين عموميين يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات ومسؤوليات مهنية³.

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لعمل هيئة كتابة الضبط

تُمارس هيئة كتابة الضبط أعمالاً ذات طبيعة إدارية وتقنية قضائية، فهي ليست مجرد جهاز إداري تقليدي، بل تعتبر طرفاً فاعلاً في المنظومة القضائية يسهم في سير العدالة وتنفيذ الأحكام⁴.

فمن الناحية القانونية، تعتبر كتابة الضبط همزة وصل بين القاضي والمتقاضي، إذ تتولى تسجيل القضايا، وتحرير المحاضر، وحفظ السجلات، وتبليغ الاستدعاءات، وتضمين المقررات القضائية، وغيرها من المهام الإجرائية التي تُعد شرطاً لصحة المساطر القضائية⁵. وبذلك يتضح أن المشرع منحها صفة المرفق العمومي القضائي الذي يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة، بما يضمن الشفافية وحسن سير المرفق القضائي.

المطلب الثاني: البنية الإدارية والتنظيمية لهيئة كتابة الضبط

الفقرة الأولى: التنظيم الداخلي والإشراف الإداري

تخضع هيئة كتابة الضبط في تنظيمها الداخلي إلى الإشراف الإداري لوزارة العدل، من خلال مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، التي تتولى التعيينات والتنقيلات والترقيات⁶.

² القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 15 يوليوز 2022، المادة 7.

³ الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

⁴ عبد الحق الزروالي، شرح قانون التنظيم القضائي الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة، الرباط، 2023، ص 212.

⁵ محمد الهيني، الهيئات المساعدة للقضاء في النظام المغربي، سلسلة دراسات قضائية، الدار البيضاء، 2018، ص 89.

⁶ منشور وزارة العدل رقم 18/س بتاريخ 22 أبريل 2013 حول تنظيم عمل هيئة كتابة الضبط.

وعلى مستوى المحاكم، تخضع كتابة الضبط لإشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، الذي يتولى توزيع المهام وضبط الأداء الإداري، مع التنسيق المباشر مع رئيس المحكمة ووكيل الملك.

ويُعد رئيس كتابة الضبط مسؤولاً عن حسن سير المصلحة، وضمان احترام المساطر وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي.

الفقرة الثانية: الهيكلية المهنية لهيئة كتابة الضبط

ينص المرسوم المنظم للهيئة على وجود سلم وظيفي هرمي يضم عدة درجات، تبدأ من كاتب الضبط من الدرجة الثالثة، وصولاً إلى رئيس قسم كتابة الضبط أو رئيس مصلحة أو رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة⁷.

ويتم التعيين والترقية بناءً على الأقدمية، والاستحقاق، واجتياز مباريات مهنية داخلية، مع إمكانية الاستفادة من التكوين المستمر الذي تنظمه وزارة العدل.

كما أن هذه الهيئة تتوزع حسب طبيعة عملها بين مصالح مختلفة:

- مصلحة كتابة الضبط المدنية
- مصلحة كتابة الضبط الجنحية
- مصلحة كتابة التنفيذ
- مصلحة كتابة النيابة العامة
- ومصالح التوثيق والأرشفة والإحصاء.

وتُبرز هذه البنية التنظيمية الدور المحوري للهيئة باعتبارها العمود الفقري للمحاكم، والضامن لتدبير المساطر والإجراءات القضائية بشكل منتظم وفعال.

⁷ المادة 5 من المرسوم رقم 2.11.473 سالف الذكر

المبحث الثاني: النظام الأساسي والضمانات المهنية لأعوان كتابة الضبط.

يُعدّ النظام الأساسي لأعوان كتابة الضبط حجر الزاوية في تأمين شروط العمل اللائق، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين متطلبات المرفق القضائي وكرامة الموظف العمومي.

وقد خُصّصت المواد من 23 إلى 45 لتحديد الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية لأعوان كتابة الضبط، والالتزامات الواقعة على عاتقهم، وكذا النظام التأديبي والضمانات الممنوحة لهم أثناء المسطرة التأديبية.

ويلاحظ أن التحيين الصادر في أكتوبر 2024 قد أدخل تعديلات نوعية في محورين رئيسيين:

1. توسيع التعويضات والمنافع الاجتماعية (خاصة تعويض الساعات الإضافية والمردودية).
2. إدراج ضمانات جديدة في مجال التأديب وحماية الأعوان من الضغوط المهنية.

المطلب الأول: الحقوق والالتزامات المهنية

الفقرة الأولى: الحقوق النظامية والمادية والاجتماعية (المواد 23 إلى 32)

حددت المادة (23) الحقوق الأساسية لأعوان كتابة الضبط، وعلى رأسها:

- الحق في الأجرة النظامية،
- الحق في التعويضات العائلية،
- الحق في الترقية،
- الحق في التكوين المستمر،
- والحق في الحماية القانونية أثناء أداء المهام.

ونصت المادة (24) على أن الأجرة تُحتسب على أساس الدرجة والرتبة وفقاً للنظام العام للوظيفة العمومية، مع إمكانية إضافة تعويضات مرتبطة بالمسؤولية أو بالمردودية.

بينما المادة (25) أقرت إمكانية استفادة الأعوان من التعويض عن التنقل وتعويضات الأخطار بالنسبة لبعض المهام الحساسة (مثل الحجز والتنفيذ)، وهي مقتضيات ظلت ثابتة منذ 2018.

أما المستجد الأبرز الذي حمله تحيين أكتوبر 2024 فهو ما نصت عليه المادة 27 المضافة بموجب المرسوم رقم 2.24.831، والتي أحدثت لأول مرة تعويضاً عن الساعات الإضافية لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط الذين ينجزون أعمالاً خارج أوقات العمل الرسمية، خصوصاً خلال الجلسات الليلية أو الإكراهات المرتبطة بالنيابة العامة.⁸

ويُحدد هذا التعويض بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، مع سقف أقصى قدره 3000 درهم شهرياً للدرجات العليا، و1500 درهم للدرجات الدنيا.⁹

كما نصت المادة (28) المعدلة على إمكانية إقرار تعويض عن المردودية يُمنح بناءً على تقييم دوري للأداء، ويُصرف مرتين في السنة وفق معايير الكفاءة والانضباط.

أما المادة (31) فكرّست حق الأعوان في الحماية القانونية ضد أي اعتداء أو تهديد يتعرضون له أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها، مع التزام الوزارة بتقديم المساعدة القضائية عند الاقتضاء.

وقد اعتُبر هذا الحق من أبرز المكاسب التي تم تعزيزها في تعديل 2024، خصوصاً بعد توالي حالات الاعتداءات اللفظية والجسدية على موظفي المحاكم أثناء أداء العمل.¹⁰

الفقرة الثانية: الواجبات والمسؤوليات المهنية والأخلاقية (المواد 33 إلى 38)

أكدت المادة (33) أن أعوان كتابة الضبط ملزمون بالتحفظ والسر المهني، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالقضايا أو المعطيات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم، وهو مبدأ مستمد من القانون الجنائي المغربي (الفصل 446) ومن ميثاق القيم العمومية.¹¹

⁸ المرسوم رقم 2.24.831 المتعلق بإحداث تعويض عن الساعات الإضافية لأعوان كتابة الضبط، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

⁹ وزارة العدل، مذكرة داخلية حول تطبيق مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية، أكتوبر 2024.

¹⁰ تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجلسة المنعقدة في 28 أكتوبر 2024، حول حماية موظفي المحاكم.

¹¹ لقانون الجنائي المغربي، الفصل 446، بشأن إفشاء السر المهني.

ونصت المادة (34) على ضرورة الالتزام بالحضور المنتظم والانضباط الإداري، فيما حظرت المادة (35) الجمع بين الوظيفة العمومية وأي نشاط خاص مدر للدخل دون إذن كتابي من الإدارة.

والمادة (36) ألزمت الأعوان باحترام السلم الإداري وتنفيذ التعليمات القانونية، مع الإشارة إلى أنه يمكن الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تعتبر مخالفة صريحة للقانون، شرط إشعار الرئيس الإداري كتابياً، وهو ضمان هامة لحماية الموظف من المسؤولية التأديبية أو الجنائية.

في حين نصت المادة (37) المعدلة في 2024 على أن مؤشرات السلوك المهني والانضباط أصبحت جزءاً من نظام التقييم السنوي، حيث تُمنح نقطة إضافية للمداومين خارج التوقيت الرسمي أو المساهمين في الرقمنة القضائية.¹²

وهذا التوجه يعكس رغبة الوزارة في مكافأة الجهود الميدانية وتحفيز الأعوان على أداء مهامهم في ظل ظروف العمل المتغيرة.

المطلب الثاني: النظام التأديبي والضمانات المهنية

الفقرة الأولى: المسطرة التأديبية والعقوبات المقررة (المواد 39 إلى 42)

تناولت هذه المواد النظام التأديبي المطبق على أعوان كتابة الضبط، حيث نصت المادة (39) على أن كل إخلال بواجبات الوظيفة يُعرض الموظف لإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1. الإنذار،
2. التوبيخ،
3. التوقيف المؤقت عن العمل،
4. العزل مع أو بدون حفظ الحقوق.

وتُطبق العقوبات وفق مسطرة تأديبية مضبوطة تبدأ بإشعار المعني، ثم إحالته على المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة.(40)

¹² المرسوم رقم 2.24.830 بتعديل المواد 37 و38 من المرسوم رقم 2.18.932، الجريدة الرسمية عدد 7348، مرجع سابق.

ويُشكّل هذا المجلس من ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين، مما يضمن مبدأ التوازن والعدالة الإجرائية داخل المسطرة.¹³

وقد جاء التحيين الصادر في أكتوبر 2024 ليضيف مقتضى جديدًا بموجب المادة (41) المكررة)، يقضي بضرورة حضور ممثل عن المفتشية العامة لوزارة العدل بصفة ملاحظ في الاجتماعات التأديبية، ضمانًا للشفافية ومنع التعسف الإداري

كما تم التنصيص على إلزام الإدارة بتعليل كل قرار تأديبي تعليلًا قانونيًا، مع إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يومًا من تاريخ التبليغ.

الفقرة الثانية: الضمانات التأديبية ووسائل الطعن (المواد 43 إلى 45)

نصت المادة (43) على أن الموظف له الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة قبل مثوله أمام المجلس التأديبي.

فيما أوجبت المادة (44) أن تتم المسطرة التأديبية في أجل لا يتعدى 60 يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة، تحت طائلة سقوط المتابعة الإدارية.

أما المادة (45) فقد أكدت على حق الموظف في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات التأديبية، وعلى الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تبليغها.

وقد أضيف في تعديل أكتوبر 2024 مقتضى يمنح الإدارة إمكانية إعادة النظر في العقوبة إذا تبين لاحقًا أن الموظف كان ضحية خطأ إداري أو تعسف، مع تعويضه عن الضرر في حدود ثلاثة أشهر من الأجرة النظامية.¹⁴

يتضح من خلال هذه القراءة التحليلية أن المرسوم رقم 2.18.932، كما تم تحيينه في أكتوبر 2024، يمثل مرحلة متقدمة في إصلاح الإطار النظامي لأعوان كتابة الضبط، إذ أرسى منظومة قانونية متكاملة تتوخى:

¹³ نفس المرسوم، المواد 39 و40، الجريدة الرسمية عدد 6740 بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

¹⁴ المادة 45 المعدلة بموجب مرسوم أكتوبر 2024، الجريدة الرسمية عدد 7348.

- مأسسة الوضعية المهنية للأعوان عبر مسار واضح للترقية والتكوين؛
 - تعزيز الضمانات التأديبية والحقوقية؛
 - إدخال تحفيزات مادية جديدة كتعويض الساعات الإضافية؛
 - إدماج الرقمنة في صلب المهام اليومية.
- وهكذا يتأكد أن تحديث هذا النظام يعكس إرادة الدولة في تحديث العدالة من داخلها، عبر تأهيل العنصر البشري وتحسين ظروفه، مما يجعل أعوان كتابة الضبط ركيزة محورية في الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وضمان فعالية العدالة المغربية.